

발 간 등 록 번 호
11-1431000-100027-01



미래전략 연구

지식재산법 조문해설서

Commentary on the Korean Intellectual Property Law

2025. 12.



KOREA
INSTITUTE OF
INTELLECTUAL
PROPERTY



2025년 기본연구 최종보고서

미래전략 연구

지식재산법 조문해설서

Intellectual Property Prospects

Commentary on the Korean Intellectual Property Law

2025. 12.



지식재산처
Ministry of Intellectual Property



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

제 출 문

지식재산처장 귀하

본 보고서를 “지식재산법 조문해설서” 과제의 최종보고서로 제출합니다.

2025년 12월 31일

주관연구기관명 : 한국지식재산연구원

연구기간 : 2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

연구책임자 : 심현주 (한국지식재산연구원 부연구위원)

참여연구자 : 김송이 (한국지식재산연구원 선임연구원)

연구자문 : 차상욱 (경북대학교 법학전문대학원 교수)

이헌희 (경상국립대학교 교수)

김소정 (법무법인 한을 변호사)

최윤희 (최윤희 법률사무소 변호사)

양시명 (현대자동차 변리사)

요 약 문

제1장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 조문해설서 작성

□ (조문해설서의 구성) 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(이하, 산업재산정보법)의 각 조문의 주요 연혁, 도입취지, 조문 해석, 관련 판례 등을 조사하여 조문순으로 분석

○ (요약 정보) 각 조문의 해설에 앞서 현행 조문을 나열하고, 입법취지 등을 개괄적으로 설명

표 1 | 조문별 정보 요약 예시, 「산업재산정보법」 제1조 목적

법 률	제1조 (목적) 이 법은 산업재산 정보의 관리 및 활용을 촉진하는 데에 필요한 사항을 정함으로써 산업경쟁력을 강화하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.
시 행 령	제1조
시행규칙	제1조
관련판례	-

○ (연혁검토) 조문의 의미를 정확하게 파악·이해할 수 있도록 조문별로 연혁을 인과관계에 따라 간략히 정리 및 서술

- 산업재산정보법은 2024년 2월 제정되었으며, 2025년 10월 소관부처인 “특허청” 명칭이 “지식재산청”으로 변경되는 등 정부 기능 강화를 위한 정부조직법 개정사항을 반영하여 개정됨
- 본 연구과제에서는 현행 조문을 기준으로 연혁을 작성하고, 조문의 변경 사항을 연혁 검토에 반영함

표 2 | 조문별 연혁 예시, 「산업재산정보법」 제2조 목적

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “산업재산”이란 「발명진흥법」 제2조제4호에 따른 산업재산권의 발생·변경 및 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산을 말한다. 2. “산업재산 정보”란 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 특허청장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다. 3. “산업재산 정보화”란 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이거나 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 산업재산 정보를 체계적으로 생산·관리·제공 및 활용하는 것을 말한다.

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
	4. “산업재산 정보 데이터베이스”란 산업재산 정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다. 5. “산업재산 정보 시스템”이란 산업재산 정보의 수집·생성·가공·저장·관리·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계계를 말한다. 6. “산업재산진단”이란 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 체계적인 연구개발 및 사업화 전략을 제시하는 것을 말한다. 다만, 「발명진흥법」 제28조에 따른 평가는 제외한다.
	본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “산업재산”이란 「발명진흥법」 제2조제4호에 따른 산업재산권의 발생·변경 및 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산을 말한다. 2. “산업재산 정보”란 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 지식재산처장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다. 3. “산업재산 정보화”란 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이거나 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 산업재산 정보를 체계적으로 생산·관리·제공 및 활용하는 것을 말한다. 4. “산업재산 정보 데이터베이스”란 산업재산 정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다. 5. “산업재산 정보 시스템”이란 산업재산 정보의 수집·생성·가공·저장·관리·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계계를 말한다. 6. “산업재산진단”이란 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 체계적인 연구개발 및 사업화 전략을 제시하는 것을 말한다. 다만, 「발명진흥법」 제28조에 따른 평가는 제외한다.
	정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

○ (조문 분석) 산업재산정보법과 같은 법 시행령 및 시행규칙의 조문을 이루는 구문을 유의미한 단위로 세분화하여 검토하고, 의미를 상세히 분석함

표 3 | 조문별 분석 예시, 「산업재산정보법」 제1조 목적

특허·상표 등의 산업재산 정보는 전 세계 산업 기술변화의 흐름을 신속히 파악하고, 핵심기술을 확보하기 위한 도구로서 그 중요성이 강조되고 있다. 예를 들어 특허정보에는 글로벌 R&D, 기술인력 정보, 산업 트렌드 등 전 세계 모든 기술변화의 흐름을 알 수 있는 다양한 부가 정보가 포함되어 있다. 때문에 기술패권 경쟁이 격화되고, 디지털 전환이 가속화 등 국가와 기업의 기술력이 존망을 좌우하는 대내외 환경에서 산업재산 정보의 활용 가치는 계속 증대될 것으로 예상된다.

산업재산 정보는 국제적으로 표준화된 해외 데이터로써 활용 빈도가 높고, 분석·가공에 있어 고도의 전문성이 요구되며, 연구개발 및 산업 정책과의 연계성이 높은 점 등을 고려할 때 관리 및 활용의 측면에서의 고유한 특성으로 인하여 일반적으로 데이터에 관한 사항을 정하고 있는 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」로 규율하기 어려운 측면이 있기 때문에 별도의 법률이 필요하다.

이에 「발명진흥법」에서 제한적으로 규정된 산업재산 관련 조문을 분리하여 「산업재산정보법」으로 이관하고 국가안보 또는 기술의 유출방지 및 보호를 위해 산업재산 정보를 활용할 수 있는 법률 근거를 마련하였다. 동법은 2024년 2월 6일 제정되어, 2024년 8월 7일 시행되었다.

산업재산정보법은 ① 국가안보 ② 기술유출 방지 목적의 산업재산 정보 제공 기술·산업 지원 목적의 산업재산 정보 분석·활용 ③ 특허정보 인프라 구축 등으로 구성되었다.

제2장 지식재산 판례 분석

□ 판례 분석 개요

○ (배경 및 필요성) 지재권 법리형성, 제도 개선, 정책추진, 기업의 지재권 전략 수립 등에 있어서 법원의 판례는 매우 중요한 역할을 하나, 공개되고 있는 판례 정보나 가공한 판례 데이터 부족

- 국내 지재권 판례로부터 의미 있는 정보를 추출하여 분석한 판례 통계 및 분석정보를 매년 제공하고, 지재권 판결 동향 연구의 기반 마련 필요

○ (현황 및 문제점) 지재권 판례에 대하여 정기적으로 공개되는 공식적인 판례 데이터는 찾기 어려움

※ ① i) 매년 국가지식재산위원회에서 발간하고 있는 “지식재산 보호정책 집행 연차보고서”에서는 지식재산권 권리별로 침해금지청구에 한하여 관련 통계를 발표; ② 특허법원 홈페이지에 심결취소와 민사항소의 i) 사건접수건수, ii) 종국결과별 사건처리 현황, iii) 평균처리기간 등에 대한 통계를 공개; ③ 사법연감에서는 민사본안사건 중 지재권 침해금지 사건은 별도로 분류하고 있지 않으며, 손해배상 사건 중 “지식재산권”과 “저작권 침해”를 세분류 항목으로 구분하여 통계 제공

- 판례의 전수 분석이 아니라 입수가 가능한 일부 판결문을 추출하여 단기 연구 진행

- 지재권 판결 관련 통계 및 분석결과는 연구자, 기관마다 관점 및 기준이 상이하여, 분석 기간과 분석 항목에 차이 존재

○ (분석대상) 2024년 기본연구*와 연계하여 2024년 선고된 특허침해 판결문 분석

* (국내 특허소송 특성 분석 및 개선방안 연구) 법원판결서열람서비스를 통해 검색하여 2021~2023년 3년간 선고된 특허침해 민사 판결 244건 분석

- 사법정보공개포털의 ‘판결서 인터넷 열람’ 서비스를 통하여 특허침해 민사사건을 검색한 결과(검색어: ‘특허침해’)에서 추출한 2024.1.1.부터 2024.12.31.까지 선고된 특허침해 민사판결 총 65건을 분석대상*으로 함**

* 분석대상 판결에는 특허침해 손해배상, 침해금지 민사 본안사건과 침해금지처분 사건을 포함

** 2024년 선고된 특허침해 민사사건은 총 401건이나, 특허침해와 관련 없는 사건 및 심결취소소송은 제외

○ (분석 항목) 심급별·법원별, 특허침해 인용률(특허권자 승소율), 기술분야, 청구원인, 청구액 및 인용액, 인용 또는 기각사유, 적용 법조문 등

□ 2021~2024년 특허침해소송 현황 분석

○ 특허침해소송 판결 건수 및 인용률

- 2021.1.1.부터 2024.12.31.까지 선고된 특허침해 민사판결은 총 309건이며, 2024년에 선고된 특허침해 민사판결은 총 65건
- 2021년부터 2024년까지 판결 309건을 분석한 결과 침해 인용률은 2021년에는 26.7%와 2022년에는 26%, 2023년도에는 25.6%, 2024년도에는 25.0%로 나타났고, 4년 평균 25.8% 인용률

○ 특허침해 부정의 근거

- 2021~2024년 특허침해소송 분석대상 판결 309건 중에서 특허침해를 인정하지 않은 226건을 대상으로 특허침해를 부정한 이유 및 근거를 분석해 본 결과 피고의 실시행위가 원고 특허권의 침해(문언침해, 균등침해 등 부정)에 해당하지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 판시한 경우가 59.3%, 134건으로 가장 많은 것으로 나타남

○ 2024년 특허침해에 대한 손해배상 판결

- 2024년 선고된 특허침해소송에서 손해배상청구를 포함 사건 60건 중 인용 17건을 기준으로 산출한 결과 2024년 평균 인용액이 큰 사건¹⁾ 몇 건의 영향으로 평균값이 높게 형성되었으며, 중앙값(3억 미만)이 보다 전형적인 평균 인용액의 규모를 설명해 줌
- 손해배상액 산정 시 적용 조문으로는 대부분 법원 재량에 의한 산정 근거인 특허법 제 128조제7항을 적용하여 그 적용 비율이 70.0%를 차지함

➡ 키워드

산업재산 정보, 산업재산진단, 지식재산소송, 특허침해판결, 지식재산 판례

1) 서울중앙지방법원 2021가합584518 판결, 서울중앙지방법원 2019가합576972 판결, 특허법원 2023나10204 판결 등.

Contents

Ⅰ 요약문	i
-------	---

제1부 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 1

제1장 총칙 3

제1조 목 적	5
제2조 정 의	7
제3조 국가 등의 책무	11
제4조 다른 법률과의 관계	13

제2장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립 15

제5조 기본계획의 수립	17
제6조 시행계획의 수립	21
제7조 실태조사	23

제3장 산업재산 정보의 관리 및 활용 지원 25

제8조 산업재산 정보화 사업의 추진	27
제9조 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리	29
제10조 산업재산 정보 시스템의 구축·운영	31

제11조 분류정보의 이용 촉진	33
제12조 산업재산문서 전자화업무	36
제13조 통계·지표의 조사·분석	40
제14조 산업재산 정보의 이용 및 제공	43
제15조 국가 안전보장 등 목적의 정보 제공	46
제16조 공공 및 민간 연구개발에서의 정보 활용	48
제17조 산업재산진단기관의 지정 등	52

제4장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 기반 구축 55

제18조 산업재산 정보화 연구개발의 지원	57
제19조 전문인력의 양성	59
제20조 인식제고 및 저변확대	61
제21조 국제협력	63
제22조 보안 및 품질관리	65
제23조 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진	67
제24조 한국특허정보원의 설립 등	69
제25조 한국특허전략개발원의 설립 등	72

제5장 보칙 75

제26조 업무의 위탁	77
제27조 비밀유지 의무	79
제28조 청문	81
제29조 벌칙 적용에서 공무원 의제	83
제30조 벌칙	85
제31조 과태료	86

제2부 2024년 국내 특허소송 현황 및 특성 분석 89

제1장 서론 91

제1절 배경 및 필요성	93
제2절 분석대상	94

제2장 2021~2024년 특허침해소송 현황 분석 97

제1절 특허침해소송 판결 건수 및 인용률	99
제2절 특허침해 부정의 근거	101
제3절 2021~2023년 특허침해에 대한 손해배상 판결	104
제4절 2024년 특허침해에 대한 손해배상 판결	106

제3장 통계를 통해 본 국내 특허침해소송의 특성 109

제1절 2024년 국내 특허소송 현황의 정리	111
제2절 특허침해소송의 구조적 특징	112

표목차

[표 1] 특허침해 민사소송(침해금지/손해배상) 분석대상 판결 심급별 건수(2021년~2024년)	99
[표 2] 특허침해소송 판결에서 연도별 침해인정/침해부정 건수, 인용률(2021~2024년)	100
[표 3] 특허침해소송에서 특허침해주장이 기각된 경우 침해부정 근거(2021~2024년)	101
[표 4] 특허침해소송이 기각된 판결(2021~2024년)에서 침해부정 근거 세부사항	102
[표 5] 특허침해에 대한 손해배상 평균 청구액, 평균 인용액 등(2021~2023년)	104
[표 6] 판결에서 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 근거 조문 현황(2021~2023년)	105
[표 7] 특허침해에 대한 손해배상 평균 청구액, 평균 인용액 등(2024)	106
[표 8] 판결에서 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 근거 조문 현황(2024)	106
[표 9] 판결에서 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 증액배상 판단 결과 현황(2021~2024년) ..	107
[표 10] 2024년 국내 특허침해소송 판결 조사 현황(“판결서 인터넷 열람” 서비스 검색 기준)	113

그림목차

[그림 1] 제1차 산업재산 정보 관리·활용 기본계획	20
[그림 2] 특허문서의 전자화와 활용체계	38
[그림 3] 산업재산 정보서비스 기업 성장단계별 지원방안	68

제1부

산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률

제1장 총칙

제2장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립

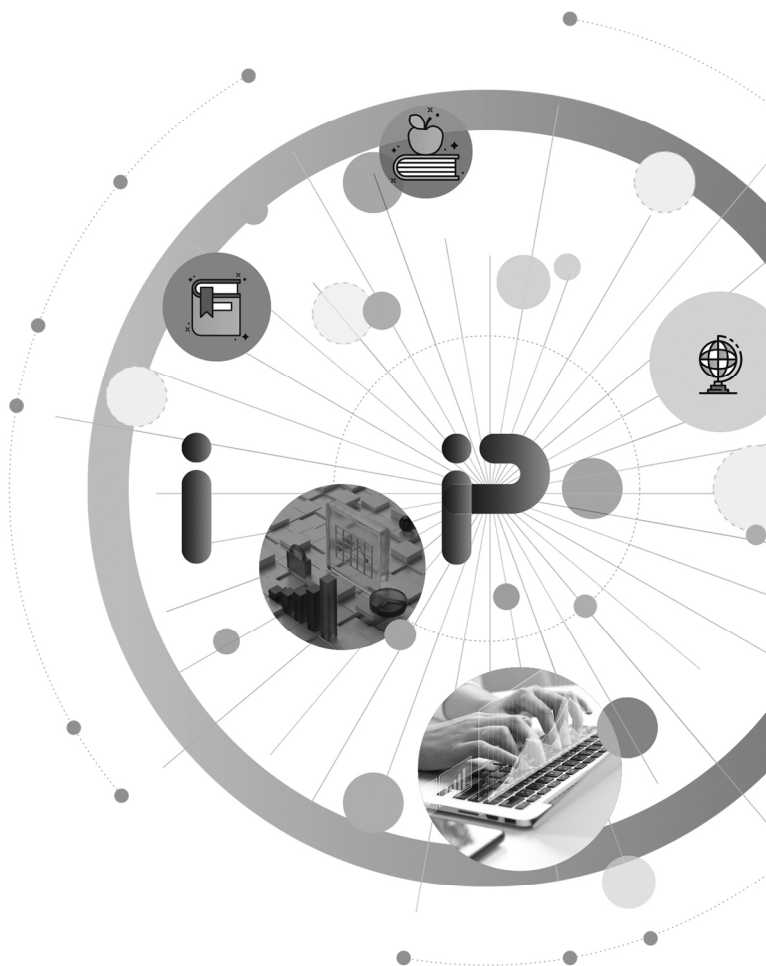
제3장 산업재산 정보의 관리 및 활용 지원

제4장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 기반 구축

제5장 보칙

제1장 총칙

제1조-제4조



제1조

목 적

법 률	이 법은 산업재산 정보의 관리 및 활용을 촉진하는 데에 필요한 사항을 정함으로써 산업경쟁력을 강화하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.
시 행 령	제1조
시행규칙	제1조
관련판례	-

1 취 지

「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」(이하 '산업재산정보법')은 산업재산 정보에 특화된 법률로서 산업재산 정보의 효과적인 관리 및 범국가적인 활용을 위한 정책 추진을 체계적이고 지속적으로 뒷받침하기 위해 법적 근거를 마련한 것이다.

동법은 산업재산 정보를 체계적으로 관리하고, 산업재산 정보를 분석·제공하여 과학(R&D), 산업, 경제, 안보 분야에서의 국정운영을 지원할 뿐만 아니라 중소·벤처기업 등을 비롯한 우리기업의 기술개발 및 기술보호를 지원함으로써 산업재산 정보의 활용을 촉진하여 산업경쟁력을 강화하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.²⁾

특히, 국가안보 관련 기술유출 방지 및 효율적인 산업재산 전략 수립 등을 위해 전 세계 5.8억 건의 특허정보를 전략적으로 활용할 수 있는 근거를 명시한 법률이다.

지식재산체가 보유하고 있는 전 세계 5.8억 건의 특허정보(상표·디자인 정보 포함)는 연구개발(R&D) 중복 방지 및 산업·경제·안보 관련 주요 이슈 분석, 국가 정책 및 기업 경영전략 수립 시 전략적 활용이 가능한 핵심 정보이다.

동법이 시행되기 전까지는 방대한 특허정보에도 불구하고 이를 활용할 법적 근거가 미흡해 특허정보를 적극적으로 활용하는 데 어려움이 있었으나, 산업재산정보법을 통해 특허정보의 체계적인 관리와 이용이 가능하게 되었다.

2) 산업통상자원중소벤처기업위원장, 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률안(대안), 의안번호 2126217(2024.1.8.), 3면.

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제1조 (목적) 이 법은 산업재산 정보의 관리 및 활용을 촉진하는 데에 필요한 사항을 정함으로써 산업경쟁력을 강화하고 국민경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 본조 신설

3 해 설

특허·상표 등의 산업재산 정보는 전 세계 산업 기술변화의 흐름을 신속히 파악하고, 핵심기술을 확보하기 위한 도구로서 그 중요성이 강조되고 있다. 예를 들어 특허정보에는 글로벌 R&D, 기술인력 정보, 산업 트렌드 등 전 세계 모든 기술변화의 흐름을 알 수 있는 다양한 부가 정보가 포함되어 있다. 때문에 기술패권 경쟁이 격화되고, 디지털 전환이 가속화 등 국가와 기업의 기술력이 존망을 좌우하는 대내외 환경에서 산업재산 정보의 활용 가치는 계속 증대될 것으로 예상된다.

산업재산 정보는 국제적으로 표준화된 해외 데이터로서 활용 빈도가 높고, 분석·가공에 있어 고도의 전문성이 요구되며, 연구개발 및 산업 정책과의 연계성이 높은 점 등을 고려할 때 관리 및 활용의 측면에서의 고유한 특성으로 인하여 일반적으로 데이터에 관한 사항을 정하고 있는 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」³⁾로 규율하기 어려운 측면이 있기 때문에 별도의 법률이 필요하다.

이에 「발명진흥법」에서 제한적으로 규정된 산업재산 관련 조문을 분리하여 「산업재산정보법」으로 이관하고 국가안보 또는 기술의 유출방지 및 보호를 위해 산업재산 정보를 활용할 수 있는 법률 근거를 마련하였다. 동법은 2024년 2월 6일 제정되어, 2024년 8월 7일 시행되었다.⁴⁾

산업재산정보법은 ① 국가안보 ② 기술유출 방지 목적의 산업재산 정보 제공 기술·산업 지원 목적의 산업재산 정보 분석·활용 ③ 특허정보 인프라 구축 등으로 구성되었다.

3) 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(약칭: 공공데이터법), [시행 2023.11.17.] [법률 제19408호, 2023.5.16., 타법 개정]

4) 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률(약칭: 산업재산정보법), [시행 2024.8.7.] [법률 제20200호, 2024.2.6., 제정]

제2조

정 의

법 률	이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
	1. “산업재산”이란 「발명진흥법」 제2조제4호에 따른 산업재산권의 발생·변경 및 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산을 말한다.
	2. “산업재산 정보”란 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 지식재산처장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다.
	3. “산업재산 정보화”란 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이거나 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 산업재산 정보를 체계적으로 생산·관리·제공 및 활용하는 것을 말한다.
	4. “산업재산 정보 데이터베이스”란 산업재산 정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다.
	5. “산업재산 정보 시스템”이란 산업재산 정보의 수집·생성·가공·저장·관리·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다.
	6. “산업재산진단”이란 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 체계적인 연구개발 및 사업화 전략을 제시하는 것을 말한다. 다만, 「발명진흥법」 제28조에 따른 평가는 제외한다.
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제2조는 산업재산정보법에 사용되는 용어의 뜻을 명확하게 정하고 있다. 정의 규정은 법률에서 사용되는 용어 중 개념상 중요한 용어이거나 일반적으로 쓰는 용어와 다른 의미로 사용되는 용어에 대해 법령 자체에서 그 의미를 명확하게 할 목적으로 두게 된다.

정의 규정은 해석상의 논란을 예방하고, 집행과정에서 발생할 수 있는 분쟁을 방지할 뿐만 아니라, 여러 조문에서 자주 사용되는 용어를 미리 하나의 조문에서 설명해 줌으로써 문장을 간결하게 표현할 수 있게 한다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

2 연혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “산업재산”이란 「발명진흥법」 제2조제4호에 따른 산업재산권의 발생·변경 및 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산을 말한다. 2. “산업재산 정보”란 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 특허청장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다. 3. “산업재산 정보화”란 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이거나 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 산업재산 정보를 체계적으로 생산·관리·제공 및 활용하는 것을 말한다. 4. “산업재산 정보 데이터베이스”란 산업재산 정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다. 5. “산업재산 정보 시스템”이란 산업재산 정보의 수집·생성·가공·저장·관리·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다. 6. “산업재산진단”이란 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 체계적인 연구개발 및 사업화 전략을 제시하는 것을 말한다. 다만, 「발명진흥법」 제28조에 따른 평가는 제외한다. 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. “산업재산”이란 「발명진흥법」 제2조제4호에 따른 산업재산권의 발생·변경 및 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산을 말한다. 2. “산업재산 정보”란 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 지식재산처장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다. 3. “산업재산 정보화”란 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이거나 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 산업재산 정보를 체계적으로 생산·관리·제공 및 활용하는 것을 말한다. 4. “산업재산 정보 데이터베이스”란 산업재산 정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다. 5. “산업재산 정보 시스템”이란 산업재산 정보의 수집·생성·가공·저장·관리·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다. 6. “산업재산진단”이란 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 체계적인 연구개발 및 사업화 전략을 제시하는 것을 말한다. 다만, 「발명진흥법」 제28조에 따른 평가는 제외한다. 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해설

제2조에서는 산업재산과 산업재산 정보, 산업재산 정보화, 산업재산 정보 시스템, 산업재산 진단에 대한 정의 규정을 마련하였다. ‘산업재산’의 정의를 분명히 하고, ‘산업재산 정보’를 지식재산처가 관리·제공하는 정보 범위에 맞게 현실을 반영하고 있는 점에서 특징이 있다.

1) 산업재산

산업재산이란, 「발명진흥법」 제2조제4호에 따른 산업재산권의 발생·변경 및 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산을 말한다.

발명진흥법 제2조제4호의 ‘산업재산권’은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법에 따라 등록된 권리 범위에 한정한다. 이와 다르게 산업재산정보법에서는 산업재산권의 발생과 변경, 소멸 과정에서 수집되거나 생성되는 지식재산 포괄개념을 ‘산업재산’ 용어로 정의하고 있으며, 정보의 활용 범위를 확대하고 타법과의 용어의 중복 문제를 해소하고자 한다.

2) 산업재산 정보

산업재산 정보란, 산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 지식재산처장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료를 말한다. 이는 기존에 사용되어 온 ‘산업재산권 정보’, ‘산업재산권 정보화’, ‘특허정보’ 등을 총괄하는 개념이라고 할 수 있다.⁵⁾

산업재산정보법에서 취급하는 정보의 개념은 산업재산 권리 그 자체에 관한 정보라기보다 산업재산 전 주기에서 발생할 수 있는 모든 정보, 예를 들어 아이디어, 등록되지 않은 권리 등도 포함하는 광의의 개념이다. 한편, 부처간 업무영역을 고려하여 지식재산처장이 관리하고 제공할 수 있는 현실을 반영해 지식재산정보가 아닌 ‘산업재산 정보’의 용어를 채택하였으며, 여기에는 지식재산처 및 관련 산하기관에서 수행하는 업무영역 즉 영업비밀, 부정경쟁행위, 미등록디자인, 트레이드드레스 등 광의의 영업표지, 반도체직접회로 등에서 나아가 현대 사회에서 나타날 수 있는 새로운 지식재산 형태를 포함하는 것⁶⁾으로 해석해야 한다.

5) 정윤경·김원오, 산업재산 정보 관리 및 활용 촉진법 제정안에 관한 소고, 과학기술법연구 제28호 제2집, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 126면.

6) 한국법제연구원, 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률의 제정에 관한 연구, 2021, 23면.

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

3) 산업재산 정보화/산업재산 정보 데이터베이스/산업재산 정보 시스템

산업재산 정보화란, 공공 및 연구개발의 효율성을 높이거나 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등이 효과적으로 이루어질 수 있도록 산업재산 정보를 체계적으로 생산·관리·제공 및 활용하는 것을 말한다.

산업재산 정보 데이터베이스는 산업재산 정보 데이터들을 저장, 관리, 보호하기 위한 저장소로 이해할 수 있다. 데이터베이스 공급자는 이용자가 쉽게 이용할 수 있도록 수집된 데이터를 표준화하고 정제함으로써 데이터 품질을 유지할 수 있으며, 데이터베이스 이용자는 검색을 통해 체계적으로 데이터베이스에 접근할 수 있다.

정보 시스템은 데이터베이스를 포함해 산업재산 정보의 수집, 생성, 유통 등을 위해 필요로 하는 기기와 소프트웨어 등으로 이루어진 정보처리 체계 전반을 일컫는 개념으로서 양자를 구분할 수 있다.

4) 산업재산진단

산업재산진단이란 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 체계적인 연구개발 및 사업화의 방향·전략을 제시하는 것을 말한다. 단, 「발명진흥법」 제28조에 따른 ‘발명 등의 평가’는 제외한다.⁷⁾

실무적으로 산업재산진단은 사업화되어 이를 수행할 단체 등에 보조금을 지급하는 방식으로 이루어지고 있다. 이를 통하여 중소기업이 연구개발의 과정에서 연구개발(R&D) 착수, 기술도입 추진 이전에 전문가 집단으로부터 관련 기술에 대한 산업재산권 사전 종합진단을 받아 연구개발 방향을 설정하여 지식재산권 창출을 지원하고, 중복투자방지 등의 효과를 도모할 수 있다.

7) ‘발명 등의 평가’란 출원·등록된 발명 및 상표, 영업비밀, 배치설계에 대한 현재 또는 장래의 경제적 가치를 가액·등급 또는 점수 등으로 표시하는 것(발명진흥법 제2조제11호)을 말하며, 지식재산 가치평가를 의미한다.

제3조

국가 등의 책무

법률	① 국가는 산업재산 정보를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위한 시책을 강구하고 추진하여야 한다. ② 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)은 제1항에 따른 시책에 따라 각 기관의 특성을 고려하여 기술·산업 관련 정책의 수립·추진 및 평가 등에 산업재산 정보의 활용이 촉진되도록 노력하여야 한다. ③ 국가, 지방자치단체 및 공공기관은 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진과 그 기반 조성을 위한 시책이 효과적으로 추진될 수 있도록 서로 협력하여야 한다.
시행령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

국가, 지방자치단체 및 공공기관의 책무 또는 정책수립의무 등에 관한 규정은 해당 법령의 목적 달성을 위해 국가나 지방자치단체 등이 수행해야 할 책무 등을 정한 것이다.⁸⁾

산업재산정보법에서는 국가의 관련 시책 추진, 국가·지방자치단체·공공기관이 해당 정책의 수립 및 정책 추진을 위한 노력과 상호 협력에 대해 정한다. 국가, 지방자치단체, 및 공공기관이 법 집행의 주체임을 인식시키고 각각의 책무가 개별적인 것에 한정되지 않고 상호 협력하도록 명시한다.

2 연혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제3조 (국가 등의 책무) ① 국가는 산업재산 정보를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위한 시책을 강구하고 추진하여야 한다. ② 국가, 지방자치단체 및 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다)은 제1항에 따른 시책에 따라 각 기관의 특성을 고려하여 기술·산업 관련 정책의 수립·추진 및 평가 등에 산업재산 정보의 활용이 촉진되도록 노력하여야 한다. ③ 국가, 지방자치단체 및 공공기관은 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진과 그 기반 조성을 위한 시책이 효과적으로 추진될 수 있도록 서로 협력하여야 한다. 본조 신설

8) 법제처, 법령입안심사기준, 2024, 69면.

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

3 해 설

제1항은 국가는 산업재산 정보를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위한 시책을 강구하고 추진하여야 한다는 점을 명시한다. 여기서 시책은 산업재산정보법 제2장(제5조~제7조)에서 규정하는 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 정책을 말한다.

제2항은 국가, 지방자치단체 및 공공기관이 제1항에 따른 시책에 따라 각 기관의 특성을 고려하여 기술·산업 관련 정책의 수립·추진 및 평가 등에 산업재산 정보의 활용이 촉진되도록 노력하여야 한다고 하여 국가, 지방자치단체, 공공기관에 개별적인 책무가 있음을 밝히고 있다.

제3항에서는 국가, 지방자치단체 및 공공기관에 대해 시책이 효과적으로 추진될 수 있도록 상호 협력해야 한다고 정하고 있다.

즉, 국가와 지방자치단체 및 공공기관의 책무를 명시함으로써 국가와 지방자치단체, 공공기관이 산업재산 정보의 관리·활용 촉진을 위한 시책을 정하고, 시책을 추진하기 위한 전 국가적인 정책적 노력과 협력 의무를 명확히 하였다.

제4조

다른 법률과의 관계

법 률	산업재산 정보의 관리 및 활용에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

법률 규정은 상호 간에 유기적으로 결부되어 종합적인 법체계를 구성하고 있다. 그러므로 각 법률 상호 간 또는 각 법률의 개별 규정간에 조화와 균형을 유지하려면 다른 법률과의 관계를 명확히 규정하여 다른 법률과의 상충을 피하고 법령 상호 간의 조화를 도모해야 한다.⁹⁾

산업재산정보법 제4조는 산업재산 정보의 관리 및 활용에 관하여 다른 법률에 규정이 있는 경우에는 해당 법률을 우선 적용하고, 다른 법률에 특별한 규정이 없는 경우에 이 법에서 정하는 규정을 적용하도록 해 다른 법률과의 관계에 있어 적용의 우선순위를 정하기 위해 두는 조문이다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제4조 (다른 법률과의 관계) 산업재산 정보의 관리 및 활용에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다. 본조 신설

3 해 설

산업재산정보법은 대체로 지식재산처 등에서 업무과정에 발생한 정보이고 민간에서 생성되는 정보라도 산업재산 분야에 해당되는 경우에 적용되는 법률로서 특별법¹⁰⁾적인 성격을 갖는다.

9) 법제처, 법령입안심사기준, 2024, 77면.

10) 일반법이란 보통법이라고도 하며, 같은 단계의 법으로서 특별법에 비하여 넓은 범위의 사람·장소 또는 사항에 적용되는

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

산업재산 정보는 「공공데이터법의 제공 및 이용에 관한 법률(이하, 공공데이터법)」¹¹⁾에서 정하는 공공데이터에 해당될 수 있다. 공공데이터법은 공공기관(국가기관, 지방자치단체 및 「지방정보화 기본법」 제2조제16호에 따른 공공기관을 말한다.)이 보유·관리하는 데이터의 제공 및 그 이용 활성화에 관한 사항을 규정한 것이고(공공데이터법 제1조 및 제2조제1호), 여기서 공공데이터는 “데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보”로 정의하고 있다(공공데이터법 제2조제2호). 이에 따르면 산업재산 정보 중 전자화된 것은 모두 공공데이터에 해당될 것이다.

산업재산 정보는 산업재산정보법 제2조에서 “산업재산의 창출·보호 및 활용 단계에서 지식재산처장이 수집·생성하거나 이를 조사·분석·가공·연계하는 등의 방법으로 처리한 모든 종류의 지식 또는 자료”를 의미한다. 현재 산업재산 정보는 기본적으로 전자파일의 형태로 기록되고, 지식재산처 및 한국특허정보원 등 공공기관이 관리하고 있으므로 공공데이터에 속한다고 볼 수 있다. 이에 대해 산업재산 정보가 공공데이터에 해당하는 경우에는 공공데이터법에서 정한 사항을 기본적으로 준수하고, 보다 전문화된 규율을 필요로 하는 경우에는 산업재산정보법의 유관 조항에 구체화하고 있다.¹²⁾

산업재산 정보는 대부분 특별한 공공데이터에 해당하는 것으로 산업재산정보법에서 규정한 사항은 산업재산정보법을 우선적으로 적용한다. 구체적으로 살펴보면 공공데이터법에서는 산업재산 정보를 특별히 다루지 않기 때문에 공공데이터법이 우선적용될 여지는 없고, 산업재산 정보 중 공공데이터에 해당하지 않는 경우에는 애초부터 공공데이터법이 적용되지 않고 산업재산정보법이 적용된다. 또한 산업재산 정보는 대부분 특별한 공공데이터에 해당하므로 산업재산정보법상 입법 미진이 있더라도 공공데이터법에서 관련 규정이 있으면 해당조항의 적용이 가능하다.¹³⁾

한편 산업재산정보법이 발명진흥법에서 분법(分法)되고 비슷한 시기에 유사한 영역의 법률이 잇따라 제·개정되면서 공공데이터법 이외에도, 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법¹⁴⁾, 산업 디지털 전환촉진법¹⁵⁾ 등과 관계 그리고 지식재산 기본법¹⁶⁾과의 관계에 있어 법률 간의 위상 정립이 필요하다는 견해도 있다.¹⁷⁾

법을 말하고, 특별법이란 일반법보다도 좁은 범위의 사람·장소 또는 사항에 적용되는 법을 말한다. 법률용어사전, 현암사.

11) 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(약칭: 공공데이터법), [시행 2023.11.17.] [법률 제19408호, 2023.5.16., 타법개정]

12) 한국지식재산연구원, 산업재산 정보 활용 촉진법 등 하위법령 제정 연구, 2022, 32면.

13) 한국지식재산연구원, 산업재산 정보 활용 촉진법 등 하위법령 제정 연구, 2022, 32면.

14) 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(약칭: 데이터산업법), [시행 2022.4.20.] [법률 제18475호, 2021.10.19., 제정]

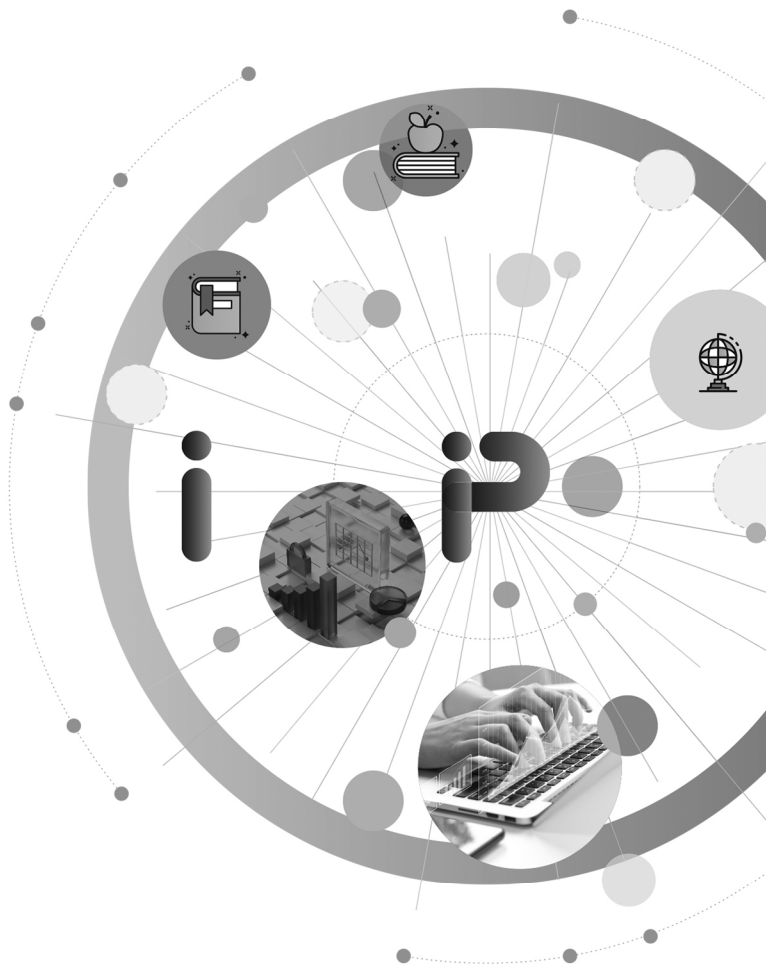
15) 산업 디지털 전환 촉진법(약칭: 산업디지털전환법), [시행 2022.7.5.] [법률 제18692호, 2022.1.4., 제정]

16) 지식재산 기본법, [시행 2022.12.11.] [법률 제18873호, 2022.6.10., 일부개정]

17) 정윤경·김원오, 산업재산 정보 관리 및 활용 촉진법 제정안에 관한 소고, 과학기술법연구 제28호 제2집, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 164면.

제2장 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립

제5조-제7조



제5조

기본계획의 수립

법	① 지식재산처장은 5년마다 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립하여야 한다. ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진의 기본방향·중장기 발전방향 2. 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 3. 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계 4. 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 관련 법령·제도의 정비 및 사업의 추진 5. 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진 6. 산업재산 정보 관련 국제협력 7. 그 밖에 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위하여 필요한 사항 ③ 지식재산처장은 산업재산 정보의 관리 및 활용을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 기본계획을 변경할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의 절차를 거치지 아니할 수 있다. ④ 지식재산처장은 기본계획을 수립하거나 변경하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ⑤ 기본계획의 수립 및 변경에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시행령	제2조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

기본계획은 근거 법령에 따른 입법목적을 달성하기 위해 행정기관이 정책을 종합적으로 조정하여 수립하는 중장기적 계획이다.

산업재산정보법 제2장에서는 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관하여 종합적이고 계획적인 추진을 도모하기 위하여 기본계획과 시행계획의 수립 및 실태조사의 실시를 정하여 각 시책 간 정합성을 확보하도록 하고 있다.

제5조는 산업재산정보법에서 정하는 핵심 사항에 대한 기본계획의 수립, 수립 주기, 수립 절차 및 협조 요청, 변경 등에 관한 내용을 규정한다.

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

2 연혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제5조 (기본계획의 수립) ① 특허청장은 5년마다 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 기본계획 (이하 “기본계획”이라 한다)을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립하여야 한다. ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진의 기본방향·중장기 발전방향 2. 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 3. 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계 4. 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 관련 법령·제도의 정비 및 사업의 추진 5. 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진 6. 산업재산 정보 관련 국제협력 7. 그 밖에 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위하여 필요한 사항 ③ 특허청장은 산업재산 정보의 관리 및 활용을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 기본계획을 변경할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의 절차를 거치지 아니할 수 있다. ④ 특허청장은 기본계획을 수립하거나 변경하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ⑤ 기본계획의 수립 및 변경에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제5조 (기본계획의 수립) ① 지식재산처장은 5년마다 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 수립하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ② 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 1. 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진의 기본방향·중장기 발전방향 2. 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 3. 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계 4. 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 관련 법령·제도의 정비 및 사업의 추진 5. 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진 6. 산업재산 정보 관련 국제협력 7. 그 밖에 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위하여 필요한 사항 ③ 지식재산처장은 산업재산 정보의 관리 및 활용을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 기본계획을 변경할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의 절차를 거치지 아니할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ④ 지식재산처장은 기본계획을 수립하거나 변경하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2025.10.1.> ⑤ 기본계획의 수립 및 변경에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

제5조제1항에서는 지식재산처장이 5년마다 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 기본계획을 수립함에 있어 필수적으로 포함되어야 할 항목을 나열하여 기본계획 수립의 방향을 정하고 있다.

같은 조 제2항은 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진의 기본방향·중장기 발전방향, 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리, 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계, 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 관련 법령·제도의 정비 및 산업의 추진, 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진, 산업재산 정보 관련 국제협력 등에 관한 사항이 포함되어야 한다고 적시한다.

기본계획은 관계부처와의 협의를 통해 수립한다. 이와 관련해 산업재산정보법 시행령(이하 시행령) 제2조제1항부터 제4항에서 절차를 정하고 있다. 같은 법 시행령 제2조제1항에서 기본계획 수립은 기본계획이 시행되는 해의 전년도 12월 31일까지 하도록 명시하고 있는데, 이는 기본계획 수립 이후 연차별 시행계획 일정을 고려한 것이다. 또한 지식재산처장은 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 기본계획 수립지침을 작성하고, 이 수립지침을 기본계획이 시행되는 해의 전년도 1월 31일까지 관계 중앙행정기관의 장에게 통보해야 한다. 관계 중앙행정기관의 장은 통보받은 수립지침에 따라 소관 부분에 관한 계획을 작성하여 기본계획이 시행되는 해의 전년도 8월 31일까지 지식재산처장에게 제출해야 한다.

또한, 산업재산정보법 제5조제3항 단서에서 “경미한 사항”은 지식재산처장이 직권으로 변경할 수 있는데, 같은 법 시행령 제2조제5항에서 이를 구체적으로 명시하고 있다. 경미한 사항이란 기본계획에 포함된 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진의 기본방향 및 중장기 발전방향에 영향을 미치지 않는 사항으로서 그 변경 근거가 분명한 사항, 기본계획에서 정한 정책의 기본방향이 변경되지 않는 경우에 한정하여 사업의 시행방법 변경에 관한 사항, 단순한 착오, 오기, 누락 또는 이에 준하는 명백한 오류에 해당하는 사항을 말한다.

같은 법 시행령 제2조제6항에서 지식재산처장은 기본계획을 수립하거나 변경한 경우에는 그 내용을 관보 또는 지식재산처 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다고 명시하여 관련 행정 정보를 제공하고 있다.

제5조에 의하여 2024년 12월, 지식재산처장은 관계부처 합의를 통해 제1차 산업재산 정보 관리·활용 기본계획(2025~2029년)을 수립하였다. 제1차 기본계획은 산업재산 정보에 기반한 국가경제 혁신을 비전으로 세우며, ① (활용) 산업재산 정보 분석·활용 체계 구축 및 안보·산업 활용 강화, ② (생태계) 산업재산 정보 활용 인력양성 및 서비스업 육성, ③ (인프라) 산업재산 정보 DB 확대 구축 및 관리체계 강화를 3대 추진전략으로 하여 10개 중점 추진과제를 담고 있다.

제1장
총칙

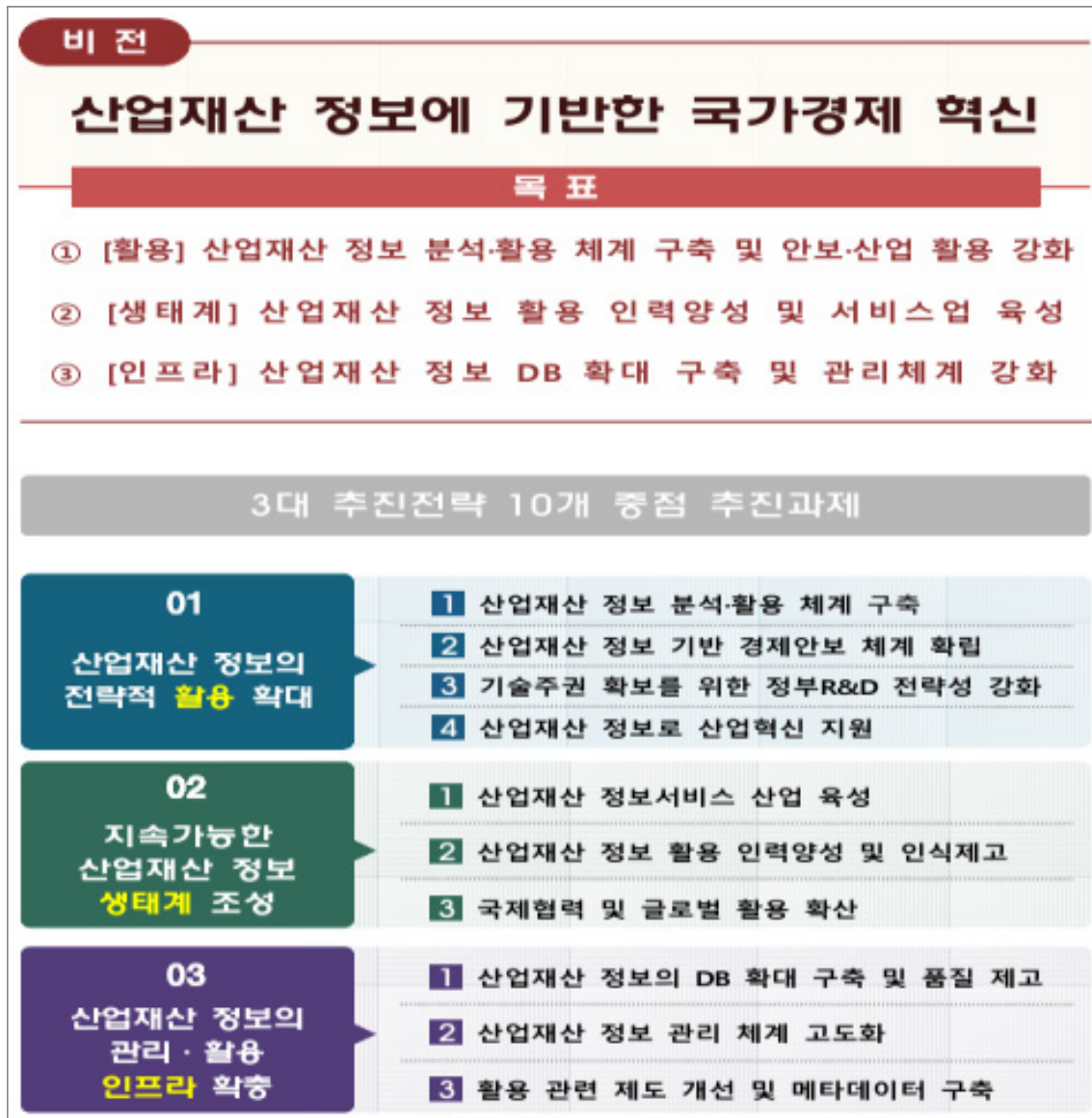
제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

그림 1 제1차 산업재산 정보 관리·활용 기본계획



제6조

시행계획의 수립

법 률	① 지식재산처장은 기본계획에 따라 매년 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. ② 시행계획의 수립·시행에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시 행 령	제3조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

시행계획은 기본계획을 구체화하기 위해 수립하는 단기적 계획이다. 산업재산정보법 제6조는 5년 주기로 수립되는 제5조의 기본계획의 효과적인 시행을 위하여 필요한 시행계획의 주요 내용과 수립 및 시행을 위한 근거 규정이다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제6조 (시행계획의 수립) ① 특허청장은 기본계획에 따라 매년 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. ② 시행계획의 수립·시행에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제6조 (시행계획의 수립) ① 지식재산처장은 기본계획에 따라 매년 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ② 시행계획의 수립·시행에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

산업재산정보법에서의 시행계획은 타 법률에서 관계부처 합동으로 수립하는 통상의 시행계획이 아니라 지식재산처 단독으로 수립한 기본계획의 연차별 추진계획을 의미한다.

따라서 타 법률 시행령에서 시행계획 수립 절차를 상세히 명시하고 있는 것과는 달리 산업재산

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

정보법 시행령은 시행계획에 포함되어야 할 내용과 시행계획 수립·시행 과정에서 관계기관에 대한 협조 요청의 근거만 규정하고 있다.

지식재산처장은 기본계획에 따라 매년 3월 31일까지 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 시행계획을 수립해야 한다. 또한 같은 법 시행령 제3조에서는 전년도 시행계획의 추진실적 및 평가, 해당 연도의 사업 추진 방향, 주요 사업별 세부 사업계획 등을 포함하여 시행계획의 수립·시행에 관한 사항을 정하고 있다.

제7조

실태조사

법 률	① 지식재산처장은 기본계획 및 시행계획의 수립·시행 및 평가를 위한 기초자료를 확보하기 위하여 매년 산업재산 정보의 수요 및 활용 등에 관한 실태조사를 실시할 수 있다. ② 지식재산처장은 제1항에 따른 실태조사를 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. ③ 제1항에 따른 실태조사의 범위 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시 행 령	제4조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

실태조사는 행정조사의 한 유형으로 행정상 필요한 자료나 정보를 수집을 목적으로 행하는 행정작용이다. 단순한 실태조사를 목적으로 하는 행정조사는 행정기관이 행정계획의 수립, 정책의 입안 등을 위하여 일정한 동향과 실태를 파악하기 위하여 조사를 실시하는 것을 의미한다.¹⁸⁾

산업재산정보법에서 규정한 실태조사는 민간과 공공의 산업재산 정보 수요, 관리, 활용 전반에 대한 조사를 통해 정책수립(기본계획 및 시행계획 수립) 및 성과분석에 필요한 기초자료를 확보하는 것을 목적으로 한다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제7조 (실태조사) ① 특허청장은 기본계획 및 시행계획의 수립·시행 및 평가를 위한 기초자료를 확보하기 위하여 매년 산업재산 정보의 수요 및 활용 등에 관한 실태조사를 실시할 수 있다. ② 특허청장은 제1항에 따른 실태조사를 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. ③ 제1항에 따른 실태조사의 범위 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제7조 (실태조사) ① 지식재산처장은 기본계획 및 시행계획의 수립·시행 및 평가를 위한 기초자료를 확보하기 위하여 매년 산업재산 정보의 수요 및 활용 등에 관한 실태조사를 실시할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 제1항에 따른 실태조사를 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공

18) 오준근, “행정조사”의 공법이론적 재검토, 공법연구 제31집 제3호(2000.3.), 한국공법학회, 537면.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
	기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. <개정 2025.10.1.>
	③ 제1항에 따른 실태조사의 범위 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

제7조는 산업재산 정보 관련 정책 추진에 있어 관련 시장의 분석을 위해 지식재산처에서 실시하는 실태조사에 관한 법적 근거이다. 동조에서는 실태조사 여부 및 결과 공표를 의무화한 것이 아닌 점에서 운영상의 자율성을 부여하고 있다.¹⁹⁾ 또한 실태조사의 원활한 집행을 위하여 각 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 기업·법인 또는 단체의 장 등에게 필요한 자료와 협조를 요청할 수 있도록 한다.

같은 법 시행령 제4조에서는 실태조사의 범위 및 방법에 대해 구체적으로 명시하고 있다. 실태조사는 산업재산 정보 수요에 관한 사항, 산업재산 정보 활용 현황에 관한 사항, 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 현황에 관한 사항, 산업재산 정보 관련 전문인력의 수급에 관한 사항, 산업재산 정보와 관련된 국제 동향에 관한 사항 등을 포함하도록 한다.

또한 같은 법 시행령 제4조제2항 내지 제3항에서는 실태조사 대상자의 선정기준을 정하고, 선정된 조사 대상자에게 사전에 실태조사 계획을 고지할 것을 규정하고 있다. 같은 법 시행령 제4조제4항은 실태조사는 현지조사, 문헌조사 및 설문조사 등의 방법으로 하며, 정보통신망 또는 전자우편 등 전자적 방식을 사용할 수 있음을 정한다.

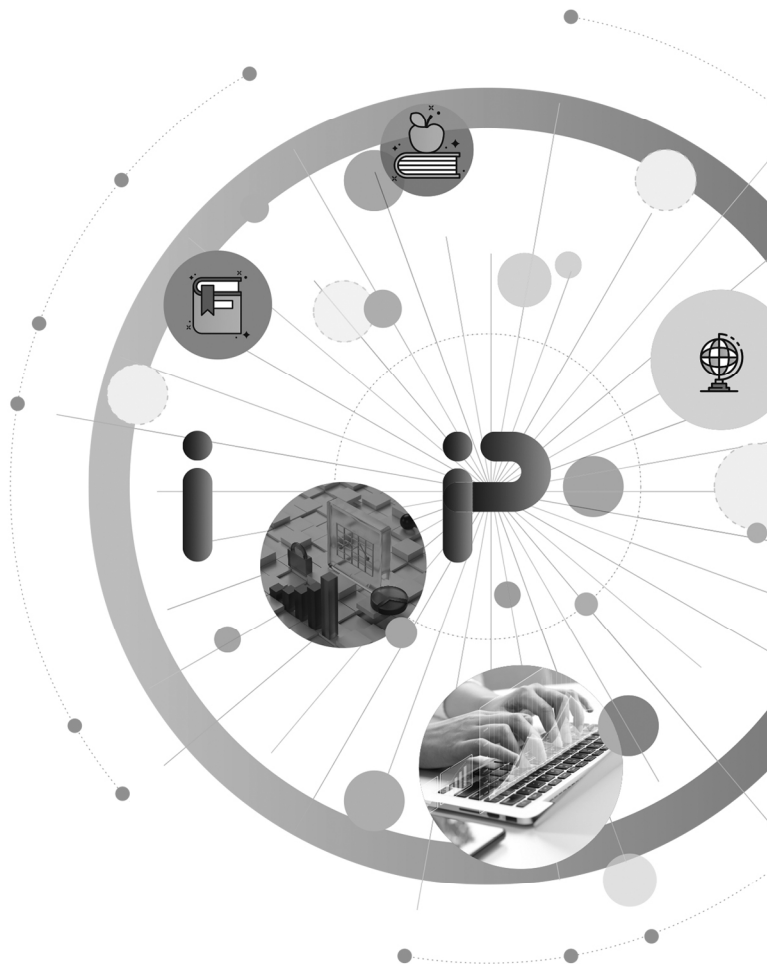
2025년 최초로 실시된 ‘산업재산 정보 활용 실태조사’는 조사대상 시점을 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지로 하여, 국내 소재 산업재산 정보 활용·미활용 기업, 산업재산 정보서비스기업, 공공연구기관(대학·공공연)을 모집단으로 선정하여 다음과 같은 주요 조사항목을 구성하여, 전문조사기관을 통해 이메일 및 전화 조사 방법으로 설문조사를 실시하였다.²⁰⁾

19) 정윤경·김원오, 산업재산 정보 관리 및 활용 촉진법 제정안에 관한 소고, 과학기술법연구 제28호 제2집, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 138면.

20) 2025년 산업재산 정보 활용 실태조사 과업지시서 참고.

제3장 산업재산 정보의 관리 및 활용 지원

제8조-제17조



제8조

산업재산 정보화 사업의 추진

법 률	① 정부는 산업재산 정보화를 촉진하고 관련 기술의 연구개발을 활성화하기 위하여 필요한 사업을 추진하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 산업재산 정보화 사업을 추진하는 기관 또는 단체에 행정적·기술적·재정적 지원을 할 수 있다.
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제3장은 산업재산 정보 관리 및 활용 촉진 정책, 사업의 안정적인 추진을 위해 현재 수행 중이거나 신규 발굴사업을 위한 법적 근거를 정한다.

제8조는 정부를 사업 추진의 주체로 하고, 산업재산 정보화를 수행하는 자에 대하여 필요한 행정적·재정적·기술적 지원을 할 수 있도록 함으로써 안정적이고 지속적인 산업재산 정보화 사업 추진을 담보한다. 정보화 사업에는 예를 들어, 정보화전략계획의 수립, 정보 시스템 구축, 소프트웨어 개발, 데이터베이스 구축 등이 포함된다.

산업재산 정보화와 관련된 개별 데이터 관리 또는 시스템 구축·운영에 관한 규정만으로는 개별 시스템 운영만 가능하므로 장기적, 유기적, 체계적 정보화 사업을 추진하는 것은 한계가 존재하기 때문에 동조를 두어 산업재산 정보화를 촉진하고 관련 기술에 대한 연구개발을 지속적으로 실시할 수 있도록 한 것이다.²¹⁾

21) 한국법제연구원, 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률의 제정에 관한 연구, 2021, 31면.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제8조 (산업재산 정보화 사업의 추진) ① 정부는 산업재산 정보화를 촉진하고 관련 기술의 연구개발을 활성화하기 위하여 필요한 사업을 추진하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 산업재산 정보화 사업을 추진하는 기관 또는 단체에 행정적·기술적·재정적 지원을 할 수 있다.
	본조 신설

3 해 설

제8조제1항은 산업재산 정보화와 관련된 기술 및 소프트웨어 등 연구개발이 지속적으로 이루어질 필요가 있으므로 이와 관련된 사업 추진 의무를 정부가 부담함으로써 국가 차원에서 안정적인 기술 발전을 도모할 수 있는 근거를 마련하였다. 여기서 산업재산 정보화에 필요한 사업이란 산업재산 정보 데이터베이스의 구축 및 관리, 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계, 산업재산 정보의 가공 및 보급, 산업재산 통계 및 검색 서비스 제공, 산업재산 정보화 연구개발 및 성과의 민간이전 등을 말한다.

또한 같은 조 제2항은 지식재산처가 산업재산 정보화 업무를 직접 수행하는 데 한계가 있으므로 관련 업무를 추진할 수 있는 기관 또는 단체에 대하여 행정적, 기술적, 재정적 지원할 수 있도록 정하고 있다. 행정 지원은 업무를 돕기 위한 인력, 시설, 정보, 시스템 등을 제공하는 것을 포함한다. 기술 지원은 특정 분야의 기술적인 전문성을 필요로 할 때 해당 분야의 전문가를 활용하거나 기술적인 자원을 제공하는 것을 의미한다. 재정 지원은 정부의 재정적인 자원을 활용하여 특정사업이나 기관에 필요한 예산을 지원하는 것을 말한다.

지식재산처는 ‘제1차 산업재산 정보 관리·활용 기본계획’에서 산업재산 정보 분석 플랫폼 구축 및 연계를 제시하고 있다. 이에 따라 2025년 상반기, 지식재산처는 산업재산정보 분석시스템 구축 정보화 전략계획 수립을 추진 중이다. 나아가 2028년까지 산업재산 정보와 산업·경제 등 이종(異種) 정보를 포함하는 분석 데이터베이스를 기반으로 하는 분석 플랫폼을 구축하고, 산업통상부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부 등 각 정부부처가 운영하는 분석 플랫폼과 연결하여 정보의 이용자가 수요에 따라 활용할 수 있는 협업 환경을 제공하고, 경제안보 및 R&D 효율화 지원을 달성하고자 한다.

제9조

산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리

법 률	① 지식재산처장은 업무 수행과정에서 수집·생성된 산업재산 정보를 체계적으로 관리하기 위하여 산업재산 정보 데이터베이스를 구축할 수 있다. ② 지식재산처장은 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 등을 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
시 행 령	제11조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

산업재산정보법 제9조는 데이터베이스 관리 시스템을 통해 자료 항목의 중복을 없애고 구조화하여 저장함으로써, 양질의 데이터를 확보하고 실시간 접근 및 표준화가 용이하도록 하기 위해²²⁾ 지식재산처 업무 수행과정에서 생산되는 데이터를 체계적으로 관리하도록 산업재산 정보 데이터베이스 구축을 규정하고 있다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제9조 (산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리) ① 특허청장은 업무 수행과정에서 수집·생성된 산업재산 정보를 체계적으로 관리하기 위하여 산업재산 정보 데이터베이스를 구축할 수 있다. ② 특허청장은 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 등을 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제9조 (산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리) ① 지식재산처장은 업무 수행과정에서 수집·생성된 산업재산 정보를 체계적으로 관리하기 위하여 산업재산 정보 데이터베이스를 구축할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 등을 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

22) 정윤경·김원오, 산업재산 정보 관리 및 활용 촉진법 제정안에 관한 소고, 과학기술법연구 제28호 제2집, 한남대학교 과학기술법연구원, 2022, 139면.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해설

제9조는 산업재산 정보 데이터베이스 구축·관리에서 나아가 정보의 최신성을 유지하고, 효용성을 높이기 위해 수집·생성된 산업재산 정보와 더불어 지식재산처장에게 권한을 부여하여 기관 또는 단체의 장으로 하여금 데이터베이스 구축에 필요한 자료의 제출을 요청하거나 그와 관련된 협조를 요청할 수 있도록 하여 정보 관리의 실효성을 확보하였다.

같은 조 제1항에서는 지식재산처장으로 하여금 지식재산처 업무수행 과정에서 수집, 생성된 산업재산 정보를 체계적으로 관리할 수 있도록 데이터베이스를 구축할 수 있도록 하였다.

같은 조 제2항에서는 지식재산처장이 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 등을 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있도록 하고, 자료의 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 자료를 제출하도록 의무화하여 자료 제출에 대한 강제성을 부여하고 있다.

지식재산처는 IP5 및 신흥국가 등 56개 해외 국가로부터 전자문서 또는 이미지 형태의 공보 데이터를 입수하고, 국내 지식재산처에서 출원된 특허, 실용신안, 디자인특허, 상표권에 대한 서지데이터 및 공보데이터 및 지식재산처로 납품되는 기타 데이터를 수집한다.

그리고 지식재산처는 국내외 지식재산권 정보 데이터베이스를 구축하여 국민과 지식재산처 심사관들이 손쉽게 지식재산정보를 활용할 수 있도록 검색시스템인 지식재산정보 검색 서비스(Korea Intellectual Property Rights Informaion Service, KIPRIS)와 지식재산처 심사관용 검색시스템(KOMPASS)를 통해 제공하고 있다. 2024년 12월말 기준으로 검색 DB에 탑재된 국내외 IP 데이터는 약 613만 건에 이른다.²³⁾

23) 특허청, 2024년도 지식재산백서, 2025, 387면.

제10조

산업재산 정보 시스템의 구축·운영

법 률	① 지식재산처장은 산업재산 정보의 수집·검색·가공 및 분석 등의 업무를 효율적으로 수행하고 산업재산 정보 이용자에게 산업재산 정보를 원활하게 제공하기 위하여 산업재산 정보 시스템을 구축·운영할 수 있다. ② 지식재산처장은 산업재산 정보 시스템의 구축·운영을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 해당 기관이 운영하는 정보 시스템과의 연계를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

산업재산정보법 제10조는 산업재산 정보 관련 업무의 효율적 수행과 정보 이용자에 대한 원활한 제공을 위하여 정보 시스템을 구축·운영할 수 있도록 하였다. 안정적이고 체계적인 정보 시스템의 구축·운영·관리를 위하여 관련 조문을 신설한 것이다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제10조(산업재산 정보 시스템의 구축·운영) ① 특허청장은 산업재산 정보의 수집·검색·가공 및 분석 등의 업무를 효율적으로 수행하고 산업재산 정보 이용자에게 산업재산 정보를 원활하게 제공하기 위하여 산업재산 정보 시스템을 구축·운영할 수 있다. ② 특허청장은 산업재산 정보 시스템의 구축·운영을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 해당 기관이 운영하는 정보 시스템과의 연계를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.
	☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제10조 (산업재산 정보 시스템의 구축·운영) ① 지식재산처장은 산업재산 정보의 수집·검색·가공 및 분석 등의 업무를 효율적으로 수행하고 산업재산 정보 이용자에게 산업재산 정보를 원활하게 제공하기 위하여 산업재산 정보 시스템을 구축·운영할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 산업재산 정보 시스템의 구축·운영을 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 공공기관의 장에게 해당 기관이 운영하는 정보 시스템과의 연계를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 행정기관의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2025.10.1.>
	☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

3 해 설

제10조제1항은 지식재산처장이 산업재산 정보를 체계적으로 관리하고, 정보 제공 업무를 실질적으로 운영하기 위한 정보 시스템 구축, 운영에 대한 법률적 근거를 마련한 규정이다.

같은 조 제2항에서는 지식재산처장이 산업재산 정보 시스템의 원활한 운영을 위하여 필요한 경우 중앙행정기관의 장, 지자체의 장, 공공기관의 장에게 해당 기관이 운영하는 정보 시스템과의 연계를 요청할 수 있도록 하여 정보 시스템 운영의 실효성을 담보하고자 하였다.

정보 시스템 연계는 정보통신망의 연계 및 행정정보의 공동이용으로 일컬어지는 ‘정보공유’를 목적으로 한다. 이를 위하여 행정기관 등의 장은 정보공유에 적극적으로 협력해야 하는데 이를 위해 동조는 「전자정부법」상 책무를 구체화하여 규정한 것이다.

행정기관 간 정보공유는 인력, 경비, 시간 등 각종 자원을 절약할 수 있고 의사결정에 도움이 되는 정보를 효율적으로 수집 또는 생산함으로써 의사결정의 질을 향상시킬 수 있다는 장점이 있다.²⁴⁾ 이를 위한 정보 시스템의 연계는 정보의 공동활용을 촉진하는 주요 전략 중 하나로 제시되어 왔다. 정보 시스템의 연계란 다부처간 연계업무의 단절 없는 처리를 위하여 각 업무에 해당하는 자료들의 공유와 교환이 가능하도록 정보를 연동, 변환, 통합, 전송하는 것을 의미한다. 정보 시스템의 연계를 통해 정보 공유와 재활용으로 그 부가가치를 극대화하고 업무처리의 효율성을 제고할 수 있게 된다.²⁵⁾

24) 이민호, 정보 공유 및 시스템 연계·통합 활성화 방안, 한국행정연구원, 2014, 15면.

25) 이민호, 정보 공유 및 시스템 연계·통합 활성화 방안, 한국행정연구원, 2014, 22면~23면.

제11조

분류정보의 이용 촉진

법 률	① 지식재산청은 산업재산 정보의 체계적 관리 및 효과적 활용을 위하여 「특허법」 제58조에 따른 특허분류, 「상표법」 제51조에 따른 상품분류 등 산업재산에 관한 분류정보의 이용을 촉진하여야 한다. ② 정부는 산업재산 정보의 활용 가치를 높이고 산업·경제 등 다양한 부문으로의 활용을 확산하기 위하여 제1항에 따른 분류정보와 「통계법」 제22조에 따른 산업에 관한 표준분류, 「과학기술기초법」 제27조에 따른 국가과학기술표준분류표 등 다른 분야의 분류정보 간 연계표를 작성·활용할 수 있다. ③ 제2항에 따른 분류정보 간 연계표 작성 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시 행 령	제5조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

기술 및 산업혁신에 있어 산업재산 정보의 활용가치를 제고하고, 활용 확산을 지원하기 위해서 산업재산에 관한 분류체계 작성 및 산업분류 등과의 연계가 필요하다.

제11조는 기술·경제·산업 간 통계 정보의 상관성 분석을 용이하기 위하여 특허, 상표 등 업무 수행과정에서 파생되는 산업재산 정보의 이용을 촉진하고, 이를 표준산업분류, 국가과학기술표준분류 등 다른 분류체계에 연계시킴으로써 새로운 과학기술, 산업 등 정보의 흐름이 빠른 분야에서 산업재산 정보의 활용성을 제고하기 위하여 마련된 규정이다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제11조(분류정보의 이용 촉진) ① 특허청은 산업재산 정보의 체계적 관리 및 효과적 활용을 위하여 「특허법」 제58조에 따른 특허분류, 「상표법」 제51조에 따른 상품분류 등 산업재산에 관한 분류정보의 이용을 촉진하여야 한다. ② 정부는 산업재산 정보의 활용 가치를 높이고 산업·경제 등 다양한 부문으로의 활용을 확산하기 위하여 제1항에 따른 분류정보와 「통계법」 제22조에 따른 산업에 관한 표준분류, 「과학기술기초법」 제27조에 따른 국가과학기술표준분류표 등 다른 분야의 분류정보 간 연계표를 작성·활용할 수 있다. ③ 제2항에 따른 분류정보 간 연계표 작성 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	☞ 본조 신설

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제11조 (분류정보의 이용 촉진) ① 지식재산처장은 산업재산 정보의 체계적 관리 및 효과적 활용을 위하여 「특허법」 제58조에 따른 특허분류, 「상표법」 제51조에 따른 상품분류 등 산업재산에 관한 분류 정보의 이용을 촉진하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ② 정부는 산업재산 정보의 활용 가치를 높이고 산업·경제 등 다양한 부문으로의 활용을 확산하기 위하여 제1항에 따른 분류정보와 「통계법」 제22조에 따른 산업에 관한 표준분류, 「과학기술기본법」 제27조에 따른 국가과학기술표준분류표 등 다른 분야의 분류정보 간 연계표를 작성·활용할 수 있다. ③ 제2항에 따른 분류정보 간 연계표 작성 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

산업재산 정보를 활용한 정책 수립 및 기업 활동에 유용한 정보를 제공하기 위해 각종 정보의 연계가 필요하다. 특허정보는 특허 활동이나 기술동향에 대한 분석을 용이하게 하여, 연구개발 활동과 기술발전을 촉진하는데 유용하다. 상표정보 또한 제품 및 서비스를 나타내어 기업의 비즈니스 관심사와 시장 적용을 반영하고 있다.²⁶⁾ 한편, 특허, 상표 등 산업재산 정보는 고유의 분류 체계를 가지고 있어 경제·산업 통계와 연계 분석이 쉽지 않다.

제11조제1항은 특허분류와 상품분류 등 산업재산 정보 분류정보를 체계적으로 관리하고 효과적으로 활용하기 위하여 정보이용을 촉진하도록 규정한다. 또한 같은 조 제2항에서 산업재산 정보를 표준산업분류, 과학기술표준분류 등 다른 분야와 연계하여 활용하기 위해 분류정보 간 연계표를 작성하고 활용할 수 있도록 하고 연계표 작성 절차 및 방법, 작성주기 등 구체적인 사항은 시행령으로 위임하였다. 산업재산정보법 시행령 제5조에 따르면 분류정보 간 연계표의 초안을 작성한 경우에는 관계기관·법인 또는 단체 등의 의견을 수렴하여 연계표를 확정하고, 새로운 산업이나 기술의 출현을 고려하여 5년마다 연계표를 수정·보완해야 하며, 연계표를 확정하거나 수정·보완한 경우 고시하도록 규정하였다.

같은 조 제2항의 분류정보 간 연계표는 산업재산 정보와 한국표준산업분류(국가데이터처), 국가과학기술표준분류(과학기술정보통신부), 산업기술분류(산업통상부), 산업품목분류(관세청) 등을 포함한다.

지식재산처는 한국표준산업분류(KSIC)와 국제특허분류(IPC)를 연계한 산업-특허 연계표를 작성하고 있다. 한국표준산업분류는 국내 경제·산업 분야에서 생산·노동·R&D 등 경제지표가 집계되고 있어 이를 기준으로 산업통계 작성시 산업구조 및 산업 간 유기적 구성 및 상관성의 비교 분석에 용이하다. 산업-특허 연계표는 한국표준산업분류와 특허통계의 집계기준인 국제특허분류 간 상호연계를 위한 매칭표로 지재권 통계정보와 산업, 경제 정보의 상호 연계분석이 가능하다.

26) 임효정, 특허-상표 연계분석 방법론 연구, 한국지식재산연구원, 2024, 12면.

지식재산청은 지난 2020년 기술-품목-특허 연계표를 발표하여 특허를 중심으로 서로 다른 분류체계 간 연결고리를 마련하였다. 구체적인 내용은 다음과 같다.

국가과학기술-특허(IPC, CPC) 연계표는 과학기술 관련 정보·인력·연구개발사업 등을 효율적으로 관리할 수 있도록 구축되어 있는 국가과학기술표준분류와 국제특허분류간 연계표로 과학기술과 특허정보의 상호 연계분석이 가능하다.

산업기술-특허(IPC, CPC) 연계표는 산업기술혁신사업의 기획·평가·관리에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 구축되어 있는 산업기술분류와 국제특허분류간 연계표로 산업기술과 특허정보의 상호 연계분석이 가능하다.

산업품목-특허(CPC) 연계표는 세계관세기구의 HS협약에 의해 국제무역에서 통일적으로 사용되고 있는 국제통일상품분류(HS코드)를 우리나라에 맞게 세분화한 관세통계품목분류(HSK)와 국제특허분류를 세분화한 선진특허분류(CPC) 연계표를 통해 산업품목과 특허정보의 상호 연계분석이 가능하다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

제12조

산업재산문서 전자화업무

법 률	① 지식재산처장은 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따른 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산의 출원, 심사, 심판, 재심 및 그 밖의 절차에서 제출 또는 생성된 문서(이하 “산업재산문서”라 한다)를 전산정보처리조직과 그 조직의 기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “산업재산문서 전자화업무”라 한다)를 할 수 있다. ② 지식재산처장은 「특허법」 제28조의3제1항, 「실용신안법」 제3조, 「디자인보호법」 제30조제1항, 「상표법」 제30조제1항에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 출원서나 그 밖에 총리령으로 정하는 산업재산문서를 제1항에 따라 전자화하고, 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다. ③ 제2항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 문서에 적힌 내용과 같은 것으로 본다. ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 산업재산문서 전자화업무의 수행방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. ⑤ 지식재산처장은 산업재산문서 전자화업무를 총리령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 기관 또는 단체에 위탁하여 수행하게 할 수 있다. ⑥ 지식재산처장은 제5항에 따라 산업재산문서 전자화업무를 위탁받은 기관 또는 단체(이하 “문서전자화기관”이라 한다)가 제5항에 따른 시설 및 인력 기준에 미치지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 출원 중인 산업재산(국제출원 중인 산업재산 및 「디자인보호법」 제43조제1항에 따른 비밀디자인을 포함한다. 이하 같다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우 시정을 요구할 수 있으며, 문서전자화기관이 시정 요구에 따르지 아니하는 경우 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다.
시 행 령	-
시행규칙	제2조, 제3조, 제4조, 제5조
관련판례	-

1 취 지

특허법, 상표법, 디자인보호법에서 규정하던 산업재산문서 전자화업무를 산업재산정보법으로 이관하면서 하나의 조문으로 정비하였다. 업무절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산 출원, 심사 등에서 제출 또는 생성된 문서를 전자화하여 처리할 수 있도록 하여 심판, 재심 등 절차에 관한 공정성을 확보하고(제1항~제5항), 비밀유지 의무를 부과함으로써 산업재산 출원·등록 과정에서 생성된 공문서에 대한 가치를 지키고자 하는 규정이다(제6항).

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제12조 (산업재산문서 전자화업무) ① 특허청장은 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따른 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산의 출원, 심사, 심판, 재심 및 그 밖의 절차에서 제출 또는 생성된 문서(이하 “산업재산문서”라 한다)를 전산정보처리조직과 그 조직의 기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “산업재산문서 전자화업무”라 한다)를 할 수 있다. ② 특허청장은 「특허법」 제28조의3제1항, 「실용신안법」 제3조, 「디자인보호법」 제30조제1항, 「상표법」 제30조제1항에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 출원서나 그 밖에 산업통상자원부령으로 정하는 산업재산문서를 제1항에 따라 전자화하고, 특허청 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다. ③ 제2항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 문서에 적힌 내용과 같은 것으로 본다. ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 산업재산문서 전자화업무의 수행방법 등에 관하여 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. ⑤ 특허청장은 산업재산문서 전자화업무를 산업통상자원부령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 기관 또는 단체에 위탁하여 수행하게 할 수 있다. ⑥ 특허청장은 제5항에 따라 산업재산문서 전자화업무를 위탁받은 기관 또는 단체(이하 “문서전자화기관”이라 한다)가 제5항에 따른 시설 및 인력 기준에 미치지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 출원 중인 산업재산(국제출원 중인 산업재산 및 「디자인보호법」 제43조제1항에 따른 비밀디자인을 포함한다. 이하 같다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우 시정을 요구할 수 있으며, 문서전자화기관이 시정 요구에 따르지 아니하는 경우 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제12조(산업재산문서 전자화업무) ① 지식재산처장은 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 및 「상표법」에 따른 특허·실용신안·디자인 및 상표에 관한 절차를 효율적으로 처리하기 위하여 산업재산의 출원, 심사, 심판, 재심 및 그 밖의 절차에서 제출 또는 생성된 문서(이하 “산업재산문서”라 한다)를 전산정보처리조직과 그 조직의 기술을 활용하여 전자화하는 업무 또는 이와 유사한 업무(이하 “산업재산문서 전자화업무”라 한다)를 할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 「특허법」 제28조의3제1항, 「실용신안법」 제3조, 「디자인보호법」 제30조제1항, 「상표법」 제30조제1항에 따른 전자문서로 제출되지 아니한 출원서나 그 밖에 총리령으로 정하는 산업재산문서를 제1항에 따라 전자화하고, 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직의 파일에 수록할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ③ 제2항에 따라 파일에 수록된 내용은 해당 문서에 적힌 내용과 같은 것으로 본다. ④ 제1항부터 제3항까지에 따른 산업재산문서 전자화업무의 수행방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2025.10.1.> ⑤ 지식재산처장은 산업재산문서 전자화업무를 총리령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 기관 또는 단체에 위탁하여 수행하게 할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ⑥ 지식재산처장은 제5항에 따라 산업재산문서 전자화업무를 위탁받은 기관 또는 단체(이하 “문서전자화기관”이라 한다)가 제5항에 따른 시설 및 인력 기준에 미치지 못하는 경우 또는 임직원이 직무상 알게 된 출원 중인 산업재산(국제출원 중인 산업재산 및 「디자인보호법」 제43조제1항에 따른 비밀디자인을 포함한다. 이하 같다)에 관하여 비밀을 누설하거나 도용한 경우 시정을 요구할 수 있으며, 문서전자화기관이 시정 요구에 따르지 아니하는 경우 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 취소할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경 및 산업통상자원부령을 “총리령”으로 변경

제1장
▼
총칙제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축제5장
▼
보칙

3 해 설

지식재산처는 종이 없는 특허행정을 목적으로 모든 산업재산권 관련 서면서류를 전자화하고 있다. 2024년 2월 6일 이전의 특허법 제217조의2(특허문서 전자화 업무의 대행), 상표법 제217조(상표문서 전자화업무의 대행) 및 디자인보호법 제208조(디자인문서 전자화업무의 대행)에서 규정하였던 문서의 전자화 업무(대행) 규정을 이관하면서 중복 내용을 통합하고 산업재산 문서의 전자화 근거를 유지하고 있다(제12조제1항).

또한 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 전산정보처리조직²⁷⁾의 파일에 수록할 수 있도록 하고(같은 조 제2항), 당해 파일에 대해서 수기 기록과의 동일한 효력을 인정하여 규정의 실효성을 확보하였다(같은 조 제3항). 이때 전자화 문서는 정보으로 간주된다.

같은 조 제4항에서는 산업재산문서 전자화 업무의 수행방법 등에 관하여 총리령으로 정하도록 위임하고 있는데, 이에 따라 산업재산정보법 시행규칙 제2조와 제3조에서는 각각 산업재산 정보 전자화 대상서류와 전자화한 내용의 통지 및 정정신청 방식을 규정하고 있다.

한편, 같은 조 제5항에서 산업재산 문서 전자화 업무의 효율적이고 전문적인 실시를 위하여 총리령으로 정하는 시설 및 인력 요건을 갖춘 전문기관에 위탁할 수 있도록 하였다. 이러한 법인의 요건에 관하여 산업재산정보법 시행규칙 제4조제1항은 비밀유지에 적합한 보안 시설과 산업재산문서 전자화업무를 효율적으로 수행할 수 있는 장비를 갖추고, 전산정보처리분야 경험이 5년 이상인 사람 1명을 보유할 것, 그리고 임직원 중 등록 변리사가 없을 것 등 기준을 정하고 있다.

지식재산처는 산업재산 문서 위탁기관은 지식재산처에 제출되는 산업재산권 서면서류(출원서, 보정서, 등록신청서, 심판청구서 등)와 전자문서(상용워드 명세서, 심결문 등)를 정보 시스템인 특허넷시스템에서 활용할 수 있도록 표준화된 전자형태로 변환함으로써 심사, 심판 등 특허행정을 지원한다.²⁸⁾

【그림 2】 특허문서의 전자화와 활용체계



출처: 한국특허정보원

27) 특허법 시행규칙 제1조의2에서 “전산정보처리조직”이라 함은 지식재산처가 사용하는 컴퓨터와 특허에 관한 출원·청구 기타의 절차(이하 “특허에 관한 절차”라 한다)를 밟는 자 또는 그 대리인이 사용하는 컴퓨터를 정보통신망으로 접속한 조직을 말한다고 정의한다.

28) 특허청, 2024년도 지식재산백서, 2025, 400면.

한편, 전자화업무의 위탁기관에 대해서는 통제·관리를 위해 시설이나 인력 기준에 미치지 못하게 되거나 임직원이 업무 수행과정에서 지득한 산업재산 정보에 대한 비밀을 누설·도용한 경우에는 시정조치를 취할 수 있도록 권한 규정을 마련하고, 시정명령을 따르지 않을 경우 위탁업무를 취소할 수 있도록 하였다. 나아가 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우 산업재산 정보법 제30조에 따라 처벌받을 수 있는 근거가 마련되어 있다.

제1장
▼
총칙**제2장**
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립**제3장**
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원**제4장**
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축**제5장**
▼
보칙

제13조

통계·지표의 조사·분석

법	① 지식재산처장은 공공 및 민간의 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등에 활용하기 위하여 산업재산 및 산업재산 정보와 관련된 통계와 지표를 조사·분석하여야 한다. ② 지식재산처장은 제1항에 따른 통계와 지표의 개선을 위한 시책을 수립·추진하여야 한다. ③ 지식재산처장은 제1항에 따른 통계와 지표를 조사·분석하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ④ 지식재산처장은 산업재산의 무역통계에 관한 조사·분석을 위하여 필요한 경우 재정경제부장관에게 대통령령으로 정하는 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 재정경제부장관은 「외국환거래법」 제21조 및 제22조에도 불구하고 요청받은 자료를 제공할 수 있다. ⑤ 제1항에 따른 조사·분석의 대상과 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시행령	제6조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

산업재산 정보의 효율적 관리와 체계적 정책집행 등을 위하여 산업재산 정보 관련 통계와 지표 조사 및 분석을 실시할 수 있도록 하였다. 기존 발명진흥법 제20조의8(산업재산권 통계와 지표의 조사·분석) 조문을 본법에 이관하여 규정하였다. 이에 따라 현재 발명진흥법에서 제20조의8은 삭제되었다.²⁹⁾

2 연혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제13조(통계·지표의 조사·분석) ① 특허청장은 공공 및 민간의 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등에 활용하기 위하여 산업재산 및 산업재산 정보와 관련된 통계와 지표를 조사·분석하여야 한다. ② 특허청장은 제1항에 따른 통계와 지표의 개선을 위한 시책을 수립·추진하여야 한다. ③ 특허청장은 제1항에 따른 통계와 지표를 조사·분석하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ④ 특허청장은 산업재산의 무역통계에 관한 조사·분석을 위하여 필요한 경우 기획재정부장관에게 대통령령으로 정하는 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 기획재정부장관은 「외국환거래법」 제21조 및 제22조에도 불구하고 요청받은 자료를 제공할 수 있다.

29) 발명진흥법 [시행 2024.8.7.] [법률 제20197호, 2024.2.6., 일부개정]

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
	⑤ 제1항에 따른 조사·분석의 대상과 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제13조 (통계·지표의 조사·분석) ① 지식재산처장은 공공 및 민간의 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등에 활용하기 위하여 산업재산 및 산업재산 정보와 관련된 통계와 지표를 조사·분석하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 제1항에 따른 통계와 지표의 개선을 위한 시책을 수립·추진하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ③ 지식재산처장은 제1항에 따른 통계와 지표를 조사·분석하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장, 지방자치단체의 장, 공공기관의 장 및 관련 기업·법인 또는 단체 등에게 필요한 자료의 제출 또는 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 자는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2025.10.1.> ④ 지식재산처장은 산업재산의 무역통계에 관한 조사·분석을 위하여 필요한 경우 재정경제부장관에게 대통령령으로 정하는 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 재정경제부장관은 「외국환거래법」 제21조 및 제22조에도 불구하고 요청받은 자료를 제공할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ⑤ 제1항에 따른 조사·분석의 대상과 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경 및 기획재정부장관은 “재정경제부장관”으로 변경

3 해 설

산업재산정보법 제13조는 기존의 발명진흥법 제20조의8을 옮겨온 조항으로 “산업재산권”을 “산업재산 및 산업재산 정보”로 변경하는 동시에, 발명진흥법 시행령 제8조의6을 산업재산정보법 시행령 제6조로 함께 이관했다.

제13조는 공공 및 민간에서 산업재산 및 산업재산 정보와 관련된 통계·지표의 조사 분석의 활용하기 위해 지식재산처장으로 하여금 산업재산권 통계와 지표를 조사·분석하기 위한 관련 시책을 세우고 추진하도록 하는 근거조항을 마련하고, 통계조사 및 분석의 실효성을 확보하기 위해 지식재산처장이 조사·분석을 위한 일정 자료를 요청하는 경우 행정기관 및 재정경제부장관에게 해당 자료를 제공할 수 있도록 규정하였다(같은 조 제1항~제3항). 같은 조 제4항에서는 산업재산 무역통계에 관한 조사·분석을 위하여 외국환거래정보에 대해 공유를 금지하고 있는 외국환거래법 제21조(국세청장 등에게의 통보 등) 및 제22조(외국환거래의 비밀보장)에 대한 적용을 배제하고 있다.

산업재산정보법 시행령에서는 통계와 지표의 조사·분석 대상과 방법 등에 관하여 정하고 있다. 즉, 시행령 제6조제1항은 조사·분석의 대상으로 산업재산의 창출·보호·활용 또는 무역에 관한 사항으로 명시하고 있다. 열거된 사항 이외에도 필요한 경우 탄력적으로 조사·분석 대상에 포함할 수 있도록 하여 “그 밖에 공공 및 민간의 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등에 활용하기 위하여 지식재산처장이 필요하다고 인정하는 사항”을 포함하였다. 같은 법 시행령 제6조제2항에서는 산업재산 통계·지표의 조사·분석 방법으로는 현지조사, 문헌조사 및 설문조사 등의

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

방법으로 하며 정보통신망 또는 전자우편 등 전자적 방식을 사용할 수 있도록 한다.

한편, 같은 법 제13조제4항에 따라 지식재산처장은 산업재산 무역통계에 관한 조사·분석을 위하여 필요한 경우 재정경제부 장관에게 자료의 제출을 요청할 수 있는데 같은 법 시행령 제6조제3항에서 이러한 경우 제출 요청을 할 수 있는 자료로 “산업재산의 수출입에 따른 대가의 지급 및 수령에 관한 자료”로 정하고 있다.

제14조

산업재산 정보의 이용 및 제공

법	① 지식재산처장은 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 「특허법」·「실용신안법」·「상표법」·「디자인보호법」에 따라 공개된 산업재산 정보를 수집·가공하여 이용하거나, 수집·가공된 정보를 제공할 수 있다. 이 경우 개인정보가 포함된 산업재산 정보의 이용 및 제공은 정보주체의 이익을 부당하게 침해할 가능성이 없다고 인정되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정한다. 1. 제5조 및 제6조에 따른 기본계획 및 시행계획의 수립·추진 등 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립·추진을 위하여 이용하는 경우 2. 출원·등록현황 등의 정보를 정리하여 제공하는 경우 3. 그 밖에 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ② 지식재산처장은 제1항에 따라 정보를 제공받으려는 자에게 실비의 범위에서 대통령령으로 정하는 수수료를 받을 수 있다. ③ 그 밖에 산업재산 정보의 이용 및 제공에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시행령	제7조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

산업재산 정보는 기존에도 특허법 등에서 특허 공보를 통해 공개하도록 하는 정보로 누구나 볼 수 있는 정보였으나, 기술·산업 지원 목적으로 산업재산 정보를 이용·제공하는 것에 대한 근거는 부족하여 산업재산정보법에서 근거조항을 마련하였다.

즉 공개된 산업재산 정보의 수집, 가공 시 발생할 수 있는 법률 위반의 우려를 해소하기 위해 공개정보 수집·가공에 대한 권한 및 법적 근거를 정한 규정이다. 제14조는 기존 발명진흥법 제20조의2(산업재산 정보의 이용)를 이관한 것이며, 발명진흥법 시행령(제8조의2)도 산업재산정보법 시행령으로 함께 이관하였다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제14조 (산업재산 정보의 이용 및 제공) ① 특허청장은 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 「특허법」·「실용신안법」·「상표법」·「디자인보호법」에 따라 공개된 산업재산 정보를 수집·가공하여 이용하거나, 수집·가공된 정보를 제공할 수 있다. 이 경우 개인정보가 포함된 산업재산 정보의 이용 및 제공은 정보주체의 이익을 부당하게 침해할 가능성이 없다고 인정되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정한다. 1. 제5조 및 제6조에 따른 기본계획 및 시행계획의 수립·추진 등 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립·추진을 위하여 이용하는 경우 2. 출원·등록현황 등의 정보를 정리하여 제공하는 경우 3. 그 밖에 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ② 특허청장은 제1항에 따라 정보를 제공받으려는 자에게 실비의 범위에서 대통령령으로 정하는 수수료를 받을 수 있다. ③ 그 밖에 산업재산 정보의 이용 및 제공에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제14조 (산업재산 정보의 이용 및 제공) ① 지식재산처장은 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 「특허법」·「실용신안법」·「상표법」·「디자인보호법」에 따라 공개된 산업재산 정보를 수집·가공하여 이용하거나, 수집·가공된 정보를 제공할 수 있다. 이 경우 개인정보가 포함된 산업재산 정보의 이용 및 제공은 정보주체의 이익을 부당하게 침해할 가능성이 없다고 인정되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정한다. <개정 2025.10.1.> 1. 제5조 및 제6조에 따른 기본계획 및 시행계획의 수립·추진 등 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립·추진을 위하여 이용하는 경우 2. 출원·등록현황 등의 정보를 정리하여 제공하는 경우 3. 그 밖에 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 필요한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우 ② 지식재산처장은 제1항에 따라 정보를 제공받으려는 자에게 실비의 범위에서 대통령령으로 정하는 수수료를 받을 수 있다. <개정 2025.10.1.> ③ 그 밖에 산업재산 정보의 이용 및 제공에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

산업재산정보법 제14조에서는 산업재산 정보의 이용 및 제공에 관한 지식재산처장의 권한을 명시하고 있다.

즉, 제1항에서 지식재산처장은 국가 및 민간 연구개발의 효율성 제고와 기술 및 산업 관련 전략의 수립·추진을 효과적으로 지원하기 위하여 공개된 산업재산 정보를 수집·가공·이용·제공할 수 있다. 다만 제14조제1항 단서에 따르면 산업재산정보법 제5조 및 제6조에 따른 기본계획 및 시행계획의 수립·추진 등 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진 정책의 수립·추진을 위하여 이용하

는 경우(제1호) 및 출원·등록현황 등의 정보를 정리하여 제공하는 경우(제2호) 외 공공 및 민간 연구개발의 효율성을 높이고 기술·산업 관련 전략의 수립·추진 및 평가 등을 효과적으로 지원하기 위하여 필요한 경우에 한한다. 또한 구체적인 사항을 대통령령으로 정할 수 있도록 위임하고 있는데, 같은 법 시행령 제7조 각 호에서는 구체적으로 ① 미래유망기술의 발굴·이전 관련 동향, 국내외 기술·산업의 동향 등을 조사·분석하기 위해 이용하거나 조사·분석의 결과를 제공하는 경우, ② 과학·산업기술·디자인 분야 관련 연구자 등의 산업별·지역별 수요와 공급 현황 등에 관한 정보를 조사·분석하기 위해 이용하거나 조사·분석의 결과를 제공하는 경우, ③ 그 밖의 경우를 열거하고 있다.

제14조제2항에서는 지식재산처장은 제1항에 따라 지식재산처장은 제1항에 따라 산업재산 정보를 제공받으려는 자에게 실비의 범위에서 수수료를 받을 수 있다고 규정하고 있으며, 그 산정 기준에 대해서는 같은 법 시행령 제7조제3항으로 위임하였는데 이는 기존 발명진흥법 제20조의 2 및 같은 법 시행령 제8조의2에서 정한 수수료 기준을 참조하였다.³⁰⁾ 현행 산업재산 정보 수수료 기준은 지식재산처가 고시하고 있다.³¹⁾

산업재산정보법 시행령 제7조제4항에서는 같은 법 시행령 제1항부터 제4항까지 규정한 사항 이외 산업재산 정보의 이용·제공 등에 관하여 필요한 사항을 구체적으로 정하여 「산업재산 정보의 이용 및 제공 등에 관한 고시」³²⁾로 알리고 있다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

30) 산업재산권 정보 제공 수수료 [시행 2021.6.1.] [특허청고시 제2021-13호, 2021.5.31., 일부개정]

31) 산업재산 정보 제공 수수료 [시행 2024.9.23.] [특허청고시 제2024-18호, 2024.9.23., 일부개정]

32) 산업재산 정보의 이용 및 제공 등에 관한 고시 [시행 2025.10.30.] [지식재산처 고시 제2025-4호, 2024.8.15., 제정]

제15조

국가 안전보장 등 목적의 정보 제공

법 률	① 지식재산차장은 국가의 안전보장 또는 국가의 중대한 이익과 관련된 기술 등의 유출 방지 및 보호를 위하여 필요한 경우 출원 중인 산업재산 정보를 이용하거나 관계 국가행정기관에 제공할 수 있다. ② 제1항에 따라 이용·제공하는 산업재산 정보의 내용 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시 행 령	제8조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

글로벌 기술패권 경쟁에 따른 국가 핵심기술의 해외 유출 등에 대한 우려가 증대함에 따라 기술·산업안보 정책 등에 산업재산 정보가 적기에 활용되기 위해 관계 부처와의 최신정보 공유가 중요해진 배경 하에³³⁾ 국가안보, 기술유출 방지 목적을 위하여 필요한 경우 특허출원 등 산업재산 정보가 공개되기 전이라도 해당 정보를 산업통상부, 방위사업청 등 관계 부처에 제공할 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 기존 특허제도 하에서 국가안보 목적이라도 출원 후 18개월이 지난 공개 특허 데이터만 활용할 수 있어 최신 기술 분석과 타 기관 정보 제공에 한계가 있었던 점을 극복하고자 신설한 조문이다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제15조 (국가 안전보장 등 목적의 정보 제공) ① 특허청장은 국가의 안전보장 또는 국가의 중대한 이익과 관련된 기술 등의 유출 방지 및 보호를 위하여 필요한 경우 출원 중인 산업재산 정보를 이용하거나 관계 국가행정기관에 제공할 수 있다. ② 제1항에 따라 이용·제공하는 산업재산 정보의 내용 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 본조 신설

33) 특허청, 2024년도 지식재산백서, 2025, 363면.

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제15조 (국가 안전보장 등 목적의 정보 제공) ① 지식재산처장은 국가의 안전보장 또는 국가의 중대한 이익과 관련된 기술 등의 유출 방지 및 보호를 위하여 필요한 경우 출원 중인 산업재산 정보를 이용하거나 관계 국가행정기관에 제공할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 제1항에 따라 이용·제공하는 산업재산 정보의 내용 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

국가의 안전보장 또는 중대한 이익과 관련된 기술 등의 유출 방지나 보호 등을 위하여 필요한 경우 지식재산처장이 산업재산 정보를 관계 국가행정기관에 제공할 수 있도록 근거규정을 신설하였다.

제15조의 핵심적인 내용은 미공개 산업재산 정보도 국가행정기관에 제공할 수 있는 것이므로 국내 출원에 한정하며, 같은 조 제2항에서는 국가 안전보장 등의 목적의 산업재산 정보 제공에 관한 내용, 절차 등을 같은 법 시행령에 위임하고 있다.

즉, 같은 법 시행령 제8조(국가 안전보장 등 목적의 정보 제공) 제1항에서는 지식재산처장이 출원 중인 산업재산 정보를 이용하거나 관계 국가행정기관에 제공할 수 있는 정보 중 국가의 안전보장 또는 국가의 중대한 이익과 관련된 기술을 각 호에서 열거하고 있다. 그 정보 제공 대상으로는, 국가연구개발발혁신법, 국가전략기술 육성에 관한 특별법, 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법, 대외무역법, 방위산업기술보호법, 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안전화를 위한 특별조치법 등에 따른 국가전략기술, 국가핵심기술, 전략물자, 핵심전략기술 등의 지정이나 선정 등을 위한 정보로 한정하여 산업재산 정보를 제공할 수 있도록 규정하고 있다.

또한 정보 제공 대상은 “관계 국가행정기관”으로 소관 법률의 국가행정기관 이외에 국가정보원,³⁴⁾ 검찰청, 경찰청을 포함할 수 있다. 미공개 산업재산 정보를 제공하는 경우 지식재산처장은 정보공개로 인한 피해가 발생하지 않도록 보안을 위한 지침³⁵⁾을 작성하여 관계 국가행정기관의 장에 통보하여야 하며, 각 관계 국가행정기관의 장은 별도로 보안계획을 수립하고 지식재산처장에게 통보한 후 시행해야 한다고 정한다(같은 법 시행령 제8조제3항 내지 제5항).

34) 지식재산처(구 특허청)은 2024년 방첩기관으로 지정되며 국가정보원이 운영하는 방첩정보공유센터에 참여하게되었다. 방첩공유센터는 다양한 방첩 관련 정보를 종합 및 공유하고, 중요한 사안에 대해서는 유관기관이 협업하여 대응하는 등 우리나라에 대한 외국 등의 정보활동을 예방하고 차단한다. 출처: 방첩정보공유센터 기관소개 <출처: https://www.nis.go.kr/ID/1_7_5.do, 최종접속: 2025.12.15.>

35) 선행기술조사 등 특허심사지원 사업 관리에 관한 고시[시행 2025.10.30.] [지식재산처고시 제2025-4호, 2025.10.30., 일부개정]

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

제16조

공공 및 민간 연구개발에서의 정보 활용

법	① 지식재산청은 산업재산 정보를 효과적으로 활용함으로써 공공 및 민간 연구개발의 효율적인 추진을 지원하기 위하여 다음 각 호의 시책을 수립·추진하여야 한다. 1. 미래유망기술 및 연구개발과제 발굴을 위한 산업재산 정보의 동향조사 2. 연구개발과제의 효율적 추진을 위한 전체 연구개발기간 동안의 산업재산 정보의 전략적 조사·분석 3. 표준특허 창출을 위한 산업재산 정보의 전략적 조사·분석 4. 연구개발 성과의 평가·이전·거래 및 사업화 등에서의 산업재산 정보의 활용을 위한 지원 5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에 대한 산업재산 정보의 조사·분석 역량 강화를 위한 지원 가. 과학·산업기술 분야 연구자 나. 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관 다. 「지식재산 기본법」 제3조제4호에 따른 공공연구기관(이하 “공공연구기관”이라 한다) 라. 「지식재산 기본법」 제3조제5호에 따른 사업자등(이하 “사업자등”이라 한다) 6. 그 밖에 공공 및 민간 연구개발의 효율적 추진을 위하여 산업재산 정보의 활용이 필요한 사항 ② 과학·산업기술 분야 연구자, 공공연구기관 및 사업자등은 연구개발의 효율성 및 성과를 향상시키기 위하여 연구개발 추진 과정에서 산업재산 정보를 활용하도록 노력하여야 한다.
시행령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

산업재산정보법 제16조는 지식재산청이 수집, 생성 등의 방법으로 처리한 산업재산 정보를 IP-R&D 측면에서 다양한 활용처로 확대할 수 있는 계기를 마련한 조문이다. 연구개발 기획부터 수행 및 평가·사업화에 이르는 전 단계에서 산업재산 정보를 효과적으로 활용하고, 과학·산업기술 분야 연구자 등에게 산업재산 정보 조사·분석 역량을 강화하는 데 필요한 다양한 정책을 추진해야 함을 명시하고 있다.

2 연혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제16조(공공 및 민간 연구개발에서의 정보 활용) ① 특허청장은 산업재산 정보를 효과적으로 활용함으로써 공공 및 민간 연구개발의 효율적인 추진을 지원하기 위하여 다음 각 호의 시책을 수립·추진하여야 한다. 1. 미래유망기술 및 연구개발과제 발굴을 위한 산업재산 정보의 동향조사 2. 연구개발과제의 효율적 추진을 위한 전체 연구개발기간 동안의 산업재산 정보의 전략적 조사·분석

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
	3. 표준특허 창출을 위한 산업재산 정보의 전략적 조사·분석 4. 연구개발 성과의 평가·이전·거래 및 사업화 등에서의 산업재산 정보의 활용을 위한 지원 5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에 대한 산업재산 정보의 조사·분석 역량 강화를 위한 지원 가. 과학·산업기술 분야 연구자 나. 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관 다. 「지식재산 기본법」 제3조제4호에 따른 공공연구기관(이하 “공공연구기관”이라 한다) 라. 「지식재산 기본법」 제3조제5호에 따른 사업자등(이하 “사업자등”이라 한다) 6. 그 밖에 공공 및 민간 연구개발의 효율적 추진을 위하여 산업재산 정보의 활용이 필요한 사항 ② 과학·산업기술 분야 연구자, 공공연구기관 및 사업자등은 연구개발의 효율성 및 성과를 향상시키기 위하여 연구개발 추진 과정에서 산업재산 정보를 활용하도록 노력하여야 한다.
	☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제16조 (공공 및 민간 연구개발에서의 정보 활용) ① 지식재산처장은 산업재산 정보를 효과적으로 활용 함으로써 공공 및 민간 연구개발의 효율적인 추진을 지원하기 위하여 다음 각 호의 시책을 수립·추진하 여야 한다. <개정 2025.10.1.> 1. 미래유망기술 및 연구개발과제 발굴을 위한 산업재산 정보의 동향조사 2. 연구개발과제의 효율적 추진을 위한 전체 연구개발기간 동안의 산업재산 정보의 전략적 조사·분석 3. 표준특허 창출을 위한 산업재산 정보의 전략적 조사·분석 4. 연구개발 성과의 평가·이전·거래 및 사업화 등에서의 산업재산 정보의 활용을 위한 지원 5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에 대한 산업재산 정보의 조사·분석 역량 강화를 위한 지원 가. 과학·산업기술 분야 연구자 나. 「국가연구개발혁신법」 제2조제4호에 따른 전문기관 다. 「지식재산 기본법」 제3조제4호에 따른 공공연구기관(이하 “공공연구기관”이라 한다) 라. 「지식재산 기본법」 제3조제5호에 따른 사업자등(이하 “사업자등”이라 한다) 6. 그 밖에 공공 및 민간 연구개발의 효율적 추진을 위하여 산업재산 정보의 활용이 필요한 사항 ② 과학·산업기술 분야 연구자, 공공연구기관 및 사업자등은 연구개발의 효율성 및 성과를 향상시키기 위하여 연구개발 추진 과정에서 산업재산 정보를 활용하도록 노력하여야 한다.
	☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
총칙제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축제5장
보칙

3 해 설

산업재산정보법 제16조는 공공 및 민간 연구개발 과정에서의 산업재산 정보의 활용성을 강화하여 연구개발 투자 효율성을 제고하기 위해 산업재산 정보활용 시책을 수립하도록 하였다. ① 미래유망기술 및 연구개발과제 발굴을 위한 산업재산 정보의 동향조사, ② 연구개발과제의 효율적 추진을 위한 전체 연구개발기간 동안의 산업재산 정보의 전략적 조사·분석, ③ 표준특허 창출을 위한 산업재산 정보의 전략적 조사·분석, ④ 연구개발 성과의 평가·이전·거래 및 사업화 등에서의 산업재산 정보의 활용을 위한 지원 시책을 포함하며, ⑤ 공공 및 민간 연구개발 사업에서의 산업재산 정보의 관리·활용을 위해 연구자, 기관에 대한 역량 강화 지원 근거를 마련하였다.

이와 관련하여 지식재산처는 제1차 산업재산 정보 관리·활용 기본계획에서 활용전략 중 하나로 ‘기술주권 확보를 위한 정부 R&D 전략성 강화’를 다음과 같이 추진과제로 제시하였다.

③ 기술주권 확보를 위한 정부R&D 전략성 강화

□ 핵심특허 등 핵심기술 확보 지원

- (표준특허) 특허-표준정보 연계 분석을 통한 표준특허 확보 지원
- (전략수립) 국가첨단전략기술* 및 국가전략기술**별 출원동향, 시장 확보력 등 특허 분석을 통한 집중분야 발굴로 정부R&D 정책 수립 활용
 - * 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 제2조제1호에 따른 기술
 - ** 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 기술

□ 정부 R&D 전 주기 효율화

- (기획·수행) 특허 심층분석을 통한 R&D 방향 수정·보완 및 첨단기술 분야 과제 대상 '특허로 R&D' 연계 확산 추진
- (성과관리 단계) 특허성과 관련 질적지표의 개선 및 대규모·현안 R&D 사업 투자 효율 제고를 위한 연구성과의 특허 관점 조사·분석 강화

□ 글로벌 R&D를 통한 국제기술협력 지원 확대

- (공동연구) 기업-해외 연구기관 공동 R&D 수행시 '특허로 R&D' 지원

현재 특허정보활용 사업은 한국특허전략개발원에서 수행 중이며, 아래와 같다.³⁶⁾

첫째, '특허 빅데이터 기반 산업혁신 지원 사업'을 수행한다. 동 사업은 주요 산업분야 특허분석을 통해 산업의 현황 및 국가 경쟁력을 분석하고 이를 바탕으로 정부 및 민간 R&D 방향 수립을 지원하는 것을 목적으로 한다. 세부내용으로는 ① 산업혁신전략 사업으로, 국가 핵심 산업의 특허 빅데이터 분석을 통해 주요 국가·기업의 경쟁력과 R&D 투자방향을 진단·예측하여 정부와 기업의 효율적인 연구개발 정책 수립을 지원한다. ② 메가트렌드 사업으로, 주요 17대 산업분야에 대한 유�효특허 DB를 축적하고 특허정보를 정량적으로 분석하여 산업별 기술 메가트렌드 및 부상기술을 도출하고, 특허 메가트렌드 웹포털을 통해 자체적인 특허분석이 어려운 중소·중견기업 및 연구자를 위한 맞춤형 온라인 특허분석서비스를 제공하는 사업을 수행 중이다.

둘째, '특허 중심 유망 R&D 분야 진단 및 활용기반 구축 사업'을 수행한다. 최신 인공지능 기술 및 빅데이터 분석 기법을 기반으로 특허-산업 연계를 도모하고 신규 분석 방법론을 연구하여 특허 활용성을 극대화하고자 한다.

셋째, '공공 R&D 특허기술동향 조사사업'을 수행한다. 국가연구개발 과제 발굴을 위한 사전기획 시 논문 또는 특허 등 연구개발 동향을 사전 기획에 포함하게 하는 국가연구개발혁신법 시행

36) 한국특허전략개발원, 특허정보활용 사업 <출처: <https://www.kista.re.kr/user/businessView.do?seq=63>, 최종접속: 2025.12.15.>

령 제8조제1항37)을 근거로 하여 사업기획 시 거시적인 육성 방향을 구체화하고, 과제기획 시 세부 연구방향을 설정할 수 있도록 R&D 사전기획의 특허 지원체계 강화를 목적으로 한다.

넷째, ‘표준특허 창출지원 사업’을 수행한다. 국제표준화를 목표로하는 우리나라의 기업 또는 기관에 R&D 전 주기에 걸친 표준특허 전략을 제공하여 고부가가치 표준특허 창출을 촉진하고 대국민 인프라를 구축하고자 한다. 동 사업을 통해 연구개발, 국제표준안 개발, 표준화 활동 등 표준특허 창출 전과정에 걸쳐 표준특허 확보전략 지원 및 정보서비스를 제공한다.

다섯째, ‘융합연구 권리·사업화 지원 사업’을 수행한다. 국가 및 사회문제 해결과 미래기술 선점을 위해 융합연구사업 전 주기에 걸쳐 권리화와 사업화를 지원하고, 융합연구를 통해 창출된 성과의 확산을 통해 연구성과의 효과성 제고를 목표로 한다.

R&D 기획단계에서부터 수행단계 및 R&D 전주기에 걸쳐 융합연구 권리화를 지원한다. 기획 단계에서는 특허조사분석, 선정평가 단계에서는 선행기술조사를 지원하며, 연구 1~2년차에는 특허 포트폴리오 설계, 연구 3~6년차에는 특허전략 고도화를 지원한다. 또한 융합연구 수행단계 및 종료단계에서는 사업화를 지원한다. 기술사업화 전략 수립으로 BM(Business Model) 구축, TBRM(Tech. Business Road Map), 경제성 분석이 지원되며, 기술사업화 현장 지원으로는 수요발굴 및 사업화 네트워크 구축, 기술마케팅, 창업컨설팅, 투자유치 컨설팅, 후속 R&D 연계지원 등을 지원한다. 상시적으로는 융합연구 IP 지원단 운영, 맞춤형 교육 프로그램 운영, 유망기술 홍보, 기술설명회 개최, 융합연구 특허 및 사업화 성과관리 등 융합연구 성과 확산을 추진한다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

37) 국가연구개발혁신법 시행령 제8조(연구개발과제 발굴을 위한 사전 기획 등) ① 중앙행정기관의 장은 법 제9조제3항에 따라 연구개발과제 발굴을 위한 사전 기획을 하려면 미리 다음 각 호의 세부 내용을 그 사전 기획에 포함해야 한다.

1. 사전 기획 관련 연구 분야에 대한 지원 필요성
2. 논문 또는 특허 등 연구개발 동향
3. 기대효과

제17조

산업재산진단기관의 지정 등

법 률	① 지식재산처장은 기업 및 연구기관 등의 산업재산진단을 효과적으로 실시하기 위하여 대통령령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 민간연구기관 또는 산업재산진단을 전문적으로 수행하는 기관 또는 단체를 산업재산진단기관(이하 “진단기관”이라 한다)으로 지정할 수 있다. ② 지식재산처장은 진단기관이 실시한 산업재산진단에 지출된 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ③ 지식재산처장은 진단기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우 그 지정을 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 진단기관의 지정을 받은 경우 2. 산업재산진단을 수행할 능력을 상실한 경우 3. 제1항에 따른 지정기준을 충족하지 못하게 된 경우 ④ 이 법에 따른 진단기관이 아닌 자는 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑤ 제1항에 따른 진단기관의 지정 절차 및 제3항에 따른 행정처분의 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시 행 령	제9조, 제10조
시행규칙	제6조
관련판례	-

1 취 지

산업재산진단기관은 산업재산 및 산업재산 정보를 종합적으로 조사·분석하여 기업 및 연구기관 등에게 체계적인 연구개발과 사업화 전략을 제시하는 지식재산처에서 지정한 기관을 말한다. 산업재산진단기관 제도는 산업재산 정보 조사·분석기관인 진단기관을 지정 및 육성하여 R&D 활성화 및 민간 IP 서비스 시장의 활성화를 꾀하며, 민간기업은 기술분야별 전문인력을 갖춘 진단기관을 통해 고품질의 산업재산 정보 조사 분석서비스를 받을 수 있다.³⁸⁾ 제17조는 기존 발명진흥법 제36조(산업재산권진단기관의 지정 등)~제37조(산업재산권진단기관의 지정취소 등)를 산업재산정보법으로 이관한 조항이다.

38) 특허청, 산업재산진단기관 제도 안내.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제17조 (산업재산진단기관의 지정 등) ① 특허청장은 기업 및 연구기관 등의 산업재산진단을 효과적으로 실시하기 위하여 대통령령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 민간연구기관 또는 산업재산진단을 전문적으로 수행하는 기관 또는 단체를 산업재산진단기관(이하 “진단기관”이라 한다)으로 지정할 수 있다. ② 특허청장은 진단기관이 실시한 산업재산진단에 지출된 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ③ 특허청장은 진단기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우 그 지정을 취소하여야 한다. 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 진단기관의 지정을 받은 경우 2. 산업재산진단을 수행할 능력을 상실한 경우 3. 제1항에 따른 지정기준을 충족하지 못하게 된 경우 ④ 이 법에 따른 진단기관이 아닌 자는 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑤ 제1항에 따른 진단기관의 지정 절차 및 제3항에 따른 행정처분의 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제17조 (산업재산진단기관의 지정 등) ① 지식재산처장은 기업 및 연구기관 등의 산업재산진단을 효과적으로 실시하기 위하여 대통령령으로 정하는 시설 및 인력을 갖춘 국공립 연구기관, 정부출연연구기관, 민간연구기관 또는 산업재산진단을 전문적으로 수행하는 기관 또는 단체를 산업재산진단기관(이하 “진단기관”이라 한다)으로 지정할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 진단기관이 실시한 산업재산진단에 지출된 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ③ 지식재산처장은 진단기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 지정을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우 그 지정을 취소하여야 한다. <개정 2025.10.1.> 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 진단기관의 지정을 받은 경우 2. 산업재산진단을 수행할 능력을 상실한 경우 3. 제1항에 따른 지정기준을 충족하지 못하게 된 경우 ④ 이 법에 따른 진단기관이 아닌 자는 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑤ 제1항에 따른 진단기관의 지정 절차 및 제3항에 따른 행정처분의 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

산업재산 진단업무의 효율적이고 전문적인 운영을 위해서 일정기준을 충족하는 기관·단체를 전담기관 지정할 수 있도록 규정하였다.

지정 제도는 ① 기존 인·허가나 특허로서의 지정, ② 행정업무의 부여를 위한 지정, ③ 지원·육성 대상의 선정을 위한 지정, ④ 규제 대상 선정을 위한 지정 등으로 다양하게 사용되고 있고, 여러 가지 성격이 혼합되어 규정되어 있는 경우도 있다.³⁹⁾

제1장
▼
총칙제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축제5장
▼
보칙

산업재산정보법 제17조에서의 산업재산진단기관의 지정은 ②와 ③이 혼합된 형태이다. 국민에 대한 행정업무를 수행하게 하는 경우 수행주체 등에 관한 사항으로 지정과 관련된 중요한 사항은 법률에 근거를 두어야 하며 제5항에서 위임규정을 두어 진단기관의 지정 절차 등을 정하고 있다. 나아가 동조 제3항에 비추어 볼 때 동조의 지정은 공익을 위해 필요한 사업으로 국가가 적극적으로 지원·육성하는 것이 필요한 경우에 특정한 기관을 지정하여 그 기관이 활동을 계속하면서 발전할 수 있도록 국가적 지원을 해주는 경우로 볼 수 있다.

제17조는 지식재산처장에게 기업 및 연구기관 등의 산업재산 진단을 효과적으로 실시하기 위해 전문인력 및 시설을 갖춘 기관을 산업재산진단기관으로 지정할 수 있는 권한을 부여하였다. 산업재산진단기관은 지식재산처로부터 전문인력, 실적 등의 진단 역량이 검증된 법정기관으로 전기·전자, 기계·금속, 화학·생명, 정보통신, 디자인 등 각 분야별 전문성을 갖춘 인력 보유를 요건으로 하여 산업재산진단 업무의 전문성을 담보하고, 산업재산진단기관은 관련 시설과 시스템을 갖추도록 하여 안정적인 업무를 실시하도록 하고(시행령 제9조), 업무수행에 필요한 비용이 발생할 경우 지식재산처장이 이를 지원할 수 있도록 하였다(법 제17조제2항).

산업재산진단기관의 통제·관리를 위해 1) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 산업재산진단기관의 지정을 받은 경우, 2) 산업재산진단을 수행할 능력을 상실한 경우, 3) 지정기준을 충족하지 못하게 된 경우에는 지정을 취소하거나 6개월 이내의 업무정지명령을 할 수 있도록 하였다(같은 법 제17조제3항 각 호). 다만, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 진단기관의 지정을 받은 경우(제1호)에 해당하는 경우 그 지정을 취소하여야 한다(같은 법 제17조제3항 단서). 한편, 산업재산진단기관에 대한 지정권한의 법적 효력유지 및 지정 진단기관에 대한 보호 등을 위하여 지정받지 못한 기관이 명칭을 오용하는 것에 대해서 금지하고 있으며, 유사명칭 사용시 과태료를 부과하도록 하고 있다. 이때 진단기관에 대한 행정처분의 세부기준은 같은 법 시행령 제10조에 위임하여 규정하고 있고 [별표1]에서 정하며, 진단기관의 취소나 업무정지를 명한 경우에는 지체 없이 지식재산처 인터넷 홈페이지에 게시해야 한다고 정하고 있다.

이 밖에 같은 법 시행규칙 제6조에 따른 지식재산처 고시 「산업재산진단기관의 지정 및 운영에 관한 규정」⁴⁰⁾에서 진단기관의 지정요건, 취소요건, 관리감독 규정 등을 정하고 있다.

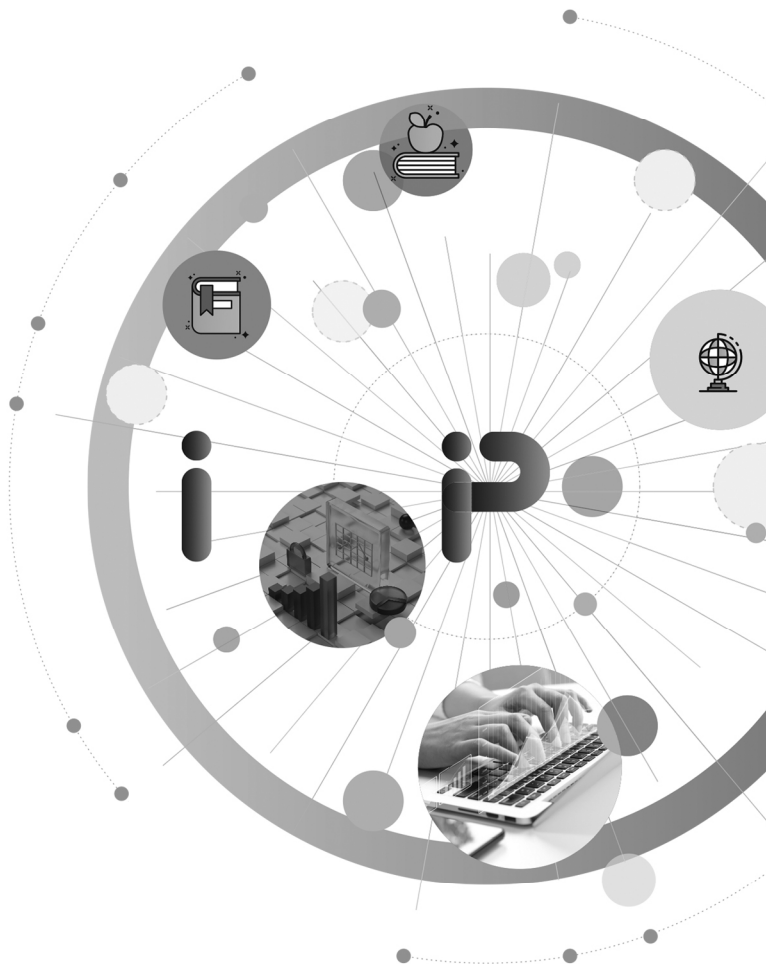
39) 법제처, 법령입안심사기준, 2024, 166면.

40) 산업재산진단기관의 지정 및 운영에 관한 규정 [시행 2025.10.30.] [지식재산처고시 제2025-4호, 2025.10.30., 일부개정]

제4장

산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진을 위한 기반 구축

제18조-제25조



제18조

산업재산 정보화 연구개발의 지원

법 률	① 정부는 산업재산 정보의 관리 및 활용과 관련된 기술, 서비스 및 소프트웨어에 대한 연구개발을 촉진할 수 있도록 노력하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 연구개발을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우 관련 기관 또는 단체에 연구개발을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 정부는 연구개발을 수행하는 데 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ③ 정부는 제1항 및 제2항에 따라 수행된 연구개발 성과(연구개발 결과물 및 연구개발을 수행하는 과정에서 투입되거나 생성된 연구기자재·재료·물품 등을 포함한다)가 민간 부문에 원활히 이전될 수 있도록 노력하여야 한다.
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제18조는 IT 서비스 형태로 이루어지는 정보 제공 서비스의 효율성을 높이기 위하여, 산업재산 정보의 관리 및 활용과 관련된 인프라 측면에서 기술·서비스 및 소프트웨어에 대한 연구개발을 촉진하기 위한 정부의 책무와 지원 근거를 정하고 있다. 또한 정부의 예산이 투입된 연구개발의 성과는 공익성을 띠고 있으므로 이를 민간부분에서 활용할 수 있도록 근거를 마련하였다. 제18조는 기존 발명진흥법 제20조의4와 제20조의5를 통합하면서 산업재산정보법으로 이관하였다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제18조 (산업재산 정보화 연구개발의 지원) ① 정부는 산업재산 정보의 관리 및 활용과 관련된 기술, 서비스 및 소프트웨어에 대한 연구개발을 촉진할 수 있도록 노력하여야 한다. ② 정부는 제1항에 따른 연구개발을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우 관련 기관 또는 단체에 연구개발을 수행하게 할 수 있다. 이 경우 정부는 연구개발을 수행하는 데 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ③ 정부는 제1항 및 제2항에 따라 수행된 연구개발 성과(연구개발 결과물 및 연구개발을 수행하는 과정에서 투입되거나 생성된 연구기자재·재료·물품 등을 포함한다)가 민간 부문에 원활히 이전될 수 있도록 노력하여야 한다.
	☞ 본조 신설

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해 설

정부는 산업재산 정보의 관리 및 활용과 관련된 기술, 서비스 및 소프트웨어 대한 연구개발을 촉진할 수 있도록 지원할 책무가 있으며, 이 법에 따른 연구개발을 수행하는 자에게 사용되는 연구개발 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제1항에서 산업재산 정보화와 관련된 연구개발을 촉진할 수 있는 주체는 정부로 규정되어 있어 국가차원에서의 노력을 도모하며, 제2항에서는 관련 연구개발을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우 관련 기관 또는 단체에 연구개발을 위탁 수행할 수 있도록 하였으며 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 제3항에서는 연구개발 성과를 원활하게 민간부문에 이전할 수 있도록 노력해야 한다고 정하고 있는데 이때 ‘연구개발 성과’는 연구개발의 결과물과 연구개발 수행 과정에서 투입·생성된 연구기자재, 재료, 물품 등을 포함한다.

한국특허정보원은 현재 지식재산 정보화 R&D 사업을 운영 중이다. 인공지능·빅데이터 등 지능정보기술 적용을 통한 지식재산 행정 및 산업 생태계의 지능정보화 촉진에 기여하기 위해, 산학연과 공동으로 지식재산 지능정보화의 기반이 되는 지능정보 지식베이스 및 인공지능 기반기술, 서비스 모델에 대한 연구개발을 추진한다.⁴¹⁾

지능정보 지식베이스 연구개발은 특허기술용어사전, 금속·화학·소재 분야의 조성/물성, 성분비 및 실험정보와 기계번역 코퍼스 등의 인공지능 학습용 데이터 연구와 양질의 데이터 구축을 통해 다양한 산업분야와의 연계 분석이 가능하도록 지식재산, 과학기술 및 타 산업분야의 빅데이터 정보분석과 정보 연계 네트워크를 연구·구축하고자 한다.

지식재산분야 지능정보 기반기술 및 서비스모델 연구개발은 인공지능 사전학습 언어모델 등 지능정보화 기반기술 연구개발과, 특허기술 특징 추출, 기술분류, 유사특허검색 등 지식재산 분야의 문제해결을 위한 다양한 인공지능 모델 연구개발이 포함된다.

41) 한국특허정보원, 지식재산 정보화 R&D <출처: <https://www.kipi.or.kr/EgovPageLink.do?link=/main/sub03/sub0304>, 최종접속: 2025.12.15.>

제19조

전문인력의 양성

법 률	정부는 산업재산 정보 관련 전문인력(이하 “전문인력”이라 한다)의 양성을 위하여 다음 각 호의 정책을 수립·추진할 수 있다. 1. 전문인력의 수요 실태 파악 및 중장기 수급 계획 2. 전문인력 양성 교육·훈련 프로그램의 개발 및 활용 3. 전문인력의 고용 창출 지원 4. 그 밖에 산업재산 정보 관련 전문인력의 양성을 위하여 필요한 사항
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제19조는 산업재산 정보 관련 전문인력을 확보·활용할 수 있도록 관련 정책의 수립 및 추진 근거를 마련하고 있다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제19조 (전문인력의 양성) 정부는 산업재산 정보 관련 전문인력(이하 “전문인력”이라 한다)의 양성을 위하여 다음 각 호의 정책을 수립·추진할 수 있다. 1. 전문인력의 수요 실태 파악 및 중장기 수급 계획 2. 전문인력 양성 교육·훈련 프로그램의 개발 및 활용 3. 전문인력의 고용 창출 지원 4. 그 밖에 산업재산 정보 관련 전문인력의 양성을 위하여 필요한 사항 본조 신설

3 해 설

지식재산기본법 제34조에서 지식재산 전문인력 양성에 관한 근거 규정을 두고 있으며, 같은 법 시행령에서 중앙행정기관의 장이 소관 지식재산 분야의 전문인력을 양성하기 위한 시책을 마

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

련하여 추진하여야 한다고 의무를 부여하고 있다. 이 시책에는 지식재산 전문인력의 중장기 수요·공급 전망, 지식재산 전문인력의 양성·공급계획, 지식재산 전문인력에 대한 기술훈련 및 재교육 촉진, 지식재산 교육의 질적 강화 방안이 포함되어야 한다고 규정하고 있다.

기술혁신과 경제 성장을 이끄는 중요한 자원인 산업재산 정보를 효과적으로 활용하기 위해서는 전문인력을 체계적으로 양성하고, 민간 서비스 시장을 확대하는 것이 필요하다. 제19조는 위 지식재산기본법의 지식재산 전문인력 양성에 관한 규정을 반영하고 있으며, 기업체, 변리업체, 연구소 등 산업재산 정보 관련 전문인력의 인력수요에 부응하는 전문인력을 양성하고 나아가 전문인력의 고용을 창출을 지원하기 위한 규정이다.

정부 차원에서 산업재산 정보 관련 전문인력의 양성을 위해 전문인력의 수요 실태 파악 및 중장기 수급계획의 수립, 교육·훈련 프로그램의 개발 및 활용, 전문인력의 고용 창출 지원 등의 정책을 마련하여 추진할 수 있도록 규정하였다.

이에 지식재산청은 산업재산 정보 전문인력 양성을 위해 발명진흥회를 통해 지식재산 전문인력양성 중점대학 사업을 운영 중이다. 2024년 총 9개 대학을 지식재산전문인력양성 중점대학(IP 중점대학)으로 선정하여 국가전략기술과 지역 주력산업의 연계를 통해 지역 지식재산 융합교육을 체계적으로 수행하도록 지원한다.⁴²⁾ IP 중점대학은 대학 내 지식재산 융합학위과정(학·석·박사)을 개설하고 다양한 비교과 지식재산 역량 강화 프로그램을 운영해 지식재산 교육 거점 역할을 수행하며,⁴³⁾ 특히 지식재산(특허) 정보조사분석, 데이터마이닝, 빅데이터 분석 등 교과과정을 통해 산업재산 정보 분석 전문인재를 양성하고 있다.

또한, 지식재산청은 한국특허전략개발원을 통해 지식재산 생태계 구축을 지원하기 위해 특허로 R&D 확산 교육프로그램을 운영하고 있다.⁴⁴⁾ 특허로 R&D 교육은 산업계에 우수인력 공급과 특허로 R&D 내재화를 지원하기 위한 교육서비스로 온/오프라인 교육 프로그램이 운영된다. 오프라인 교육은 유관기관 즉, 부처별 취·창업 관련 기관 및 대학과 연계하여 산업계 우수인력 공급을 위해 기관별 수요자 맞춤형으로 특허로 R&D 교육과정을 제공한다. 온라인 교육은 특허로 R&D 과제를 지원받는 산·학·연 R&D 및 IP 담당자와 특허조사분석 전문기관 담당자의 역량을 강화하기 위해 ‘특허로 R&D 전략수립 방법론’⁴⁵⁾, ‘산업보안’⁴⁶⁾ 등 교육을 제공한다. 이외에도 특허로 R&D 포털은 R&D 관련 교육정보, 일자리 정보, 특허로 R&D 우수기관 선정 및 산업재산진단기관 정보를 제공한다.

42) 특허청, 2024 지식재산 백서, 307면.

43) 특허청 보도자료, 지식재산 중점대학으로 ‘지방시대’ 열어간다, 2013.12.28.

44) 한국특허전략개발원, 특허로 R&D 확산 포털

〈출처: https://biz.kista.re.kr/iprnd/front/intro/intro.do?method=intro&ju_mn=01&bu_mn=01, 최종접속: 2025.12.15.〉

45) 특허로 R&D의 이해, 특허 조사·분석 방법론, 특허로 R&D 전략(IP 창출, 핵심특허 대응, R&D 방향제시) 등 총 10개의 강좌가 있다.

46) 산업보안 환경과 기술유출 사례, 과제수행 시 보안관리 요령 총 2개의 강좌가 있다.

제20조

인식제고 및 저변확대

법 률	정부는 산업재산 정보의 중요성에 대한 국민의 사회적 인식을 높이고 그 활용 기반을 확대하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 과학·산업기술·디자인 분야의 연구자 등에 대한 산업재산 정보의 활용 교육 2. 산업재산 정보의 활용 우수사례 발굴 및 포상 3. 산업재산 정보의 활용 촉진을 위한 홍보 및 간행물 등 자료의 발간 4. 그 밖에 산업재산 정보의 활용에 대한 인식제고 등을 위하여 필요한 사항
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

산업재산정보법 제20조에서는 산업재산 정보 활용 문화 확산을 도모하고자 한다. 산업재산 정보의 중요성에 대한 국민의 사회적 인식을 높이고 그 활용을 활성화하기 위해 다양한 사업이 이루어질 필요가 있으며, 이러한 사업을 수행하기 위한 근거를 마련하고 있다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제20조 (인식제고 및 저변확대) 정부는 산업재산 정보의 중요성에 대한 국민의 사회적 인식을 높이고 그 활용 기반을 확대하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 과학·산업기술·디자인 분야의 연구자 등에 대한 산업재산 정보의 활용 교육 2. 산업재산 정보의 활용 우수사례 발굴 및 포상 3. 산업재산 정보의 활용 촉진을 위한 홍보 및 간행물 등 자료의 발간 4. 그 밖에 산업재산 정보의 활용에 대한 인식제고 등을 위하여 필요한 사항
	본조 신설

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

3 해설

산업재산 정보에 대한 대국민 인식제고와 저변 확대를 통해 이 법의 목표인 산업경쟁력을 강화하고 국민경제의 발전에 기여하고자 한다. 제19조가 산업재산 정보 관련 전문인력의 양성이 주된 목적이라면, 제20조는 보다 보편적인 인식제고를 위한 지원 사항을 정하고 있다. 이를 통해 산업재산 정보에 대한 이해를 높이고 산업재산 정보 활용에 관한 긍정적이고 협력적인 태도를 형성할 수 있다. 덧붙여 제20조 각 호에서 열거한 정부 사업에 대해 각각의 내용에 관한 구체적인 사례를 살펴보면 다음과 같다.

제1호는 ‘과학·산업기술·디자인 분야의 연구자 등에 대한 산업재산 정보 활용 교육’이다. 국가 지식재산교육포털(IP-Academy) 사이트를 통해 일반인, R&D 인력, 특허실무자 등을 대상으로 온라인 지식재산교육을 무료로 제공한다.

제2호는 ‘산업재산 정보 활용에 관한 우수사례 발굴 및 포상’을 명시하고 있다. 지식재산처는 ‘지식재산 데이터 활용 창업 경진대회’를 개최하여 지식재산 데이터를 활용한 창의적인 비즈니스 모델 발굴 및 창업·사업화 지원을 위한 경진대회를 통해 우수팀 시상, 데이터 무상제공, 과학기술정보통신부 창업지원사업에 추천 및 기술보증기금 등에 협력하고 있다. 또한 특허정보에 대한 인식제고 및 저변확대를 위하여 ‘국제특허정보박람회(PATINEX)’를 매년 개최하여 특허정보의 전략적 활용에 관한 미래전망을 제시한다.

제3호는 ‘산업재산 정보의 활용 촉진을 위한 홍보 및 간행물 등의 자료의 발간’을 명시하고 있다. 지식재산처는 한국특허전략개발원 IP통합지원포털을 통해 특허 메가트렌드 분석보고서, 특허 빅데이터 기반 산업혁신전략보고서, 특허 통계분석 보고서 등 자료를 산업재산 정보의 활용에 관한 자료를 발간하고 있다.

제4호는 ‘그 밖에 산업재산 정보의 활용에 대한 인식제고 등을 위하여 필요한 사항’으로 규정하고 있다. 이는 본조 제1호 내지 제4호까지의 사항 이외에 이 법의 목적달성을 위해 필요한 사항이 있는 경우 사업화할 수 있도록 하기 위함이다.

한편 제1차 산업재산 정보 관리 활용 기본계획에서는 인식제고 방안으로 다음의 활동을 추진할 것을 정하고 있다. 먼저 전문가 강연을 통해 정보의 가치를 학습하고, 실질적인 활용방안을 모색할 수 있도록 한다. 이어서 집단지성을 통한 사례 발굴을 위해 아이디어 공모전과 경진대회를 운영하도록 하여 산업재산 정보를 다양한 분야에서 활용할 수 있는 기회를 만들고 창의적인 아이디어로 산업 발전에 기여할 수 있도록 하였다. 마지막으로 정보격차 해소를 위해 산업재산 정보 활용 초보자를 대상으로 특허정보 검색 교육 콘텐츠(온라인)를 제공할 것을 정하고 있다.

제21조

국제협력

법	정부는 산업재산 정보 관련 국제협력을 활성화하기 위하여 국제기구·외국의 정부·기업 또는 단체 등과 다음 각 호의 정책을 수립·추진할 수 있다. 1. 국제기구 또는 외국정부와의 산업재산 정보의 상호 교환 2. 산업재산 정보 관련 국제공동조사·연구 지원 3. 산업재산 정보 관련 기술·인력의 교류 지원 4. 산업재산 정보 관련 국제표준화 활동 지원 5. 산업재산 정보 관련 기술·시스템의 수출 또는 도입 6. 그 밖에 산업재산 정보 관련 국제협력의 활성화를 위하여 필요한 사항
시행령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

산업재산 정보의 체계적 관리와 활용 촉진을 위해 국제기구 또는 외국의 정부·기업·단체 등과 원활히 협력할 수 있도록 국제협력 정책의 수립 근거를 마련하였다.

2 연혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제21조 (국제협력) 정부는 산업재산 정보 관련 국제협력을 활성화하기 위하여 국제기구·외국의 정부·기업 또는 단체 등과 다음 각 호의 정책을 수립·추진할 수 있다. 1. 국제기구 또는 외국정부와의 산업재산 정보의 상호 교환 2. 산업재산 정보 관련 국제공동조사·연구 지원 3. 산업재산 정보 관련 기술·인력의 교류 지원 4. 산업재산 정보 관련 국제표준화 활동 지원 5. 산업재산 정보 관련 기술·시스템의 수출 또는 도입 6. 그 밖에 산업재산 정보 관련 국제협력의 활성화를 위하여 필요한 사항
	본조 신설

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

3 해 설

산업재산 정보는 국제표준코드(INID) 및 통일된 국제특허·상표분류체계로 정형화되고 실시간 공유되는 정보이며 전 세계 모든 기술·산업 변화의 흐름을 알 수 있는 정보가 포함되어 있으므로 국제협력이 필수적이다.

이에 따라 정부가 산업재산 정보 관련 국제기구 또는 외국의 정부·기업·단체 등과의 협력을 강화하기 위해 산업재산 정보 교환, 국제조사·연구, 기술과 인력의 교류, 국제표준화 활동, 기술·시스템의 수출 또는 도입에 관한 정책을 수립·추진할 수 있는 지원근거를 마련하였다.

지식재산청은 산업재산 정보 교류 및 협력을 강화하여 국내 기업의 경쟁력을 높이하고자 한다. 산업재산정보법 제21조제1호의 국제기구 또는 외국정부와 산업재산 정보 상호 교환과 관련된 사업으로 지식재산청은 이미 선진5개국 특허청(IP5), 세계지식재산기구(WIPO)과 함께 심사정보, 우선권 증명서류 교환 등 전자적 시스템을 통해 산업재산 정보를 공유하고 있다. 나아가 지식재산청은 신흥국 및 개발도상국으로 산업재산 정보 교환 대상국가를 확대하고 있다.

이와 관련하여 같은 법 제21조제2호 산업재산 정보 관련 국제공동조사·연구 지원의 일환으로, 특허정보의 기계번역서비스 품질 개선, 출원인 명칭 표준화 등을 지원하고 있으며, 제21조제3호의 기술·인력의 교류 지원활동으로서 개도국 및 신흥국 대상 특허 행정 정보화 컨설팅 사업을 진행하고 있다.

또한 같은 조 제4호에서 추진하고 있는 산업재산 정보 국제표준화와 관련하여 지식재산청은 국가 간 효율적인 데이터 교환을 위해 통일된 형식과 프로토콜을 마련하고, 이를 통해 정보의 정확성과 활용도를 높이하고자 한다. 이를 위하여 지식재산청은 IP5 및 WIPO와 협력하여 데이터 교환 방식, 바이오 분야 특허서열 목록 작성, 우선권 서류의 텍스트 구조화, 출원인 명칭 표준화 등을 추진 중이다. 제5호의 산업재산 정보 관련 기술·시스템의 수출 또는 도입은 인공지능 및 블록체인 등 신기술 도입을 위한 양자 및 다자간 정보화 협력으로 풀이할 수 있다.

마지막으로 제21조제6호의 ‘그 밖의 국제협력의 활성화를 위하여 필요한 사항’으로는 국가 간 공동연구 사업단의 구성, 국제공동연구자금의 조성 및 운영, 해외 우수기술인력의 유치와 편의지원 등이 포함될 수 있다.

제22조

보안 및 품질관리

법 률	① 지식재산처장은 산업재산 정보 데이터베이스 및 산업재산 정보 시스템에 대한 부당한 접근과 이용 또는 산업재산 정보의 위조·변조·훼손 또는 유출을 방지하기 위하여 필요한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. ② 지식재산처장은 산업재산 정보의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 품질 진단·평가 및 개선지원 등 산업재산 정보의 품질관리에 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 제2항에 따른 품질관리의 대상, 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
시 행 령	제11조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

산업재산정보법 제22조는 산업재산 정보 데이터베이스 및 정보 시스템의 원활하고 안전한 운영 및 관리를 위하여 보안조치를 의무화하였다. 산업재산 정보는 국가안보, 기업경쟁력, 기술혁신 등에 영향을 미치기 때문에 그에 대한 불법적인 접근이나 유출에 대한 강력한 정보보안과 품질관리가 요구된다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제22조 (보안 및 품질관리) ① 특허청장은 산업재산 정보 데이터베이스 및 산업재산 정보 시스템에 대한 부당한 접근과 이용 또는 산업재산 정보의 위조·변조·훼손 또는 유출을 방지하기 위하여 필요한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. ② 특허청장은 산업재산 정보의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 품질 진단·평가 및 개선지원 등 산업재산 정보의 품질관리에 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 제2항에 따른 품질관리의 대상, 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제22조 (보안 및 품질관리) ① 지식재산처장은 산업재산 정보 데이터베이스 및 산업재산 정보 시스템에 대한 부당한 접근과 이용 또는 산업재산 정보의 위조·변조·훼손 또는 유출을 방지하기 위하여 필요한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 산업재산 정보의 정확성과 신뢰성을 확보하기 위하여 품질 진단·평가 및 개선지원 등 산업재산 정보의 품질관리에 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2025.10.1.> ③ 제2항에 따른 품질관리의 대상, 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
	☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해설

제22조제1항은 지식재산처장은 산업재산 정보 데이터베이스 및 정보 시스템에 부당한 접근과 이용 또는 정보의 위·변조, 훼손, 유출을 방지하기 위하여 요구되는 보안조치에 대한 대책을 수립하고 시행하도록 하였다.

같은 법 제24조에 따라 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리와 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 등 업무는 한국특허정보원이 위탁실시하고 있고, 지식재산처 훈령인 「산업재산 정보 이용 등 업무 위탁기관 보안지침」⁴⁷⁾을 통해 산업재산 정보 관련 보안지침을 규정하였다. 동 지침에서는 위탁기관의 장에게 산업재산 정보를 보호할 책임을 부여하며, 그에 필요한 보안 대책을 마련해야 함을 의무화하고 있으며 이에 대한 지도감독책임은 지식재산처장이 부담한다. 또한 보안지침에서는 산업재산 정보 보안담당관 지정과 업무 수행 시 비밀유지의무, 산업재산 정보 보호 구역의 설정, 산업재산 정보의 관리, 보안점검 및 교육, 사고에 대한 대처 등을 규정하고 있으며, 2025년 1월 1일 기준 3년마다 동 지식재산처 훈령에 대한 타당성을 검토하여 최신화할 수 있도록 하였다.

또한, 같은 조 제2항은 지식재산처장은 산업재산 정보의 정확성과 신뢰성 확보를 위하여 품질 진단과 평가, 개선지원 등 필요한 조치를 해야 한다고 의무를 부과하며 구체적인 사항은 시행령에 위임하고 있다. 이에 따라 같은 법 시행령 제11조(산업재산 정보의 품질관리 대상 등)에서는 품질관리의 대상이 되는 산업재산정보에 대하여 법 제9조제1항에 따라 구축·관리되는 산업재산 정보를 대상으로 하며, 품질관리의 기준은 산업재산 정보의 구조 및 성능, 관리체계, 표준화 준수 등을 제시하고 있다. 절차적 측면에서 산업재산 정보를 수집·관리하기 위한 자료의 취득처리 및 처리된 자료의 검증단계에서 품질관리를 수행해야 한다.

47) 산업재산 정보 이용 등 업무 위탁기관 보안지침 [시행 2025.10.30.] [지식재산처훈령 제2호, 2025.10.30., 일부개정]

제23조

민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진

법 률	정부는 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 민간 산업재산 정보화 연구개발 지원 2. 민간 산업재산 정보서비스에 대한 정부 구매 및 해외시장 진출 지원 3. 민간 산업재산 정보서비스 홍보를 위한 박람회·전시회 등 행사의 개최 4. 우수 산업재산 정보서비스 사업자 및 창업사례에 대한 포상 5. 그 밖에 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화를 촉진하기 위하여 필요한 사업
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

산업재산정보법 제23조는 산업재산 정보 활용 촉진을 위해 민간 부문의 관련 산업 육성을 위한 지원 시책들에 대해 법적인 근거를 마련하고 있다. 정보서비스업과 관련된 실제 시장규모가 산업으로 정의할 정도로 크지 않기 때문에 업종의 일환으로 보아 산업재산 정보서비스업으로 칭하고 있다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제23조 (민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진) 정부는 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 민간 산업재산 정보화 연구개발 지원 2. 민간 산업재산 정보서비스에 대한 정부 구매 및 해외시장 진출 지원 3. 민간 산업재산 정보서비스 홍보를 위한 박람회·전시회 등 행사의 개최 4. 우수 산업재산 정보서비스 사업자 및 창업사례에 대한 포상 5. 그 밖에 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화를 촉진하기 위하여 필요한 사업 ☞ 본조 신설

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해 설

제23에 따라 정부는 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화를 촉진하기 위하여, 민간 산업재산 정보화 연구개발 지원(제1호), 민간 산업재산 정보서비스에 대한 정부 구매 및 해외시장 진출 지원(제2호), 민간 산업재산 정보서비스 홍보를 위한 박람회·전시회 등 행사의 개최(제3호), 우수 산업재산 정보서비스 사업자 및 창업사례에 대한 포상(제4호), 그 밖에 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화를 촉진하기 위하여 필요한 사업(제5호)을 각각 추진할 수 있다.

정부는 산업재산 정보 활용 촉진을 위해 민간 부문의 관련 산업 육성을 위한 지원 시책으로서, 산업재산 정보 관련 소프트웨어나 시스템을 개발·구축하는 산업 육성을 위하여 창업지원, 포럼 등 행사개최, 우수 사업자 포상, 품질인증제도 운영, 정부 구매 및 해외시장 진출 지원 등의 시책을 실시할 수 있다.

제1차 산업재산 정보 관리·활용 기본계획에서 산업재산 정보서비스 산업 육성 방안으로, 정보서비스 기업에 대해 창업-성장-해외진출에 이르는 단계별 맞춤형 지원, 정보서비스 바우처, 신고·사업실적 확인제도 도입, 민관 협의체 운영을 제시하고 있다.

■ 그림 3 | 산업재산 정보서비스 기업 성장단계별 지원방안

성장단계	추진방안
창업단계	○ 데이터* 및 테스트·시험을 위한 클라우드 등 컴퓨팅 자원 제공 * 데이터기프트 제도를 통해 초기 창업기간 내 기업에 데이터 무상 제공 ○ 부처·기관별 창업프로그램과 연계한 자금·컨설팅 지원
성장단계	○ 정보서비스 플랫폼 등 개발을 위한 인프라 및 R&D 지원 ○ 투자 연계 및 홍보·마케팅 등 사업화·판로개척 지원* * 스타트업, 중소기업 대상 박람회 참가부스 설치비 지원 및 '매칭데스크' 설치
해외진출단계	○ 해외* 시장동향, 정책 등 정보 제공을 통한 전략 수립 지원 * 조사대상(안) : ('25) 아세안 → ('26) 인도 → ('27~) 중동, 남미 등 ○ 해외기관과의 공동R&D 지원 등 교류·협력 제공

또한 산업재산정보 진단기관 육성을 위해 컨소시엄 등을 통한 대규모 R&D 과제 참여를 확대하고 실무인력을 대상으로 하는 교육 프로그램의 개발·운영 등을 세부추진 과제로 선정하였다.

제24조

한국특허정보원의 설립 등

법	① 산업재산 정보화 및 산업재산 정보의 활용 기반 구축에 관한 사업을 효율적으로 지원하기 위하여 한국특허정보원(이하 “정보원”이라 한다)을 설립한다. ② 정보원은 법인으로 한다. ③ 정보원은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ④ 정보원은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 지원 2. 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계 지원 3. 산업재산 정보의 가공 및 보급 지원 4. 산업재산 통계 및 정보검색 서비스 제공 5. 산업재산 정보화 연구개발 및 성과의 민간 이전 지원 ⑤ 정보원은 제4항에 따른 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있다. ⑥ 정부는 예산의 범위에서 정보원에 대하여 사업비와 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ⑦ 이 법에 따른 정보원이 아닌 자는 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑧ 정보원에 관하여 이 법 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 사항 외에는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑨ 지식재산처장은 정보원의 업무를 지도·감독한다.
시행령	제12조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취지

제24조에서는 산업재산 정보화에 관한 업무의 안정적 수행을 위해 산업재산 정보 관리 및 활용 관련 업무를 전문적으로 수행할 법정 전문기관 설립에 관한 규정을 신설하고, 전문기관의 명칭, 성격, 업무, 재원 조달 등에 관하여 구체적인 규정을 마련하였다.

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제24조 (한국특허정보원의 설립 등) ① 산업재산 정보화 및 산업재산 정보의 활용 기반 구축에 관한 사업을 효율적으로 지원하기 위하여 한국특허정보원(이하 “정보원”이라 한다)을 설립한다. ② 정보원은 법인으로 한다. ③ 정보원은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ④ 정보원은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 지원 2. 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계 지원 3. 산업재산 정보의 가공 및 보급 지원 4. 산업재산 통계 및 정보검색 서비스 제공 5. 산업재산 정보화 연구개발 및 성과의 민간 이전 지원 6. 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진 지원 7. 산업재산 정보 관련 국제협력 지원 8. 산업재산 정보화 등에 관한 고객지원 9. 그 밖에 산업재산 정보화 등과 관련하여 특허청장이 위탁하는 업무 ⑤ 정보원은 제4항에 따른 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있다. ⑥ 정부는 예산의 범위에서 정보원에 대하여 사업비와 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ⑦ 이 법에 따른 정보원이 아닌 자는 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑧ 정보원에 관하여 이 법 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 사항 외에는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑨ 특허청장은 정보원의 업무를 지도·감독한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제24조 (한국특허정보원의 설립 등) ① 산업재산 정보화 및 산업재산 정보의 활용 기반 구축에 관한 사업을 효율적으로 지원하기 위하여 한국특허정보원(이하 “정보원”이라 한다)을 설립한다. ② 정보원은 법인으로 한다. ③ 정보원은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ④ 정보원은 다음 각 호의 사업을 한다. <개정 2025.10.1.> 1. 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리 지원 2. 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계 지원 3. 산업재산 정보의 가공 및 보급 지원 4. 산업재산 통계 및 정보검색 서비스 제공 5. 산업재산 정보화 연구개발 및 성과의 민간 이전 지원 6. 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진 지원 7. 산업재산 정보 관련 국제협력 지원 8. 산업재산 정보화 등에 관한 고객지원 9. 그 밖에 산업재산 정보화 등과 관련하여 지식재산처장이 위탁하는 업무 ⑤ 정보원은 제4항에 따른 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있다. ⑥ 정부는 예산의 범위에서 정보원에 대하여 사업비와 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ⑦ 이 법에 따른 정보원이 아닌 자는 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑧ 정보원에 관하여 이 법 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 사항 외에는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑨ 지식재산처장은 정보원의 업무를 지도·감독한다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해설

한국특허정보원은 산업재산 정보의 신속하고 정확한 보급을 통해 산업재산 정보 활용 활성화 및 산업의 육성을 지원하는 사업을 위탁운영한다. 산업재산정보법 제24조제4항에서 한국특허정보원의 사업범위로 ① 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리, ② 산업재산 정보 시스템의 구축·운영 및 연계, ③ 산업재산 정보의 가공 및 보급, ④ 산업재산 통계 및 정보검색 서비스 제공, ⑤ 산업재산 정보화 연구개발 및 성과의 민간 이전, ⑥ 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진, ⑦ 산업재산 정보 관련 국제협력, ⑧ 산업재산 정보화 등에 관한 고객지원을 규정하고, ⑨ 그 밖에 지식재산처장이 위탁하는 업무를 수행하도록 규정하고 있다.

한편, 같은 법 제24조제5항에서는 한국특허정보원이 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위한 수익사업의 범위를 시행령에 위임하고 있다. 즉, 같은 법 시행령 제12조(한국특허정보원의 수익사업)에 의하면, ① 산업재산 정보 이용 활성화 관련 사업, ② 산업재산 정보 시스템 보급 관련 사업, ③ 산업재산 정보화 관련 연구용역, ④ 산업재산 정보화 관련 교육, 출판 및 행사, ⑤ 그 밖에 지식재산처장이 필요하다고 인정하는 사업을 말한다. 이때 수익사업을 시작 또는 중단하거나 수익사업의 내용 등 중요 사항을 변경하려는 경우에는 미리 그 사실을 지식재산처장에게 보고하도록 하고 있다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

제25조

한국특허전략개발원의 설립 등

법 률	① 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공연구기관 등의 산업재산전략 수립 및 연구개발 수행에 관한 사업을 효율적으로 지원하기 위하여 한국특허전략개발원(이하 “전략원”이라 한다)을 설립한다. ② 전략원은 법인으로 한다. ③ 전략원은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ④ 전략원은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 산업재산 정보의 조사·분석 지원 2. 연구기획단계에서의 산업재산 정보의 동향조사 지원 3. 연구개발과정에서의 산업재산 창출 전략 지원 4. 표준특허 창출을 위한 지원 5. 국가연구개발 산업재산 성과의 조사·분석 및 관리 6. 산업재산 연계 연구개발 전략 관련 정책 연구·실태조사 및 성과분석 7. 그 밖에 산업재산전략 수립 및 효율적 연구개발 수행과 관련하여 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무 ⑤ 전략원은 제4항에 따른 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있다. ⑥ 정부는 예산의 범위에서 전략원에 대하여 사업비와 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ⑦ 이 법에 따른 전략원이 아닌 자는 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑧ 전략원에 관하여 이 법 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 사항 외에는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑨ 지식재산처장은 전략원의 업무를 지도·감독한다.
시 행 령	제13조
시 행 규 칙	-
관 련 판 례	-

1 취 지

산업재산정보법 제25조는 국가 지식재산 경제력을 높이기 위하여 공공 부문의 산업재산전략 수립 및 효율적 연구개발 수행에 관한 사업을 지원하는 특수법인인 한국특허전략개발원의 법적 설립근거를 규정하고 있다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제25조 (한국특허전략개발원의 설립 등) ① 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공연구기관 등의 산업재산전략 수립 및 연구개발 수행에 관한 사업을 효율적으로 지원하기 위하여 한국특허전략개발원(이하 “전략원”이라 한다)을 설립한다. ② 전략원은 법인으로 한다. ③ 전략원은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ④ 전략원은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 산업재산 정보의 조사·분석 지원 2. 연구기획단계에서의 산업재산 정보의 동향조사 지원 3. 연구개발과정에서의 산업재산 창출 전략 지원 4. 표준특허 창출을 위한 지원 5. 국가연구개발 산업재산 성과의 조사·분석 및 관리 6. 산업재산 연계 연구개발 전략 관련 정책 연구·실태조사 및 성과분석 7. 그 밖에 산업재산전략 수립 및 효율적 연구개발 수행과 관련하여 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무 ⑤ 전략원은 제4항에 따른 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있다. ⑥ 정부는 예산의 범위에서 전략원에 대하여 사업비와 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ⑦ 이 법에 따른 전략원이 아닌 자는 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑧ 전략원에 관하여 이 법 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 사항 외에는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑨ 특허청장은 전략원의 업무를 지도·감독한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제25조 (한국특허전략개발원의 설립 등) ① 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공연구기관 등의 산업재산전략 수립 및 연구개발 수행에 관한 사업을 효율적으로 지원하기 위하여 한국특허전략개발원(이하 “전략원”이라 한다)을 설립한다. ② 전략원은 법인으로 한다. ③ 전략원은 그 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 함으로써 성립한다. ④ 전략원은 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 산업재산 정보의 조사·분석 지원 2. 연구기획단계에서의 산업재산 정보의 동향조사 지원 3. 연구개발과정에서의 산업재산 창출 전략 지원 4. 표준특허 창출을 위한 지원 5. 국가연구개발 산업재산 성과의 조사·분석 및 관리 6. 산업재산 연계 연구개발 전략 관련 정책 연구·실태조사 및 성과분석 7. 그 밖에 산업재산전략 수립 및 효율적 연구개발 수행과 관련하여 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무 ⑤ 전략원은 제4항에 따른 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있다. ⑥ 정부는 예산의 범위에서 전략원에 대하여 사업비와 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다. ⑦ 이 법에 따른 전략원이 아닌 자는 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다. ⑧ 전략원에 관하여 이 법 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에서 정한 사항 외에는 「민법」 중 재단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑨ 지식재산처장은 전략원의 업무를 지도·감독한다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
▼
총칙제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축제5장
▼
보칙

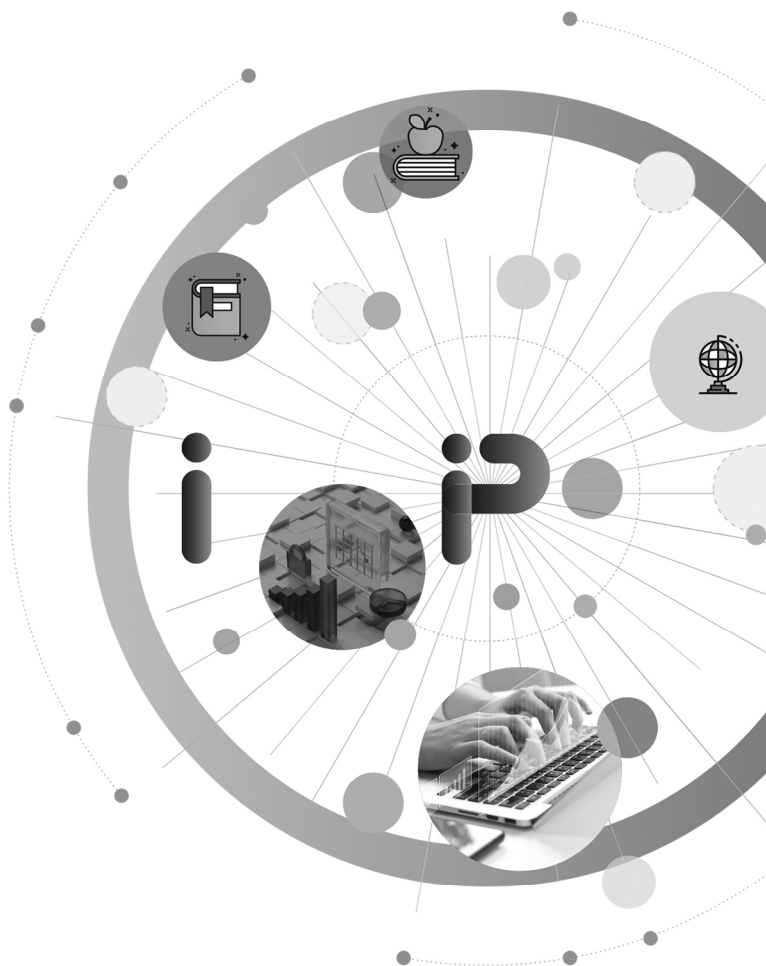
3 해 설

한국특허전략개발원은 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공연구기관 등의 산업재산전략 수립 및 연구개발 수행에 관한 사업을 효율적으로 지원하며, 구체적인 사업은 산업재산정보법 제25조 제4항 각 호에서 규정하고 있다. 이에 따라 한국특허전략개발원은 ① 산업재산 정보의 조사·분석 지원, ② 연구기획단계에서의 산업재산 정보의 동향조사 지원, ③ 연구개발과정에서의 산업재산 창출 전략 지원, ④ 표준특허 창출을 위한 지원, ⑤ 국가연구개발 산업재산 성과의 조사·분석 및 관리, ⑥ 산업재산 연계 연구개발 전략 관련 정책 연구·실태조사 및 성과분석을 포함하고, ⑦ 그 밖에 관계 중앙행정기관의 장이 위탁하는 업무를 수행한다.

같은 조 제5항에서는 한국특허전략개발원의 사업 수행에 필요한 재원을 조달하기 위하여 대통령령으로 정하는 수익사업을 할 수 있도록 위임하고 있다. 같은 법 시행령 제13조에서는 수익사업 범위에 대해 ① 산업재산 관련 정보 제공 및 산업재산전략 지원, ② 외국에서의 산업재산전략 수립 지원 등 국제협력 사업, ③ 국가연구개발 산업재산 성과의 사업화 지원, ④ 표준특허 창출을 위한 산업재산 정보의 전략적 조사·분석 관련 사업, ⑤ 산업재산전략 개발 및 인력 양성을 위한 교육, 출판, 행사, 홍보, 그 밖에 지식재산처장이 필요하다고 인정하는 사업을 포함한다고 규정하고 있다. 이때 수익사업을 시작 또는 중단하거나 수익 사업의 내용 등 중요 사항을 변경하려는 경우에는 미리 그 사실을 지식재산처장에게 보고하도록 하고 있다.

제5장 보칙

제26조-제31조



제26조

업무의 위탁

법 률	① 지식재산처장은 이 법에 따른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 문서전자화기관, 진단기관, 정보원, 전략원 또는 그 밖의 관련 기관·법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ② 지식재산처장은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.
시 행 령	제14조
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제26조에서는 지식재산처장은 이 법에 의한 권한의 일부를 관련 기관이나 법인 또는 단체에 위탁할 수 있도록 하고, 그 위임과 관련된 근거규정을 마련하고 있다. 제26조는 위탁의 범위를 대통령령으로 위임하고 본문에서는 위탁의 대상을 정하고 있다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제26조 (업무의 위탁) ① 특허청장은 이 법에 따른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 문서전자화기관, 진단기관, 정보원, 전략원 또는 그 밖의 관련 기관·법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ② 특허청장은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제26조 (업무의 위탁) ① 지식재산처장은 이 법에 따른 업무의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 문서전자화기관, 진단기관, 정보원, 전략원 또는 그 밖의 관련 기관·법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ② 지식재산처장은 제1항에 따라 업무를 위탁하는 경우 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해 설

제26조제1항에서는 지식재산처장은 이 법에 따른 업무의 일부를 관련 기관이나 법인 또는 단체에 위탁할 수 있으며, 그 위탁의 범위는 대통령령으로 정하도록 하였다. 산업재산정보법 시행령에 따른 업무의 위탁사항은 다음과 같다.

1) 한국특허정보원 위탁업무(시행령 제14조제1항)

한국특허정보원은 산업재산 정보화 사업(지식재산처장 소관업무로 한정), 산업재산 정보화 사업을 추진하는 기관 또는 단체에 대한 기술적·재정적 지원, 산업재산 정보 데이터베이스의 구축·관리, 산업재산 정보 시스템의 구축·운영에 관한 업무를 위탁 수행한다.

2) 한국특허전략개발원 위탁업무(시행령 제14조제2항)

한국특허전략개발원은 공공 및 민간 연구개발에서의 산업재산 정보 활용에 관한 업무, 진단기관의 지정신청 접수 및 지정요건 검토에 관한 업무, 산업재산권진단기관의 지정 취소 또는 업무 정지 사유에 해당하는지 여부의 확인에 관한 업무를 위탁 수행한다.

3) 기타 지식재산처장이 위탁할 수 있는 업무(시행령 제14조제3항 내지 제4항)

시행령 제1항과 제2항의 업무 이외에도 한국특허정보원과 한국특허전략개발원, 한국지식재산연구원, 한국발명진흥회, 한국지식재산보호원 및 공공기관과 그 밖에 지식재산처장이 산업재산 정보의 관리·활용 촉진에 관한 전문성이 있다고 인정한 기관, 단체 등은 산업재산정보법에 의거하여 실태조사, 분류정보 간 연계표의 작성, 통계·지표의 조사분석, 공개된 산업재산 정보의 이용·제공, 출원 중인 산업재산 정보의 이용에 관한 업무, 연구개발 평가에서 산업재산 정보의 활용을 위한 지원, 전문인력 양성 정책에 따른 사업의 추진, 지식재산 정보의 인식제고 및 활용기반 확대를 위한 사업, 국제협력 정책에 따른 사업의 추진, 민간 산업재산 정보서비스의 개발·상용화 촉진에 관한 사업을 위탁 수행할 수 있다.

제27조

비밀유지 의무

법 률	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인·단체의 임직원 또는 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다. 1. 문서전자화기관 2. 제15조에 따라 정보를 제공받은 관계 국가행정기관 3. 정보원 4. 전략원 5. 제26조에 따라 업무의 일부를 위탁받은 기관·법인 또는 단체
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제27조는 산업재산 정보의 보급 및 활용을 촉진하기 위한 사업에 참여하거나 관계한 자의 비밀유지 등의 의무를 규정한다. 특허법 제217조의2(특허문서 전자화업무의 대행) 제3항 및 디자인보호법 제208조(디자인문서 전자화업무의 대행) 제2항이 이관되었다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제27조 (비밀유지 의무) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관·법인·단체의 임직원 또는 임직원이었던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다. 1. 문서전자화기관 2. 제15조에 따라 정보를 제공받은 관계 국가행정기관 3. 정보원 4. 전략원 5. 제26조에 따라 업무의 일부를 위탁받은 기관·법인 또는 단체 본조 신설

제1장
총칙제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축제5장
보칙

3 해 설

특허와 디자인은 권리자의 많은 시간과 노력이 투자된 결과이고, 그 가치를 인정받아 등록된 것이다. 따라서 이와 관련된 서류 및 등록원부는 특허발명 및 디자인 출원에 관한 비밀과 공적기록이 수록되어 있는 공문서로 이를 소홀히 다루어서는 안되고, 외부로 반출되어 공정성이 훼손되어서도 안된다. 제27조 문서전자화 기관 직원의 비밀누설 금지에 관한 조항의 취지는 문서전자화업무가 특허 등 출원이 공개되기 전에 이루어지기 때문에 이러한 정보를 다루는 직원 비밀보호 및 도용을 금지하는 것이다.

제27조에서는 비밀유지 의무를 부담하는 자에 대해서 열거하고 있으며 같은 조를 위반한 경우에는 제30조에 규정한 비밀누설죄에 해당하여 형사처벌을 규정하여 비밀유지의무 준수에 대한 강제성을 부여한다.

제28조

청문

법 률	지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. 1. 제12조제6항에 따른 문서전자화기관의 산업재산문서 전자화업무의 위탁 취소 2. 제17조제3항에 따른 진단기관의 지정 취소 또는 업무의 정지
시 행 령	-
시행규칙	-
관련판례	-

1 취 지

제28조에서는 불합리한 행정처분을 미연에 방지하고 국민의 권익을 보호하기 위해 처분시 처분에 앞서 의견을 청취할 필요에 의해 청문제도를 실시하도록 하였다. 발명진흥법 보칙 조항에서 이관된 조항이다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제28조 (청문) 특허청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. 1. 제12조제6항에 따른 문서전자화기관의 산업재산문서 전자화업무의 위탁 취소 2. 제17조제3항에 따른 진단기관의 지정 취소 또는 업무의 정지 ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제28조 (청문) 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분을 하려면 청문을 하여야 한다. 〈개정 2025.10.1.〉 1. 제12조제6항에 따른 문서전자화기관의 산업재산문서 전자화업무의 위탁 취소 2. 제17조제3항에 따른 진단기관의 지정 취소 또는 업무의 정지 ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해 설

청문이란 행정청이 어떠한 처분을 하기 전에 당사자 또는 이해관계인의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차를 말한다.⁴⁸⁾ 청문절차는 처분의 원인이 되는 사실 등을 당사자에게 사전에 통지하여 청문주재자의 주재 하에 당사자의 구술에 의한 주장을 청취하고, 행정청과 당사자 간 또는 당사자 상호 간에 반증을 허용하며, 증거조사를 함으로써 사실 규명과 법령의 해석·적용을 명확히 하려는 절차를 말한다.

제28조 각 호에서는 지식재산처장이 문서전자화기관의 산업재산문서 전자화업무의 위탁 취소, 진단기관의 지정 취소 또는 업무의 정지에 해당하는 처분을 하려면 청문절차를 의무적으로 거쳐야 하도록 규정하고 있다.

48) 행정절차법 제2조제5호.

제29조

벌칙 적용에서 공무원 의제

법 률	문서전자화기관의 임직원 및 제26조에 따라 지식재산처장이 위탁한 업무에 종사하는 기관·법인 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다.
시 행 령	
시행규칙	
관련판례	

1 취 지

제29조에서는 지식재산처장이 행정업무를 민간에 위탁하는 경우, 직무의 객관성·공정성을 담보하기 위해 그 업무를 수탁받아 수행하는 민간기관의 직원이나 개인에 대해 벌칙을 적용할 때 공무원으로 의제하여 처벌하도록 하는 규정을 두거나 관리를 위한 자료제출 의무를 두는 법적 근거를 마련하고 있다. 발명진흥법 보칙에서 이관되었다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제29조 (벌칙 적용에서 공무원 의제) 문서전자화기관의 임직원 및 제26조에 따라 특허청장이 위탁한 업무에 종사하는 기관·법인 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제29조 (벌칙 적용에서 공무원 의제) 문서전자화기관의 임직원 및 제26조에 따라 지식재산처장이 위탁한 업무에 종사하는 기관·법인 또는 단체의 임직원은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

3 해 설

공공기관 등의 임직원, 위탁·대행·지정을 통해 공공성이 높은 업무를 수행하는 법인이나 단체의 임직원과 개인 또는 위원회 위원 등이 업무와 관련하여 불법행위를 한 경우에 이들을 공무원과 같이 처벌할 수 있도록 하는 것을 ‘별칙 적용시의 공무원 의제’라고 한다. 이는 업무의 공공성이 크기 때문에 그 업무수행을 할 때 공정성과 책임성을 확보하기 위해서이다. 별칙 적용 시의 공무원 의제 규정은 공무원이 아닌 사람을 공무원으로 보아 처벌을 강화하는 것이므로 반드시 법률에 규정해야 한다.

제29조에서 별칙 적용 시 공무원으로 보는 자는 문서전자화기관의 임직원 및 같은 법 제26조에 따라 지식재산처장이 위탁한 업무에 종사하는 기관·법인 또는 단체의 임직원이며, 여기에 해당하는 자는 공무원으로 간주된다.

제30조

벌칙

법 률	① 제27조를 위반하여 직무상 알게 된 출원 중인 산업재산에 관한 비밀을 누설하거나 도용한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제27조를 위반하여 직무상 알게 된 비밀(제1항에서 규정한 출원 중인 산업재산에 관한 비밀은 제외한다)을 누설하거나 도용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
시 행 령	
시행규칙	
관련판례	

1 취 지

제30조에서는 비밀유지 등의 의무를 위반한 자에 대한 처벌을 규정하여 산업재산정보법의 목적달성을 위한 효율성을 담보한다. 발명진흥법의 벌칙 조항을 이관하였다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제30조 (벌칙) ① 제27조를 위반하여 직무상 알게 된 출원 중인 산업재산에 관한 비밀을 누설하거나 도용한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제27조를 위반하여 직무상 알게 된 비밀(제1항에서 규정한 출원 중인 산업재산에 관한 비밀은 제외한다)을 누설하거나 도용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. ☞ 본조 신설

3 해 설

벌칙은 법령의 실효성을 담보하기 위한 목적으로 보충적이며 최종적으로 사용되어야 할 수단이다. 제30조에서 벌칙 적용이 대상이 되는 행위는 직무상 알게 된 산업재산에 관한 비밀 및 직무상 알게 된 비밀로 각 비밀유지 의무를 위반한 자의 형량을 달리 규정하고 있다.

제1장
▼
총칙

제2장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
▼
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
▼
보칙

제31조

과태료

법 률	① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제17조제4항을 위반하여 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 2. 제24조제7항을 위반하여 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 3. 제25조제7항을 위반하여 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장이 부과·징수한다.
시 행 령	제16조
시행규칙	
관련판례	

1 취 지

제31조에서는 산업재산정보법상 설립된 기관의 명칭을 무단으로 사용한 자에 대한 과태료 납부의 실효성을 제고하자 법적 근거를 마련하였다. 같은 법 시행령 제16조(과태료의 부과기준)에서는 법 제31조에 따른 과태료의 부과기준은 별표 2와 같다고 규정하고 있다. 즉, 과태료 부과대 상별 1차 위반, 2차 위반, 3차 이상 위반 등 위반 횟수별 구체적인 과태료를 산정하여 규정한다. 발명진흥법의 벌칙 조항을 이관하였다.

2 연 혁

개정연혁	제정 및 개정 주요내용
제정 2024.2.6. 법률 제20200호	제31조 (과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제17조제4항을 위반하여 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 2. 제24조제7항을 위반하여 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 3. 제25조제7항을 위반하여 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특허청장이 부과·징수한다. ☞ 본조 신설
2025.10.1. 개정 법률 제21065호	제31조 (과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다. 1. 제17조제4항을 위반하여 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 2. 제24조제7항을 위반하여 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 3. 제25조제7항을 위반하여 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자 ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장이 부과·징수한다. <개정 2025.10.1.> ☞ 정부조직법 일부개정에 따라 특허청을 “지식재산처”로 변경

3 해 설

행정질서벌인 과태료는 행정법규 위반의 정도가 비교적 경미하여 간접적으로 행정 목적 달성에 장애를 줄 위험성이 있는 정도의 단순한 의무태만에 대해 과하는 일종의 금전벌이다.

유사명칭 사용은 법률상 특정한 자격을 갖춘 자가 아님에도 해당 자격명칭을 사용하거나 법률에 따라 설립 또는 구성된 특정 기관의 명칭을 그 기관 외의 자가 사용하는 행위를 말하며, 이 경우 행정 목적 달성에 지장이 적은 경미한 의무위반행위에 해당하여 과태료를 부과한다.

제31조는 지식재산처장이 과태료의 부과권자이며, 한국특허정보원, 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 자에게 질서벌로 1천만원 이하의 과태료를 상한으로 정하고 있다. 같은 조 제2항에서는 같은 법 시행령 제16조로 과태료 부과금액을 정하고 있는데, 과태료 가중·감경 사유의 일반기준과 개별기준을 다음과 같이 별표에서 적고 있다.

■ 산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률 시행령 [별표 2]

과태료의 부과기준(제16조 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.
 - 1) 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우
 - 2) 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위해 노력한 사실이 인정되는 경우
 - 3) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료 금액(단위: 만원)		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제17조제4항을 위반하여 산업재산진단기관 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우	법 제31조 제1항제1호	100	250	500
나. 법 제24조제7항을 위반하여 한국특허정보원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우	법 제31조 제1항제2호	100	250	500
다. 법 제25조제7항을 위반하여 한국특허전략개발원 또는 이와 유사한 명칭을 사용한 경우	법 제31조 제1항제3호	100	250	500

제1장
총칙

제2장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진 정책의
수립

제3장
산업재산
정보의 관리
및 활용
지원

제4장
산업재산
정보의 관리
및 활용
촉진을 위한
기반 구축

제5장
보칙

제2부

2024년 국내 특허소송 현황 및 특성 분석

제1장 서론

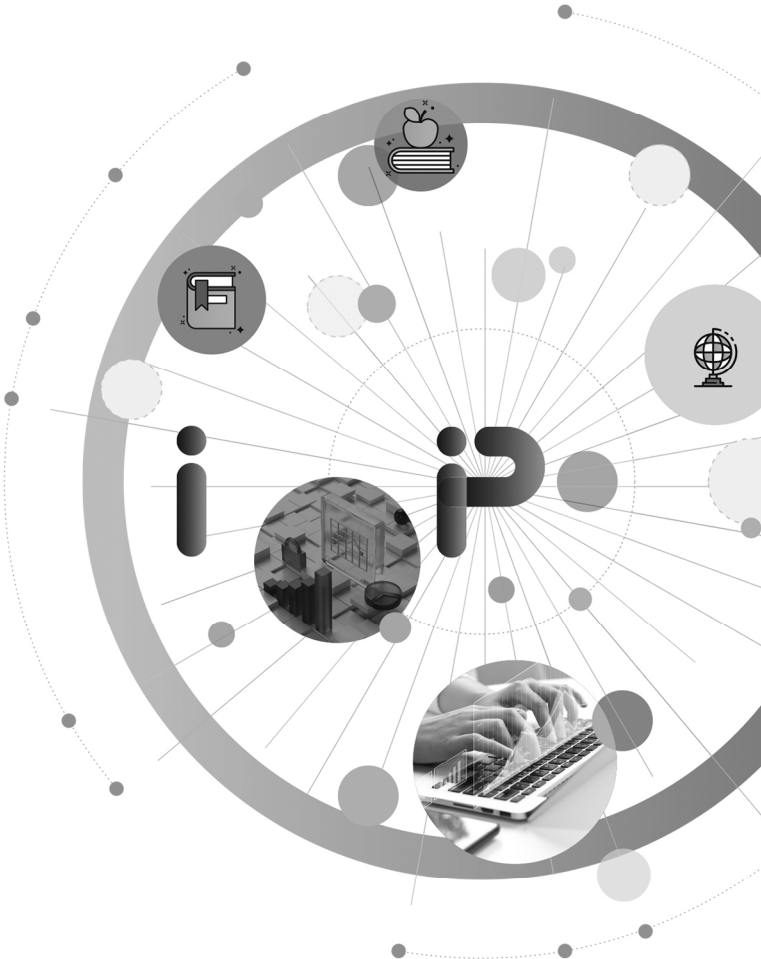
제2장 2021~2024년 특허침해소송 현황 분석

제3장 통계를 통해 본 국내 특허침해소송의 특성

제1장 서론

제1절 배경 및 필요성

제2절 분석대상



배경 및 필요성

지식재산권의 법리 형성, 제도의 개선, 정책의 추진, 기업의 지식재산권 전략을 수립하는 등에 있어서 법원의 판례는 매우 중요한 역할을 한다.

즉, 지식재산권 판례 정보는 첫째, **법적 예측가능성을 제고**한다. 침해인정률, 무효사유 인정비율, 손해배상 수준 등의 분포를 보면 유사 사건의 승패·리스크를 보다 정밀하게 예측할 수 있다. 둘째, **정책이나 입법의 근거**로서 중요한 역할을 한다. 간접 침해나 증액 배상 등 특정한 쟁점에서 일관성 부족·해석 갈등이 드러나면 제도 개선 등의 증거 기반을 제공할 수 있다. 셋째, 기술분야별(의약, 전자/통신, 기계 등) 분쟁의 빈도와 결과는 R&D나 지식재산 라이선싱 전략을 세울 때 근거자료로 활용될 수 있다. 넷째, 기업의 입장에서는 분쟁 비용이나 시간을 관리하는 데 활용될 수 있다. 심급별 처리기간, 화해·조정율, 항소 유지·파기율 등을 통해 **소송전략(합의 또는 법원의 판결)과 예산 배분을 최적화**할 수 있도록 도울 수 있다.

그러나 현재 우리나라에서 공개되고 있는 판례 정보나 이를 가공한 판례 데이터는 부족하다. 즉, 지식재산권 판례에 대하여 정기적으로 공개되는 공식적인 판례 데이터는 찾기 어려운 상황이다. 현재 지식재산권 관련 판례는 첫째, 매년 국가지식재산위원회에서 발간하고 있는 「**지식재산 보호정책 집행 연차보고서**」에서는 지식재산권 권리별로 침해금지청구에 한하여 관련 통계를 발표하고 있다. 둘째, **특허법원 홈페이지**에 심결취소와 민사항소의 ① 사건접수 건수, ② 종국결과별 사건처리 현황, ③ 평균 처리기간 등에 대한 통계를 공개하고 있다. 셋째, **사법연감**에서는 민사본안사건 중 지재권 침해금지 사건은 별도로 분류하고 있지 않으며, 손해배상 사건 중 “지식재산권”과 “저작권 침해”를 세분류 항목으로 구분하여 통계를 매년 제공하고 있다.

한편, 법학 연구자들은 지식재산권 판례의 전수를 입수하여 분석하고 있지 못하고, 입수가 가능한 일부 판결문을 추출하여 단기적으로 연구를 진행하고 있을 뿐이다. 따라서 지식재산권 판결 관련 통계 및 판결의 분석결과는 연구자나 연구기관마다 분석의 관점이나 그 기준이 상이하여, 분석 기간과 분석 항목에 차이가 존재한다.

따라서 국내 지식재산권 판례로부터 의미 있는 정보를 추출하여 분석한 판례 통계 및 분석 정보를 매년 제공함으로써 관련 업계나 학계에 지식재산권 판례의 동향 연구의 기반 마련을 마련할 필요가 있다.

제2절

분석대상

본 연구는 한국지식재산연구원(연구책임자: 심미랑)이 수행한 2024년 기본연구인 「국내 특허 소송 특성 분석 및 개선방안 연구」⁴⁹⁾와 연계하여 2024년 선고된 특허침해 판결문을 분석대상으로 하였다.

분석 방법은 **사법정보공개포털**(<https://portal.scourt.go.kr>)의 '판결서 인터넷 열람' 서비스를 통하여 특허침해 민사사건을 검색한 결과(검색어: '특허침해')에서 추출한 **2024.1.1.부터 2024.12.31.까지 선고된 특허침해 민사판결 총 65건**을 분석대상으로 하였다.⁵⁰⁾ 분석대상 판결에는 특허침해 손해배상, 침해금지 민사 본안사건과 침해금지가처분 사건을 포함한다.

분석 항목은 심급별·법원별, 특허침해 인용률(특허권자 승소율), 기술분야, 청구원인, 청구액 및 인용액, 인용 또는 기각사유, 적용 법조문 등이다.

[1차 판결문 검색: 판결서 인터넷 열람서비스]

○ 선고기간: 2024.1.1.~2024.12.31.

○ 사건유형: 민사, 특허(1, 2, 3심을 모두 포함)

○ 검색어: 특허침해(특허침해와 관련 없는 사건 및 심결취소소송 제외)

※ 분석대상 판결에는 특허침해 손해배상, 침해금지 민사 본안사건과 침해금지가처분 사건을 포함

[2차 판결문 검색: LBOX(유료서비스)]

○ 판결서 인터넷 열람서비스를 통해 추출한 분석대상 특허침해판결의 판결문 원문을 입수

○ LBOX 미보유 판결문을 대상으로 열람서비스 신청 또는 LBOX 판결문 입수 신청(총 16건 신청, 2025년 10월 1일 현재 미입수)

49) (국내 특허소송 특성 분석 및 개선방안 연구) 법원판결서열람서비스를 통해 검색하여 2021~2023년 3년간 선고된 특허침해 민사 판결 244건 분석.

50) 2024년 선고된 특허침해 민사사건은 총 404건이나, 특허침해와 관련 없는 사건 및 심결취소소송은 제외하였다.

대한민국 법원
사법정보공개포털

심판부(심판장)

2024.12.18

연장

로그아웃

시스템오류신고

판결서 열람·제공·방문

총합법률정보

정보공개

법원·통계

사건검색

판결서

판결서 인터넷열람

- 인터넷열람 신청
 - 판결서열람
 - 신청목적
 - 결정목적
 - 장마구니
- 신청제도 안내
- 신청절차
- 비밀명화
- 열람제한 신청/취소

판결서 사본제공

- 사본제공 신청
 - 신청서 작성
 - 신청목적
- 신청제도 안내
- 신청절차
- 공개기관

판결서 방문열람

- 방문열람 신청
 - 신청서 작성
 - 신청목적
- 신청제도 안내
- 신청절차
- 열람장구

판결서 검색

판사

판사·행정·통제·선거특별

상세검색

☐ 전체
☒ 민사
☐ 행정
☐ 특허
☐ 선거특별

신고일자 (확정일자)

2024.01.01

부터

2024.12.31

까지

법원명

법원명

선택

사건번호

☐ 직접입력

선택특주제요

선택

일련번호

검색어

특허침해

검색

☐ 결과 내 재검색

검색도움말

전체 401건

민사 401건

판결서 열람시 1건당 1,000원의 수수료가 부과되며, 개인정보 등이 비공개처리된 판결서가 제공됩니다.

이열람 상태의 당일 종재권에 대해서만 종재취소가 가능합니다.

열람하기 원하는 사건의 체크박스를 선택하시고 종재하기 버튼을 누르면 종재가 진행됩니다.

총 401 건

선교할 내림차순

목록 10건

☐ NO

요약정보

☐ 1

[민사]2024.12.20서울중앙지방법원[2021가합529443]특허권 침해금지 등 청구에 소

주문 : 1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.

예유 : ... 상권을 하였고, 위 상권은 그대로 확정되었다. [원판근거] 다음 있는 사실, 갑 제1 내지 7, 17, 23, 24호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 2. 원고의 청구원인 취지는 이 사건 특허 제1항 발명의 ...

다보기

[민사]2024.12.20서울중앙지방법원[2021가합507054]특허권 침해금지 등

제1장
▼
서론

제2장
▼
2021~
2024년
특허침해
소송
현황 분석

제3장
▼
통계를 통해
본 국내
특허침해
소송의 특성

95

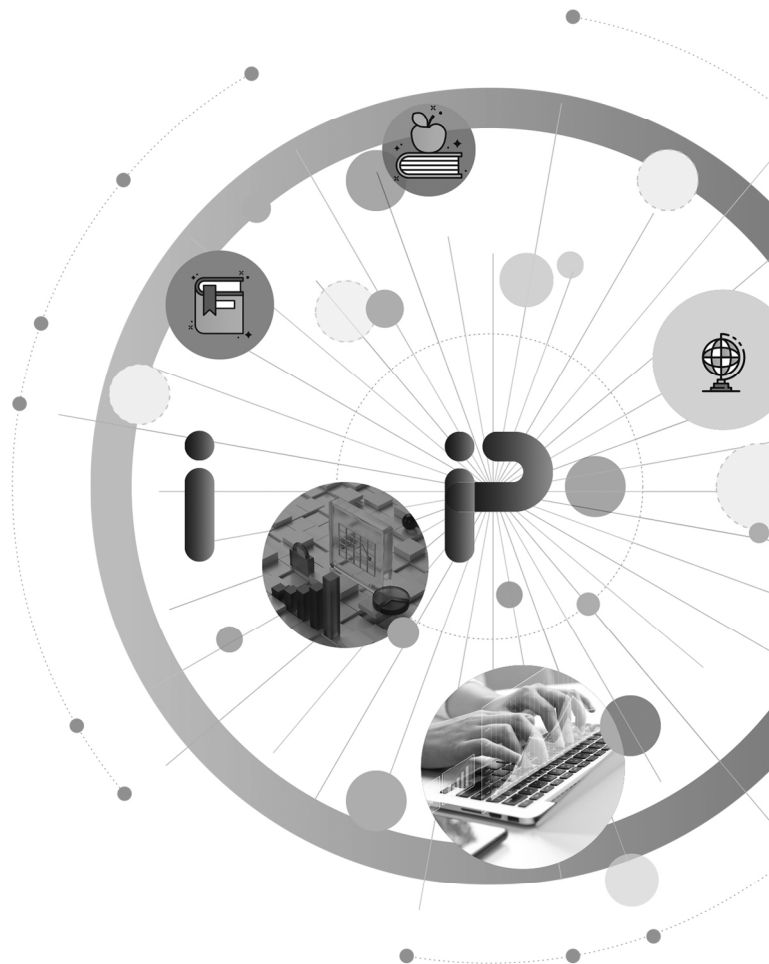
제2장 2021~2024년 특허침해소송 현황 분석

제1절 특허침해소송 판결 건수 및 인용률

제2절 특허침해 부정의 근거

제3절 2021~2023년 특허침해에 대한 손해배상 판결

제4절 2024년 특허침해에 대한 손해배상 판결



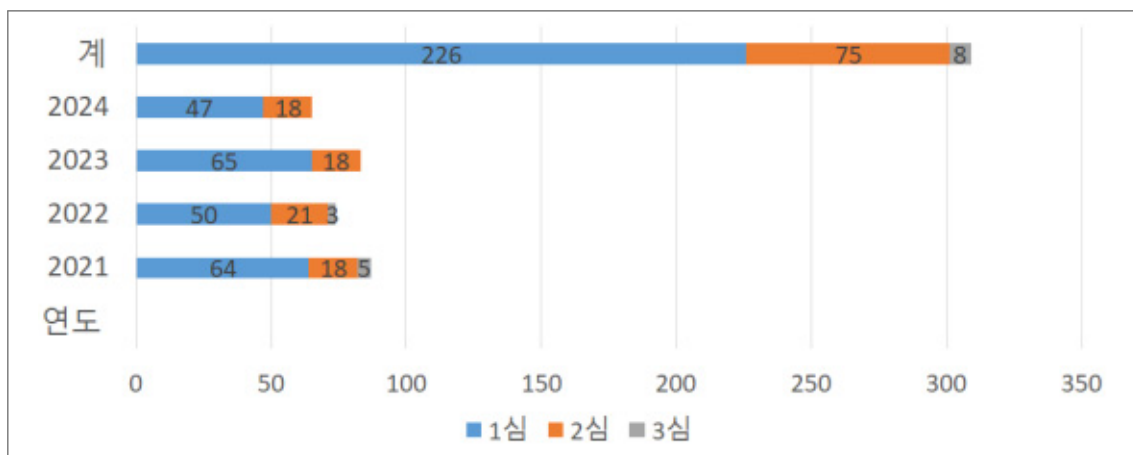
제1절

특허침해소송 판결 건수 및 인용률

본 연구에서는 ‘판결서 인터넷 열람’ 서비스를 통하여 특허침해 민사사건을 검색한 결과(검색어: “특허침해”, 특허침해와 관련 없는 사건 및 심결취소소송 제외)에 ‘2023 특허법원 주요판례모음’에 실린 판례 2건을 추가하여 추출한 2021.1.1.부터 2024.12.31.까지 선고된 특허침해 민사판결은 총 309건으로 나타났다.⁵¹⁾ 분석대상 판결에는 특허침해 손해배상, 침해금지 민사 본안 사건과 침해금지가처분 사건을 포함한다.

【표 1】 특허침해 민사소송(침해금지/손해배상) 분석대상 판결 심급별 건수(2021년~2024년)

연도	심급	1심	2심	3심	계
2021		64	18	5	87
2022		50	21	3	74
2023		65	18	0	83
2024		47	18	0	65
계		226	75	8	309



※참고: 2025.10.1.까지 ‘판결서 인터넷 열람 서비스’에 업데이트 된 판결문 기준

본 연구의 분석대상인 2021년부터 2024년까지 판결 309건을 분석한 결과 침해 인용률은 2021년에는 26.7%와 2022년에는 26%, 2023년도에는 25.6%. 2024년도에는 25.0%로 나타났고, 4년 평균 25.8% 인용률을 보였다.

51) 판결서 인터넷 열람서비스(https://www.scourt.go.kr/portal/information/finalruling/peruse/peruse_status.jsp)에서 “사건유형: 민사, 특허”로 검색하여 침해사건이 아닌 경우를 필터링하여 1,2,3심을 모두 포함하고, “특허법원판례연구회, 2023 특허법원 주요판례모음”에 게재된 특허법원 판례 2건을 포함한 건수임; 본 연구에서 분석한 2022~2023년 국내 특허침해소송 판결의 자세한 현황은 [붙임] 참조.

표 2 | 특허침해소송 판결에서 연도별 침해인정/침해부정 건수, 인용률(2021~2024년)

연도	구분	침해인정	침해부정 (비침해)	인용률 (%)
2021		23	63	26.7
2022		19	54	26.0
2023		21	61	25.6
2024		17	48	25.0
계		80	226	25.8

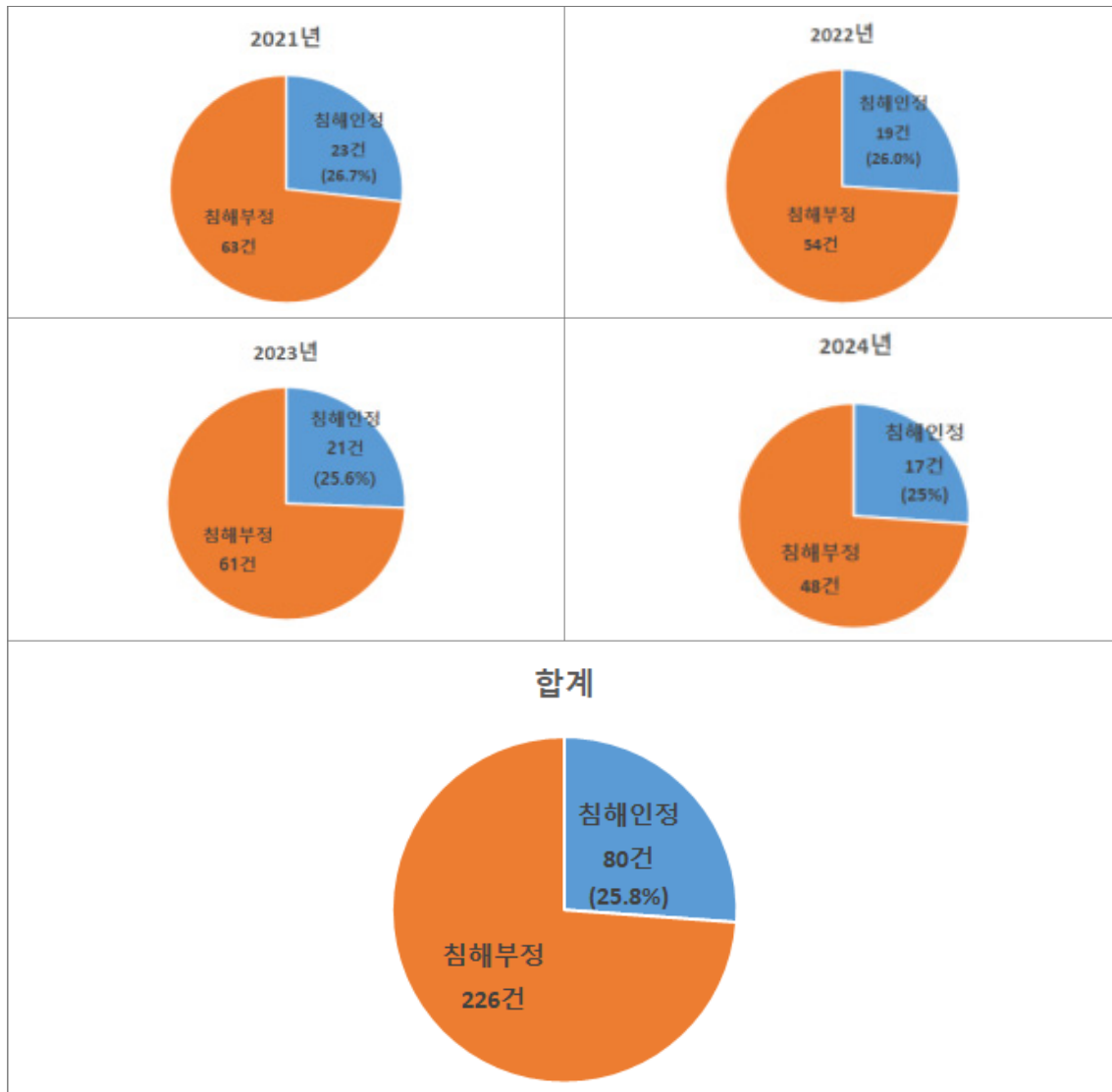
※ 각하 사건(2021~2023년 총 3건 제외)

※ 침해인정에는 일부인용 포함

※ 침해부정에는 상표권 등 다른 권리의 침해주장과 병합하여 제기된 경우 상표권 등 침해는 인정되었으나, 특허침해가 부정된 경우 포함

○ 산출식

- 침해인정=인용(침해인정)+피고항소기각(침해인정)+파기환송(침해인정)
- 침해부정=인용(침해부정)+원고항소기각(침해부정)+파기환송(침해부정)
- 인용률=[침해인정/(침해인정+침해부정)]*100



특허침해 부정의 근거

2021~2024년 특허침해소송 분석대상 판결 309건 중에서 특허침해를 인정하지 않은 226건을 대상으로 특허침해를 부정한 이유 및 근거를 분석해 본 결과 피고의 실시행위가 원고 특허권의 침해(문언침해, 균등침해 등 부정)에 해당하지 않아 권리범위에 속하지 않는다고 판시한 경우가 59.3%, 134건으로 가장 많았다. 다음으로는 특허침해에 대한 구체적 주장, 증명이 부족하여 증거불충분으로 침해가 부정된 경우가 14.6%, 33건에 해당하였으며, 진보성 등이 부정되어 무효가 명백한 특허권에 기한 권리행사는 권리남용으로 보아 무효의 항변을 인정하여 침해를 부정한 경우가 13.2%, 30건이 존재하였고, 침해소송 진행 중 특허무효심결이 확정된 경우가 8.4%, 19건에 해당하였다.

【표 3】 특허침해소송에서 특허침해주장이 기각된 경우 침해부정 근거(2021~2024년)

침해부정 근거	건수 및 비율	
무효의 항변 인정*	30건	13.2%
자유실시기술**	6건	2.7%
권리범위에 속하지 않음	134건	59.3%
증거불충분	33건	14.6%
특허무효심결확정	19건	8.4%
기타	4건	1.7%
계	226건	100%

* 피고가 무효의 항변 주장하지 않았으나 법원이 무효가 명백하다고 판시한 4건 및 자유실시기술의 항변과 함께 주장·판단된 3건 포함

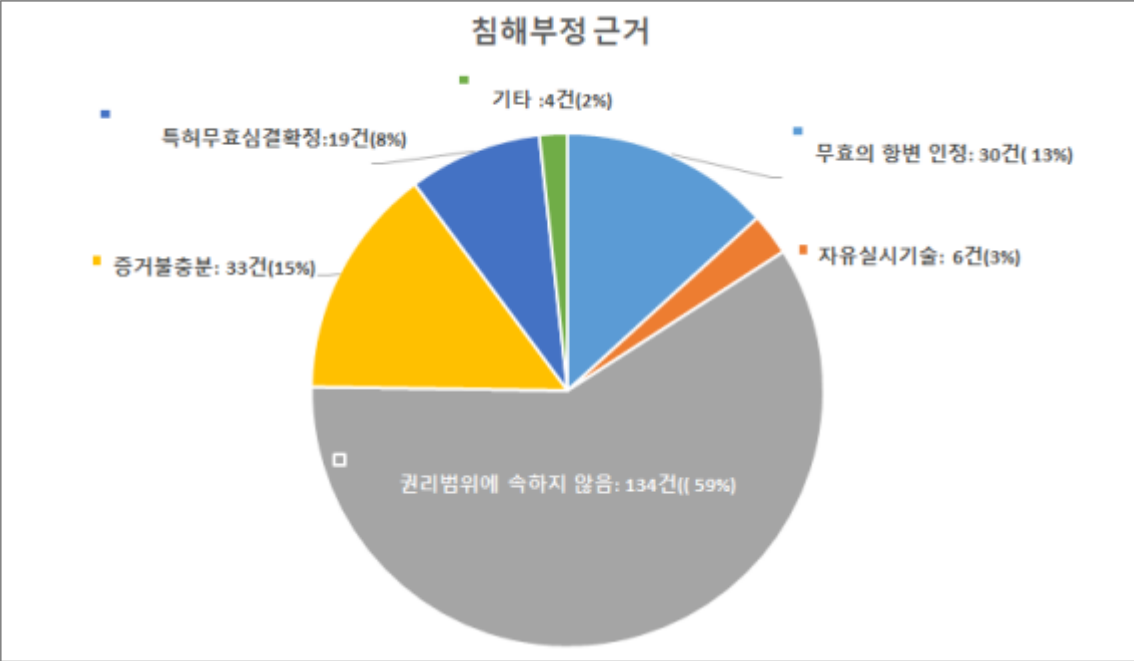
** 자유실시기술의 항변 단독 주장

※ 침해부정 근거로 2가지 이상 판시한 경우(14건)된 경우, 1) 무효의 항변, 2) 권리범위에 속하지 않음, 3) 증거불충분 순으로 중요도가 높은 한 가지 근거에만 포함되게 집계하여 중복집계 배제(참조: 아래 표 [침해부정 근거(중복적용 14건)])

침해부정 근거	건수 및 비율	
1. 무효의 항변*(+권리범위에 속하지 않음)	5건	35.7%
2. 권리범위에 속하지 않음(+자유실시기술)	7건	50.0%
3. 증거불충분(+자유실시기술)	2건	14.3%
계	14건	100%

* 자유실시기술의 항변과 동시에 주장된 경우 포함

※ 괄호 안은 함께 주장·판시한 근거



2021~2024년 특허침해소송 판결 중에서 특허침해를 인정하지 않은 226건의 판결에서 침해부정 이유 및 근거의 세부판시 사항을 정리한 결과는 다음과 같다.

표 4 특허침해소송이 기각된 판결(2021~2024년)에서 침해부정 근거 세부사항

침해부정 근거	건수 및 비율	
무효의 항변 인정*	30건	13.2%
무효의 항변 인정, 진보성 부정, 권리남용(/권리범위에 속하지 않음)	1건	
무효의 항변 인정, 진보성 부정, 권리남용(/권리범위에 속하지 않음(피고실시증거불충분, 문언침해 및 균등침해X))	1건	
무효의 항변 인정, 진보성 부정, 권리남용	10건	
무효의 항변 인정, 진보성 부정	1건	
(무효의 항변 인정), 신규성 부정	1건	
무효의 항변 인정, 신규성 부정, 권리남용	3건	
무효의 항변 인정(자유실시기술의 항변), 진보성 부정, 권리남용	2건	
무효의 항변 인정(무효심결확정/권리범위에 속하지 않음(문언침해 및 균등침해X))	1건	
무효의 항변 인정(무효심결확정, 자유실시기술)	1건	
무효의 항변 인정(무효심결확정)	1건	
무효명백, 권리남용	3건	
무효명백, 권리남용(/권리범위에 속하지 않음(기재불비))	1건	
무효명백, 진보성 부정, 권리남용	2건	
무효명백(자유실시기술), 진보성 부정, 권리남용(/권리범위에 속하지 않음(증거불충분))	1건	
무효명백(손해배상채권 시효 완성)	1건	

침해부정 근거	건수 및 비율	
자유실시기술	6건	2.7%
자유실시기술에 의한 항변	4건	
자유실시기술, 신규성 부정, 권리남용	1건	
자유실시기술, 신규성 또는 진보성 부정, 권리남용	1건	
권리범위에 속하지 않음	134건	59.3%
권리범위에 속하지 않음	55건	
권리범위에 속하지 않음(피고실시증거불충분)	3건	
권리범위에 속하지 않음(피고실시증거불충분, 문언침해 및 균등침해X)	6건	
권리범위에 속하지 않음(피고실시증거불충분, 문언침해 및 균등침해X/자유실시기술의 항변)	1건	
권리범위에 속하지 않음(피고실시 불특정, 증명X)	3건	
권리범위에 속하지 않음(증거불충분)	7건	
권리범위에 속하지 않음(증거불충분/자유실시기술의 항변)	1건	
권리범위에 속하지 않음(신규성 부정)	2건	
권리범위에 속하지 않음(문언침해 및 균등침해X)	49건	
권리범위에 속하지 않음(문언침해 및 균등침해X/자유실시기술)	2건	
권리범위에 속하지 않음(균등침해X)	1건	
권리범위에 속하지 않음(균등침해X/자유실시기술의 항변)	1건	
권리범위에 속하지 않음(/자유실시기술의 항변)	2건	
권리범위에 속하지 않음(구체적 주장X)	1건	
증거불충분	33건	14.6%
증거불충분	14건	
증거불충분(피고 생산 증거X)	3건	
증거불충분(원고 동의 없는 재실시 설정 증거X)	1건	
피고행위 국내실시X, 증거불충분	5건	
증거불충분(증명X)	1건	
증거불충분(손해발생 개연성 증명X)	1건	
증거불충분(구체적 주장, 증명X)	7건	
증거불충분(/자유실시기술)	2건	8.4%
특허무효심결확정	19건	
기타**	4건	1.7%
피고와 공동특허권자	1건	
특허취소결정확정	3건	
계	226건	100%

제1장
▼
서론제2장
▼
2021~
2024년
특허침해
소송
현황 분석제3장
▼
통계를 통해
본 국내
특허침해
소송의 특성

2021~2023년 특허침해에 대한 손해배상 판결

본 연구에서 2021~2023년 특허침해에 대한 손해배상 판결문 244건을 분석한 결과 특허침해에 대한 손해배상 청구를 포함하고 있는 사건은 208건으로 평균 청구액은 약 5억 4천 2백만원이었다. 208건 중 특허침해에 대한 손해배상이 인용된 판결은 51건으로 평균 인용액은 약 2억 5천 만원이었으며, 해당 51건 판결의 각 인용률을 산정하고 그에 대한 평균을 계산한 평균인용률은 34.9%로 나타났다.

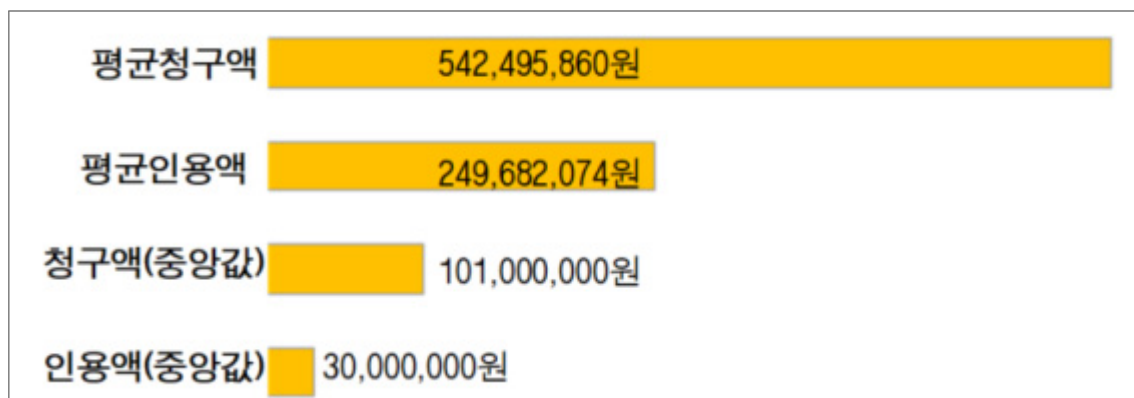
반면 특허침해에 대한 손해배상 청구가 인용된 51건 판결의 평균 청구액을 51건 판결을 평균 인용액과 대비하여 산정한 평균 인용액은 28.6%로 나타났다. 청구액의 중앙값은 1억 100만원, 인용액 중앙값은 3천만원으로 나타났다.

표 5 | 특허침해에 대한 손해배상 평균 청구액, 평균 인용액 등(2021~2023년)

평균 청구액 (특허를 포함한 상표, 디자인 등 손해배상 청구액 208건)		542,495,860원
평균 인용액 (특허침해 손해배상 인용된 51건)		249,682,074원
평균 인용률 (1)* (특허침해 손해배상 인용된 51건의 평균 인용액/ 특허침해 손해배상 인용된 51건의 평균 청구액)*100		28.6%
평균 인용률 (2) (특허침해 손해배상 인용된 51건 각 인용률의 단순평균)		34.9%
중앙값	청구액	101,000,000원
	인용액	30,000,000원

* 세부산출식: (특허침해 손해배상 인용된 51건의 평균 인용액/특허침해 손해배상 인용된 51건의 평균 청구액)*100 = (249,682,074원/873,654,062원)*100

※ 특허침해는 기각/특허이외의 권리침해가 인용된 경우, 인용액에서 제외

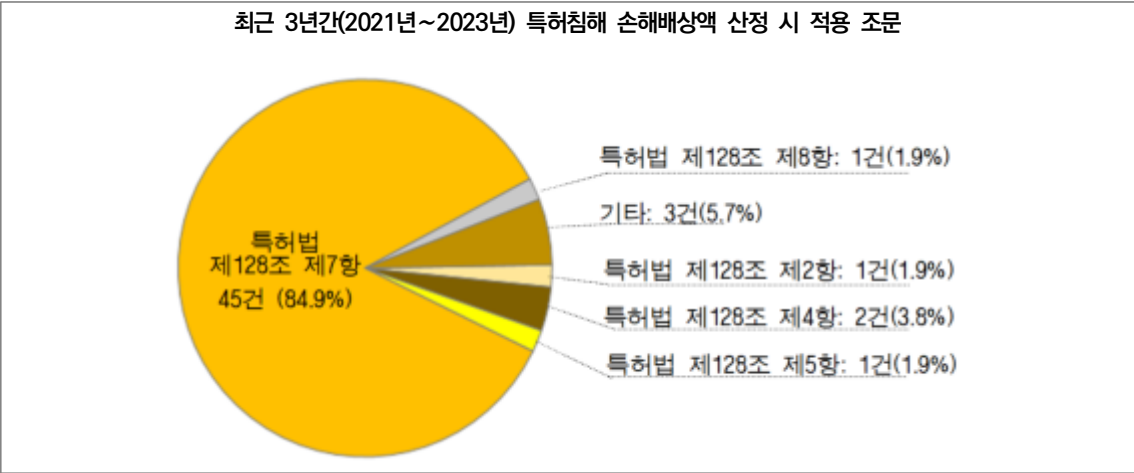


손해배상액 산정 시 적용 조문으로는 대부분 법원 재량에 의한 산정 근거인 특허법 제128조제7항을 적용하여 그 적용 비율이 84.9%에 달하였다.

표 6 판결에서 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 근거 조문 현황(2021~2023년)

특허법 적용조문	건수 및 비율	
특허법 제128조제2항	1건	1.9%
특허법 제128조제4항	2건	3.8%
특허법 제128조제5항	1건	1.9%
특허법 제128조제7항	45건	84.9%
특허법 제128조제8항	1건	1.9%
기타*	3건	5.7%
계	53(2)건**	100.1%

* 기타 3건: 특허법 제128조 각항 구체적으로 명시하지 않은 사건(제주지방법원 2021가단66403, 대전지방법원 2020가합108633, 서울동부지방법원 2021가단107047)
** 중복적용 2건 포함(특허법 제128조제4항+제8항: 부산지방법원 2023가합42160, 특허법 제128조제2항+제7항: 특허법원 2020나2011)
-구 특허법 조문 적용된 경우, 현행에 맞게 수정(특허법원 2020나2011, 서울중앙지방법원 2020가합525550)



제1장
▼
서론

제2장
▼
2021~
2024년
특허침해
소송
현황 분석

제3장
▼
통계를 통해
본 국내
특허침해
소송의 특성

제4절

2024년 특허침해에 대한 손해배상 판결

2024년 선고된 특허침해소송에서 손해배상청구를 포함 사건 60건 중 인용 17건을 기준으로 산출한 결과이다.

2024년 평균 인용액이 큰 사건⁵²⁾ 몇 건의 영향으로 평균값이 높게 형성되었으며, 중앙값(3억 미만)이 보다 전형적인 평균 인용액의 규모를 설명해 준다.

【표 7】 특허침해에 대한 손해배상 평균 청구액, 평균 인용액 등(2024)

평균 청구액 (특허를 포함한 상표, 디자인 등 손해배상 청구액 60건)		1,376,979,423원
평균 인용액 (특허침해 손해배상 인용된 17건)		1,444,902,626원
평균 인용률 (1)* (특허침해 손해배상 인용된 17건의 평균 인용액/ 특허침해 손해배상 인용된 17건의 평균 청구액)*100		39.4%
평균 인용률 (2) (특허침해 손해배상 인용된 17건 각 인용률의 단순평균)		47.7%
중앙값	청구액	200,000,050원
	인용액	330,000,000원

* 세부산출식: (특허침해 손해배상 인용된 17건의 평균 인용액/특허침해 손해배상 인용된 17건의 평균 청구액)*100

※ 특허침해는 기각/특허이외의 권리침해가 인용된 경우, 인용액에서 제외

손해배상액 산정 시 적용 조문으로는 대부분 법원 재량에 의한 산정 근거인 특허법 제128조제7항을 적용하여 그 적용 비율이 70.0%에 달하였다.

【표 8】 판결에서 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 근거 조문 현황(2024)

특허법 적용조문	건수 및 비율	
특허법 제128조제2항	-	-
특허법 제128조제4항	3건	15.0%
특허법 제128조제5항	1건	5.0%
특허법 제128조제7항	14건	70.0%
특허법 제128조제8항	1건	5.0%
기타*	1건	5.0%
계	20건	-

* 기타 1건: 실용신안법 제30조(서울중앙지방법원 2021가합537413 판결)

** 중복적용 3건 포함(서울중앙지방법원 2021가합537413 판결: 실용신안법 제30조+특허법 제128조제7항, 서울중앙지방법원 2019가합576972 판결: 특허법 제128조제4항, 특허법 제128조제7항), 특허법원 2023나11276 판결: 특허법 제128조제4항, 특허법 제128조제8항)

52) 서울중앙지방법원 2021가합584518 판결, 서울중앙지방법원 2019가합576972 판결, 특허법원 2023나10204 판결 등.

특히, 2024년에는 고의적인 특허침해에 대한 징벌적 손해배상이 인정된 최초의 특허법원 판결이 선고되었다. 징벌적 손해배상 규정(특허법 제128조제8항)이 도입된 특허법 개정법 시행 후 침해행위가 최초로 시작된 경우에 한하여 개정법이 적용된다고 판단하였던 특허법원 선례(특허법원 2024.9.26. 선고 2023나10938 판결)를 뒤집고, 개정법 시행 전/후에 걸쳐 침해행위가 발생하였더라도 개정법이 적용된다고 판단하였다. 손해배상액은 고의 침해 기간에 대한 손해배상액 약 1억 7,585만원(해당 기간 손해액 약 8,793만원의 2배로 증액됨)을 포함하여 총 약 8억 5,066만원으로 인정되었다.

종합해보면, 2021년부터 2024년까지 특허침해에 대한 손해배상청구가 인용된 판결은 68건 중 특허법 제128조제8항의 증액배상이 주장되고 이에 대하여 판단한 판결은 총 12건으로 그 중 2건 만이 인용되었고,⁵³⁾ 8건은 최초 특허침해행위가 해당 조항 시행 이전에 발생하였다는 이유로 적용되지 않았고,⁵⁴⁾ 1건은 고의가 인정되지 않았고,⁵⁵⁾ 1건은 원고와 피고의 지위, 원고의 피해규모 및 피고의 이익규모, 무효여부에 대한 분쟁 경과 등을 종합하여 인정하지 않았다.⁵⁶⁾

【표 9】 판결에서 특허침해에 대한 손해배상액 산정 시 증액배상 판단 결과 현황(2021~2024년)

		건수
증액배상 인정건수		2건
증액배상 불인정건수		10건
불인정 사유	시행일 이후 최초 위반행위 발생 X	8건
	고의 불인정	1건
	종합하여 불인정	1건
계		12건

53) 부산지방법원 2023.10.4. 선고 2023가합42160판결, 특허법원 2024.10.31. 선고 2023나11276 판결(특허법원이 2심, 부산지방법원이 1심인 동일사안의 판결임).

54) 서울중앙지방법원 2023.12.7. 선고 2021가합533152판결, 서울중앙지방법원 2023.9.22. 선고 2021가합513165 판결, 수원지방법원 2023.9.20. 선고 2021가합25284(본소), 2023가합18808(반소)판결, 서울중앙지방법원 2023.9.15. 선고 2021가합551723판결, 서울중앙지방법원 2023.7.13. 선고 2022가합507921판결, 서울중앙지방법원 2023.6.22. 선고 2020가합605272판결, 서울중앙지방법원 2022.5.13. 선고 2019가합548175판결, 서울중앙지방법원 2021.10.29. 선고 2018가합579509판결; 특허법 부칙(2019.1.8. 법률 제16208호) 제3조는 '제128조제8항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다'고 정하고 있고, 위 특허법 제128조제8항은 2019.7.9.부터 시행되었다.

55) 서울중앙지방법원 2021.5.27. 선고 2020가합505891판결.

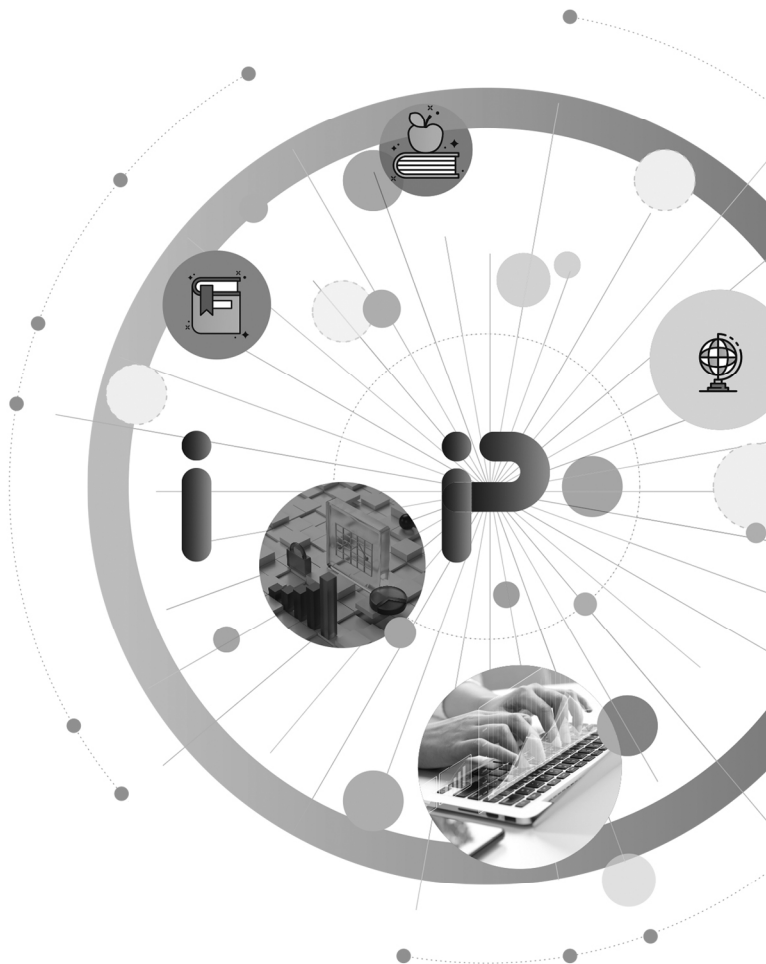
56) 수원지방법원 2022.9.7. 선고 2021가합10015판결.

제3장

통계를 통해 본 국내 특허침해소송의 특성

제1절 2024년 국내 특허소송 현황의 정리

제2절 특허침해소송의 구조적 특징



2024년 국내 특허소송 현황의 정리

특허침해소송은 지식재산권 보호의 핵심 수단으로서, 판례와 통계는 기업·정부·학계의 전략 수립에 중요한 기초자료가 된다. 따라서 본고에서는 2021~2024년간 판결 통계를 분석하여 국내 특허침해소송의 특성을 도출하고, 이를 바탕으로 정책적·실무적 시사점을 제시하고자 한다.

먼저, 2021~2024년 사이 총 309건의 특허침해 민사판결(1·2·3심 포함)을 분석한 결과 인용률(특허권자 승소율)은 연평균 약 25.8%로, 4년간 큰 변동 없이 25% 내외를 유지한 것으로 나타났다. 이는 특허권자가 침해를 주장하더라도 실제 승소 가능성이 4분의 1 수준임을 의미한다.

특허침해 부정의 근거와 관련하여 침해 부정 판결 226건의 사유를 분석한 결과, 권리범위 속하지 않음(문언/균등침해 부정) 59.3%, 증거불충분 14.6%, 무효 항변 인정(진보성·신규성 결여 등) 13.2%, 무효심결 확정 8.4%으로 나타났다. 즉, 특허의 권리범위 해석 문제와 증명책임 부담이 권리자 패소의 주요 원인임을 알 수 있다.

손해배상 판결의 현황을 분석한 결과 2021~2023년 평균 청구액은 약 5억 4천만원, 평균 인용액은 2억 5천만원으로 나타난 반면, 2024년 평균 청구액은 약 13억 7천만원, 평균 인용액 약 14억 4천만원으로 나타났다. 2024년의 결과는 일부 고액 사건의 영향으로 평균값이 높아진 것이며, 중앙값은 청구액 2억 원, 인용액 3억 3천만원으로 파악되었다.

손해배상 산정 근거로는 특허법 제128조제7항(법원 재량에 의한 상당한 손해액 인정)이 2021~2023년 84.9%, 2024년 70%로 나타나 가장 많이 적용된 것을 알 수 있다.

2024년 특허침해소송에서 가장 특징적인 점은 2019년 도입된 증액배상 제도를 2024년 특허법원에서 처음으로 인정한 점이다. 특허법원은 침해행위가 개정법 시행 전후에 걸쳐 발생하더라도 개정법을 적용할 수 있다고 판단, 고의 침해에 대해 손해액의 2배 증액 배상을 인정하였다. 구체적으로 특허법원은 다음과 같은 사정을 종합하여 피고의 고의성을 인정하였다.

첫째, 피고는 업계 종사자로서 해당 특허가 존재한다는 사실을 쉽게 알 수 있는 위치에 있으므로 원고의 특허권 존재를 인식 가능하였다는 점이다. 둘째, 소송 제기 전후로도 제품 판매를 중단하지 않는 등 경고 또는 특허권 통지 후에도 침해를 지속적으로 하였다. 셋째, 피고의 회피설계 주장을 인정하지 않고, 침해 제품의 구조·기능이 특허와 실질적으로 동일하다고 판단하였다.

다만, 2021~2024년 선고된 특허침해소송 판결 중 증액배상이 주장된 12건 중 인정은 단 2건에 불과하여(동일 사안에 대한 1, 2심 판단임), 여전히 증액배상의 인정이 엄격함을 보여준다.

특허침해소송의 구조적 특징

2021~2024년에 선고된 특허침해소송 판결 분석 결과 다음과 같은 구조적인 특징을 보이고 있다.

첫째, 낮은 승소율이다. 인용률이 평균 25% 대에 머물러 있어, 특허권자의 법적 보호가 제한적으로 실현되고 있음을 보여준다.

둘째, 침해 판단의 엄격성이다. 특허침해 부정의 근거와 관련하여 권리범위에 속하지 않음 비율이 약 60%, 증거불충분 비율이 약 15% 정도로 높아, 권리자의 침해 입증에 어려움을 겪는 구조적인 특징을 보이고 있다.

셋째, 손해배상액 규모의 불균형이다. 2024년 특허침해소송에서 손해배상청구 통계를 보면, 평균 인용액은 약 14.45억 원, 중앙값 인용액은 3.3억 원으로 평균이 중앙값의 약 4.38배(차이 약 11.15억 원)이다. 평균 청구액은 약 13.77억 원, 중앙값 청구액 2억 원으로 평균이 중앙값의 약 6.88배(차이 약 11.77억 원)이다. 즉, 평균 청구액과 중앙값 간 괴리가 크며, 이는 소수 고액 사건(서울중앙지법 2021가합584518, 2019가합576972, 특허법원 2023나10204)이 통계를 왜곡시키는 구조를 반영하고 있다.

다섯째, 법원의 재량 중심의 손해액 산정이다. 즉, 제128조제7항에 대한 과도한 의존은 손해액 산정의 불확실성이 높이고 있다.

우리나라에서는 그동안 특허침해에 대한 손해배상액 산정의 어려움을 해결하고자 특허법 제128조제2항(침해품 양도수량에 따른 손해액 산정), 제4항(침해자의 이익액), 제5항(합리적인 실시료) 등 손해액 추정 규정을 도입하여 왔으나, 여전히 이러한 규정에 의해 손해액이 산정되고 있지 않고 법원의 재량에 의해 손해액이 산정되고 있는 상황으로 보인다. 이와 같이 손해액 산정의 근거가 명확하지 않고 법원 재량에 의한 손해액이 산정되는 경우 충분한 손해의 전보와 고액의 손해배상액이 인정되기는 어렵다 할 것이다.

징벌적 배상 제도의 제한적 적용: 제도 도입에도 불구하고 실제 인정률이 낮아, 권리자 보호 수단으로서의 실효성은 아직 제한적이라고 생각한다.

즉, 징벌적 손해배상제도는 고의적인 침해행위를 강력하게 억제하고 특허권자를 충분히 보호하기 위해 도입되었다. 그러나 고의 입증 부담을 특허권자가 모두 짚어지는 현행 구조로는 이러한 입법 취지를 달성하기 어려울 것이다. 특허법 제128조제8항의 징벌적 손해배상제도가 본래의 기능을 발휘하기 위해서는 고의 입증의 현실적 어려움을 극복해야 하는데, 이를 위해 징벌적 손해배상의 고의 증명책임을 침해자에게 전환하거나, 고의 추정 규정을 도입하고 침해자의 입증 협력 의무를 강화하는 등 증명책임 완화 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있을 것이다.

표 10 | 2024년 국내 특허침해소송 판결 조사 현황(“판결서 인터넷 열람” 서비스 검색 기준)

연번	법원	사건번호	선고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사건 유무	비고
1	서울중앙지방법원	2021가합529443	2024.12.20.	전자/통신/BM	특허권침해금지 등 청구의 소	특허권침해금지/손해배상청구		기각	100,000,100	0	0		권리범위 아님		
2	서울고등법원	2024나2007480	2024.12.19.	전자/통신/BM	손해배상청구의 소	손해배상청구		기각	300,000,000	0	0		증거불충분		
3	특허법원	2023나10914	2024.12.3.	의약품	특허권 침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구		기각	-				자유실시기술의 항변		
4	서울중앙지방법원	2023가합69471	2024.11.29.	전자/통신/BM	특허권침해금지 등 청구의 소	특허권침해금지/손해배상청구		기각	50,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
5	서울중앙지방법원	2022가합531443	2024.11.28.	전자/통신/BM	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	250,000,000	0	0		특허무효심결확정		
6	서울중앙지방법원	2020가합593218	2024.11.29.	전자/통신/BM	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	200,010,000	0	0		국외생산으로 간접침해 제품의 해당성 부정 (특허법 제127조제1호)		
7	서울중앙지방법원	2023가합61804	2024.11.28.	기계	특허권침해금지	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	50,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
8	특허법원	2024나10058	2024.11.28.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	200,010,000	0	0		무효의 항변 인정 (진보성 부정, 권리남용)		
9	서울중앙지방법원	2020가합609601	2024.11.22.	기계 (반도체부품)	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		전부인용	100,000,000	100,000,000	100	특허법 제128조 제7항			일부 제품에 대한 침해금지 및 폐기 부정(특허쟁점 발명의 구성요소 판단 불가)
10	서울중앙지방법원	2021가합527089	2024.11.15.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		무효의 항변 인정(신규성 부정, 권리남용)		
11	서울중앙지방법원	2021가합592762	2024.11.1.	화학/바이오	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		일부인용	9,676,873,137	1,100,000,000	11.367308	특허법 제128조 제7항			

제1장
▼
서론제2장
▼
2021~
2024년
특허침해
소송
현황 분석제3장
▼
통계를 통해
본 국내
특허침해
소송의 특성

연번	법원	사건번호	신고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사사건 유무	비고
12	대전지방법원	2021가합109558	2024.10.24.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		관리범위에 속하지 않음		
13	특허법원	2023나11108	2024.10.23.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		일부인용	40,000,000	7,000,000	17.5	특허법 제128조 제7항			간접경제청구 부정
14	서울중앙지방법원	2021가합584532	2024.10.11.	기계	특허권 침해금지 및 손해배상 청구의 소	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	3,000,000,000	0	0		무효의 항변 (특허법 제133조제1항 제2호의 무효, 권리남용)		
15	서울중앙지방법원	2020가합544926	2024.10.10.	화학/바이오	특허권침해금지 등 청구의 소	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		일부인용	554,182,664	250,000,000	45.1148	특허법 제128조 제7항			
16	서울중앙지방법원	2021가합522046	2024.9.27.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		관리범위에 속하지 않음	있음	
17	특허법원	2023나10518	2024.9.26.	기계	특허권침해금지 및 손해배상	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	30,000,000	0	0		관리범위에 속하지 않음		
18	특허법원	2023나11009	2024.9.5.	화학/바이오	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		일부인용	1,600,000,000	190,000,000	11.875	특허법 제128조 제7항			
19	특허법원	2023나10877	2024.9.5.	전자/통신/BM	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	300,000,000	0	0		중개불충분		
20	특허법원	2023나10990	2024.8.29.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	600,000,000	0	0		관리범위에 속하지 않음 (문안침해 아님)		
21	서울중앙지방법원	2022가합559465	2024.8.23.	기계	특허권침해금지 및 손해배상 청구의 소	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		관리범위에 속하지 않음 (문안침해 또는 공동침해 아님)		
22	대전지방법원	2021가합106337	2024.7.25.	기계	특허권침해금지 등 청구의 소	특허권침해금지/손해배상청구		기각	60,000,000	0	0		관리범위에 속하지 않음		

연번	법원	사건번호	선고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사사건 유무	비고
23	서울중앙지방법원	2021가합598579	2024.7.12.	기계	특허권침해금지 청구의 소	특허권침해금지/폐기청구		기각	0	0	0		자유실시기술의 항변		
24	서울중앙지방법원	2021가합584518	2024.7.11.	화학/바이오	특허침해금지 등 청구의 소	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		전부인용	200,000,000	200,000,000	100	특허법 제128조 제7항			
25	서울중앙지방법원	2020가합599483	2024.7.5.	전자/통신/BM	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		자유실시기술의 항변		
26	서울중앙지방법원	2022가합547127	2024.6.27.	기계	손해배상(지)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	10,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
27	서울중앙지방법원	2022가합547141	2024.6.27.	기계	손해배상(지)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	10,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음 (문언침해 아님)		
28	서울중앙지방법원	2021가합554432	2024.6.21.	기계	부당이득금	특허권침해로 인한 부당이득 반환청구		기각	200,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
29	서울중앙지방법원	2023가합47761	2024.6.21.	전자/통신/BM	손해배상(지)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	1,000,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
30	서울중앙지방법원	2021가합590308	2024.6.21.	기계	손해배상(기)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구	상표권 침해, 디자인권 침해, 민법상 불법행위	기각	200,000,100	0	0		권리범위에 속하지 않음 (중거불충분)		
31	서울중앙지방법원	2021가합564170	2024.6.20.	전자/통신/BM	손해배상(지)	특허권침해금지/손해배상청구		기각	8,078,457,198	0	0		특허권 침해행위를 원인으로 하는 손해배상채권은 시효완성으로 소멸		보상금지금청구권의 소멸시효 완성 (특허법 제65조제5항, 민법 제766조제11항)
32	서울중앙지방법원	2022가합533593	2024.6.14.	전자/통신/BM	손해배상(기)	손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
33	특허법원	2023나11030	2024.6.13.	기계	손해배상(기)	손해배상청구		기각	194,361,300	0	0		중거불충분		
34	서울중앙지방법원	2019가합582649	2024.6.13.	기계	특허권이전등록 등	특허권침해금지/손해배상청구		기각	300,000,000	0	0		중거불충분 (특허불실시)		

제1장
▼
서론

제2장
▼
2021~2024년 특허침해 소송 현황 분석

제3장
▼
통계를 통해 본 국내 특허침해 소송의 특성

연번	법원	사건번호	신고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사건 유무	비고
35	서울중앙지방법원	2019가합576972	2024.6.13.	화학/바이오	손해배상(지)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		일부인용	5,134,300,000	3,965,013,403	77.225978	특허법 제128조 제4항, 특허법 제128조 제7항		원고 A: 1,241,506,163원 원고 B: 3,892,793,837원 총청구액: 5,134,300,000원 원고A총인용액: 255,642,399원 원고B총인용액: 3,709,371,004원 =>전체인용액: 3,965,013,403원	원고 A: 400,000,000원 원고B: 185,533,052원 총청구액: 585,533,052원
36	서울중앙지방법원	2020가합519425	2024.6.7.	기계	손해배상(지)	손해배상청구		일부인용	585,533,052	20,000,000	3.415691	특허법 제128조 제7항			
37	서울중앙지방법원	2022가합554378	2024.5.31.	기계	손해배상(지)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	100,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
38	서울중앙지방법원	2021가합536090	2024.5.31.	전자/통신/BM	손해배상(기)	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		기각	300,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음(문언침해 이남)		
39	서울중앙지방법원	2021가합507566	2024.5.24.	기계	특허권침해금지 등	특허권침해금지/폐기청구/손해배상청구		일부인용	708,298,414	250,000,000	35.295858	특허법 제128조 제7항			
40	대전지방법원	2021가단118364 (본소) 손해배상(지)2024기단209636(반소)	2024.5.21	기계	손해배상(기)	손해배상청구		기각	200,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		본소 기각, 반소 일부 인용, 반소는 특허권침해사건 이남
41	대구지방법원	2021가단130951	2024.5.21.	기계	손해배상(기)	손해배상청구		일부인용	33,063,496	8,746,656	26.438125	특허법 제128조 제5항			문헌침해, 공동침해

연번	법원	사건번호	선고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사사건 유무	비고
42	서울중앙 지방법원	2018가합548178	2024.5.9.	전자/ 통신/BM	부당이득금	손해배상청구		가각	1,000,000,000	0	0	없음	권리범위에 속하지 않음		
43	서울동부 지방법원	2022나29213, 2022나29220	2024.5.1.	화학	손해배상(가)물 품대금	특허받을 권리를 침해로 인한 손해배상청구		가각	200,000,000	0	0		특허받을 권리를 이행받은 이후이므로, 특허권 자체의 침해로 인한 손해배상 청구는 별론으로 하고, 특허받을 권리가 침해되지는 않음		
44	서울중앙 지방법원	2021가합524448	2024.4.26.	기계	특허침해금지	특허권침해금지 /폐기청구		가각	0	0	0		권리범위에 속하지 않음		
45	서울중앙 지방법원	2021가합532562	2024.4.25.	화학	특허권침해금지 등청구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		가각	50,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
46	서울중앙 지방법원	2021가합585191	2024.4.19.	전자/ 통신/BM	손해배상(가)	손해배상청구		가각	100,000,100	0	0		권리범위에 속하지 않음		
47	서울중앙 지방법원	2021가합586569	2024.4.19.	기계	특허권침해금지 등 청구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		일부인용	1,000,000,000	800,000,000	80	특허법 제128조 제7항			
48	서울중앙 지방법원	022가합502858	2024.04.18	화학/섬유공학	특허권침해금지 등 청구의 소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		가각	470,000,000	0	0		특허무효심결확정		
49	특허법원	2023나10969	2024.4.17.	전자/ 통신/BM	특허침해행위 금지	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		가각	300,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
50	부산지방법 법원	2022가합47601	2024.3.27.	기계	특허권침해금지 등청구의소	손해배상청구		가각	276,982,253	0	0		권리범위에 속하지 않음	있음	제1 선택적 청구: 276,982,253원+ 지연이자 제2선택적청구: 224,680,236원+ 지연이자
51	특허법원	2023나10204	2024.2.15.	기계	특허권침해금지 등청구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		일부인용	4,492,573,700	3,400,000,000	75.68045	특허법 제128조 제7항			

제1장
▼
서론제2장
▼
2021~
2024년
특허침해
소송
현황 분석제3장
▼
통계를 통해
본 국내
특허침해
소송의 특성

연번	법원	사건번호	신고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사사건 유무	비고
52	서울중앙 지방법원	2022가합509880	2024.2.14.	전자/ 통신/BM	특허권침해금지	특허권침해금지		기각	0	0	0		특허무효심결확정		청구: 위반행위 1일당 200,000,000원 지급(간접강제)
53	특허법원	2021나2087	2024.2.1.	전자/ 통신/BM	특허권침해금지 등청구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		기각	100,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
54	서울중앙 지방법원	2021가합500701	2024.1.25.	기계	손해배상(지)	손해배상청구		일부인용	500,000,000	330,000,000	66	특허법 제128조 제7항			주위적, 예비적 청구 문언침해
55	특허법원	2022나1449	2024.1.25.	전자/ 통신/BM	특허권침해금지 등청구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		일부인용	800,000,000	340,000,000	42.5	특허법 제128조 제7항			
56	특허법원	2021나1787	2024.1.18.	화학/약학/제약	특허권침해금지 등청구의소	손해배상청구		일부인용	32,546,095,890	12,146,920,526	37.3222056	특허법 제128조 제4항			본안 청구: 30,000,000,000원 가치금물반환청구: 2,546,095,890원 ➡ 총청구액= 32,546,095,890원
57	서울중앙 지방법원	2021가합537413	2024.1.18.	기계/생활용품	손해배상등청구	실용신안권 침해로 인한 손해배상청구		일부인용	1,109,503,951	605,000,000	54.528873	실용신안법 제30조 및 특허법 제128조 제7항			
58	서울중앙 지방법원	2020가합597302	2024.1.18.	전자/ 통신/BM	특허권침해금지 청구의 소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		기각	100,000,000	0	0		본 사건 발명은 특허법 제42조제3항 제1호에 위반되어 무효로 될 것이 명백하므로, 손해배상청구는 권리남용에 해당		
59	특허법원	2022나2350	2024.1.16.	전자/ 통신/BM	특허권침해금지 청구의 소	특허권침해금지 /폐기청구		기각	0	0	0		권리범위에 속하지 않음(문언침해 아니고, 균등침해 아님)		

연번	법원	사건번호	선고일자	분야	사건명	소송유형	병합된 청구원인	결과	청구액	인용액	인용 비율 (%)	침해인정 근거	침해부정 근거	형사건 유무	비고
60	서울중앙 지방법원	2022가합554019	2024.1.12.	자(신호처리/ 광학전자)	특허권침해금지 청구등	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		기각	28,500,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
61	서울중앙 지방법원	2021가합2566	2024.1.12.	전자/ 통신/BM	부당이득금 및 손해배상	손해배상청구		기각	120,000,000	0	0		장기불충분(특허발명의 실시(아님))	있음	
62	서울중앙 지방법원	2022가합517041, 2023가합67239	2024.1.12.	화학/바이오	손해배상(가)손 해배상(가)	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		기각	1,100,000,000	0	0		중기불충분	있음. 불기소처분	
63	특허법원	2023나110723	2024.1.10.	반려동물용 방각, 보온 제품	특허침해금지및 손해배상 청구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		기각	60,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음(문인침해 아니고, 균등침해 아님)		
64	부산지방법 법원	2022가합48314	2024.1.10.	기계	특허권침해금지 등창구의소	특허권침해금지 /폐기청구/손해 배상청구		기각	100,000,000	0	0		권리범위에 속하지 않음		
65	특허법원	2023나11276	2024.10.31.	기계	손해배상(가)	손해배상청구		일부인용	3,200,000,000	850,664,056	26.583252	특허법 제128조 제4항, 특허법 제128조 제8항			

제1장
▼
서론제2장
▼
2021~
2024년
특허침해
소송
현황 분석제3장
▼
통계를 통해
본 국내
특허침해
소송의 특성

미래전략 연구

지식재산법 조문해설서

발 행 일 2025년 12월
발 행 처 한국지식재산연구원
발 행 인 최 규 완
주 소 서울시 강남구 테헤란로 131 한국지식재산센터 3, 9층
한국지식재산연구원
전 화 02-2189-2600
홈 페이지 www.kiip.re.kr
디자인/인쇄 (주)경성문화사 Tel. 044-868-5590

이용허락 유형	표시 마크	이용허락 범위
[제4유형] 제1유형 + 상업적 이용금지 + 변경금지	    공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지



미래전략 연구

지식재산법 조문해설서



지식재산처

Ministry of Intellectual Property

대전 서구 청사로 189
Tel. 1544-8080 Fax. 042)472-3464
<https://www.moip.go.kr>



한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property

서울 강남구 테헤란로 131
Tel. 02)2189-2600 Fax. 02)2189-2698
<http://www.kiip.re.kr>

ISBN : 979-11-6884-315-8 13500

DOI : 10.8080/P9791168843158